

국립공주병원 의료기기 임상시험 사무절차 규정

[시행 2025. 12. 12.] [국립공주병원예규 제476호, 2025. 12. 12., 일부개정]

[시행 2026. 6. 26.] [국립공주병원예규 제486호, 2026. 6. 26., 일부개정]

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 기준은 의료기기에 관한 임상시험의 실시에 필요한 임상시험의 계획, 실시, 모니터링, 점검, 자료의 기록 및 분석, 임상시험 결과보고서 작성 등에 관한 기준을 정함으로써, 정확하고 신뢰할 수 있는 자료와 결과를 얻고 피험자의 권익 보호와 비밀 보장이 적절하게 이루어질 수 있도록 하는 것을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "임상시험(Clinical Investigation)"이라 함은 임상시험에 사용되는 의료기기의 안전성 유효성을 증명하기 위하여 사람을 대상으로 실시하는 시험 또는 연구를 말한다.
2. "다기관 임상시험(Multicenter Investigation)"이라 함은 하나의 임상시험계획서에 따라 둘 이상의 임상시험 실시기관에서 수행되는 임상시험을 말한다.
3. "비 임상연구(Nonclinical Study)"라 함은 사람을 대상으로 하지 않는 생의학적 연구를 말한다.
4. "임상시험계획서(Clinical Investigation plan)"라 함은 의료기기법 시행규칙(이하 "시행규칙"이라 한다) 제 12조 제2항에서 정한 해당 임상시험의 배경이나 근거를 제공하기 위하여 임상시험의 목적·대상·시험(연구) 방법론·통계학적 측면 및 관련 조직 등이 기술된

문서를 말한다.

5. "임상시험변경계획서(Clinical Investigation plan Amendment)"라 함은 임상시험계획서의 변경 내용이 기술된 문서를 말한다.
6. "증례기록서(Case Report Form, CRF)"란 개개 대상자별로 임상시험계획서에서 요구한 정보를 기록하여 임상시험 의뢰자에게 전달할 목적으로 인쇄하거나 전자문서한 문서를 말한다. <전문개정>
7. "임상시험결과보고서(Clinical Trial/Study Report)"란 임상시험에서 얻은 결과를 임상적 및 통계적 측면에서 통합하여 기술한 문서를 말한다. <전문개정>
8. "임상시험용 의료기기(Investigational Device)"라 함은 임상시험에 사용되는 의료기기를 말한다.
9. "대조시험용 의료기기(Comparator)"라 함은 임상시험용 의료기기와 비교할 목적으로 임상시험에 사용하는 모의품 또는 개발 중이거나 시판 중인 의료기기를 말한다.
10. "이상사례(Adverse Event, AE)"이란 임상시험 중 대상자에게 발생한 모든 의도하지 않은 증후(sign, 실험실 실험 결과의 이상 등을 포함한다), 증상(symptom) 또는 질병을 말하며, 해당 임상시험에 사용된 의료기기와 반드시 인과관계를 가져야 하는 것은 아니다.
11. "의료기기이상반응(Adverse Device Effect, ADE)"이란 임상시험용 의료기기로 인하여 발생한 모든 유해하고 의도하지 않은 반응으로서 임상시험용 의료기기와의 인과관계를 부정할 수 없는 경우를 말한다. <전문개정>

12. "심각한 이상 반응/이상의료기기반응(Serious AE/ADE)"이라 함은 임상시험에 사용되는 의료기기로 인하여 발생 되는 이상 반응 또는 이상의료기기반응 중에서 다음 각목의 가에 해당하는 경우를 말한다.

가. 사망을 초래하거나 생명을 위협하는 경우

나. 입원 또는 입원 기간의 연장이 필요한 경우

다. 지속적 또는 의미 있는 불구나 기능 저하를 초래하는 경우

라. 선천적 기형 또는 이상을 초래하는 경우

13. "피험자(Subject)"라 함은 임상시험에 참여하여 임상시험용 의료기기 또는 대조시험용 의료기기(이하 "임상시험용 의료기기 등"이라 한다)의 적용대상이 되는 사람을 말한다.

14. "취약한 환경에 있는 피험자(Vulnerable Subjects)"라 함은 임상시험 참여와 연관된 이익에 대한 기대 또는 참여를 거부하는 경우 조직의 상급자로부터 받게 될 불이익을 우려하여 자발적인 참여 결정에 영향을 받을 가능성이 있는 피험자(예: 의과대학·약학대학·치과대학·간호대학의 학생, 병원 또는 연구소 근무자, 제조업소 직원, 군인, 수감자)나 불치병에 걸린 사람, 사회복지사업법 시행규칙에서 정한 집단시설에 수용 중인 자, 실업자, 빈곤자, 응급상황에 처한 환자, 소수 인종, 부랑자, 난민, 미성년자, 자유의지에 의해 동의를 할 수 없는 피험자 등을 말한다.

15. "피험자의 복지(Well-being of the trial subjects)"라 함은 임상시험에 참여하는 피험자의 육체적·정신적 안녕을 말한다.

16. "피험자 식별 코드(Subject Identification Code)"라 함은 피험자의 신원을 보호하기 위해 시험책임자가 각각의 피험자에게 부여한 고유 식별기호로서, 시험책임자가 이상 반응 또는 그 밖의 임상시험 관련 자료를 보고할 경우 피험자의 성명 대신 사용하는 것을 말한다.
17. "임상시험 실시기관(Institution, 이하 "임상시험기관"이라 한다)"이라 함은 식품의약품 안전청장(이하 "청장"이라 한다)이 별도로 정하는 의료기관 또는 특수연구기관으로 실제 임상시험이 실시되는 기관을 말한다.
18. "의료기기 임상시험 심사위원회(Institutional Review Board, 이하 "심사위원회"라 한다)"라 함은 임상시험계획서 또는 임상시험변경계획서, 피험자로부터 서면동의를 얻기 위해 사용하는 방법이나 제공되는 정보를 검토하고 지속적으로 이를 확인함으로써 임상시험에 참여하는 피험자의 권리·안전·복지를 보호하기 위하여 임상시험 기관 내에 독립적으로 설치한 상설위원회를 말한다.
19. "신속심사(Expedite Review)"라 함은 이 규정에서 정한 바에 따라 임상시험의 실시와 관련하여 정해진 회의 일정에도 불구하고 심사위원회가 신속하게 심사하는 것을 말한다.
20. "임상시험계약서(Contract, 이하 "계약서"라 한다)"라 함은 임상시험에 관여하는 둘 또는 그 이상의 당사자 간에 이루어지는 서면 합의서로서 업무의 위임 및 분담, 의무사항, 필요한 경우 재정에 관련된 사항 등이 자세히 기록되고 날짜 및 서명이 기재된 문서를 말

한다.

21. "시험자(Investigator)"라 함은 시험책임자, 시험담당자, 임상시험 조정자를 말한다.
22. "시험책임자(Principal Investigator)"라 함은 임상시험기관에서 임상시험의 수행에 대한 책임을 갖고있는 사람을 말한다.
23. "시험담당자(Subinvestigator)"라 함은 시험책임자의 위임 및 감독하에 임상시험과 관련된 업무를 담당하거나 필요한 사항을 결정하는 의사·치과의사·한의사 (이하 "의사 등"이라 한다) 및 그 밖의 임상시험에 관여하는 사람을 말한다.
24. "임상시험조정자(Coordinating Investigator, 이하 "시험조정자"라 한다)"라 함은 각 임상시험기관의 시험책임자 중에서 다기관 임상시험에 참여하는 시험자 사이의 의견을 조정할 책임을 부여받은 자를 말한다.
25. "조정위원회(Coordinating Committee)"라 함은 다기관 임상시험의 수행을 조정하기 위하여 의뢰자가 조직하는 위원회를 말한다.
26. "임상시험용 의료기기 관리자(Investigational Device Manager, 이하 "관리자"라 한다)라 함은 임상시험기관에서 임상시험용 의료기기를 보관, 관리하는 의사, 치과의사, 한의사, 간호사, 약사 또는 의료기사로서 임상시험기관의 장이 지정한 자를 말한다.
27. "피험자 동의(Informed Consent, 이하 "동의"라 한다)"라 함은 피험자가 임상시험 참여 유무를 결정하기 전에 피험자를 위한 설명서 (이하 "피험자설명서"라 한다)를 통해 해당 임상시험과 관련된 모든

정보를 제공 받고, 서명과 서명 날씨가 포함된 문서(이하 "동의서"라 한다)를 통해 본인이 자발적으로 임상시험에 참여함을 확인하는 절차를 말한다.

28. "공정한 입회자(Impartial Witness)"라 함은 해당 임상시험과는 무관하고 임상시험에 관련된 자들에 의해 부당하게 영향을 받지 않을 수 있는 자로서 피험자나 피험자의 법적 대리인이 문맹인 경우 서면동의 과정에 입회하여 서면 동의서 및 피험자에게 제공되는 모든 서면 정보를 대신하여 읽게 되는 자를 말한다.

29. "대리인(Legally Acceptable Representative)"이라 함은 피험자의 친권자·배우자·후견인으로서 피험자를 대신하여 피험자의 임상시험 참여 여부에 대한 결정을 내릴 수 있는 자를 말한다.

30. "임상시험의뢰자(Sponsor, 이하 "의뢰자"라 한다)"라 함은 임상시험의 계획·관리·재정 등에 관련된 책임을 갖고 있는 자로서 의료기기 제조업자, 수입업자 등을 말한다.

31. "임상시험 모니터요원(Monitor, 이하 "모니터 요원"이라 한다)"이라 함은 임상시험의 모니터링을 담당하기 위해 의뢰자가 지정한 자를 말한다.

32. "모니터링(Monitoring)"이라 함은 임상시험 진행 과정을 감독하고 해당 임상시험이 임상시험계획서, 표준작업지침서, 임상시험 관리기준 및 관련 규정에 따라 실시·기록되는 지 여부를 검토·확인하는 활동을 말한다.

33. "모니터링보고서(Monitoring Report)"라 함은 모니터요원이 의뢰

자의 표준작업지침서에 따라 각 임상시험기관을 방문하거나 임상시험과 관련된 연락(예 ; 전화, 팩스, 전자우편 등)을 실시하고, 그 내용을 문서로 작성한 보고서를 말한다.

34. "근거자료(Source Data)"라 함은 임상시험을 재현 또는 평가하는데 필요한 관련 임상 소견·관찰·그 밖의 행위 등이 기록된 원본 또는 원본의 공식 사본에 담겨있는 모든 정보를 말한다.

35. "근거문서(Source Document)"라 함은 병원기록·의무기록·시험자기록·메모·병리검사결과·시험자일지 또는 평가점검표·의료기기 불출 기록·자동화 검사기기에 기록된 자료·검사인증서 및 공식 사본·마이크로피시·마이크로필름·방사선학적 검사자료·자기테이프·병리검사실 기록자료 등과 같이 근거자료를 담고 있는 모든 문서(전자문서 포함)·자료·기록을 말한다.

36. "임상시험 관련 자료의 직접열람(Direct Access, 이하 "직접열람"이라 한다)"이라 함은 임상시험 수행 상태 및 결과 평가에 중요한 기록이나 문서(전자문서 포함)를 조사·분석·평가·재구성하도록 허용하는 것을 말하며, 임상시험 관련 자료의 직접열람을 하는 개인 또는 기관 등은 시험자의 신원이나 의뢰자 관련 정보에 대해 비밀보장의 의무를 갖는다.

37. "비밀 보장(Confidentiality)"이라 함은 자료의 직접열람이 허용된 자를 제외하고는 시험자의 신원 또는 의뢰자의 지적 재산 등에 관한 정보가 알려지지 않도록 하는 것을 말한다.

38. "임상시험 기본문서(Essential Document, 이하 "기본문서"라 한

다)"라 함은 임상시험의 수행과 그로부터 얻어진 자료의 질에 대하여 개별적 또는 전체적 평가가 가능할 수 있도록 해주는 문서(전자 문서 포함)를 말한다.

39. "표준작업지침서(Standard Operating Procedure, SOP)"라 함은 특정 업무를 표준화된 방법에 따라 일관되게 실시할 목적으로 해당 절차 및 수행 방법 등을 상세하게 기술한 문서를 말한다.

40. "임상 시험자 자료집(Investigator's Brochure)"이라 함은 임상시험에 사용되는 의료기기에 관련된 임상 및 비 임상 정보를 정리하여 시험자에게 제공하는 편집물을 말한다.

41. "관련규정(Applicable Regulatory Requirement)"이라 함은 임상 시험의 실시와 관련된 의료기기법령 및 고시 등 관련규정을 말한다.

42. "임상시험의 준수(Compliance, 이하 "준수"라 한다)"라 함은 임상 시험계획서, 임상시험 관리기준 및 그 밖의 관련규정에 따라 임상시험을 실시하는 것을 말한다.

43. "실태조사(Inspection)"라 함은 청장이 임상시험 관리기준 및 관련 규정에 따라 임상시험이 실시 되었는지를 확인할 목적으로 임상 시험기관, 의뢰자 등의 모든 시설·문서(전자문서 포함)·기록 등을 현장에서 공식적으로 조사하는 행위를 말한다.

44. "자료모니터링위원회(Independent Data-Monitoring Committee, IDMC)"라 함은 주기적으로 임상시험의 진행 상황, 안정성 관련 자료, 중요한 유효성 결과 변수를 평가하고 해당 임상시험의 계속 진행, 변경 또는 중지를 의뢰자에게 권고하는 독립된 위원회를 말하며,

의뢰자에 의해 조직될 수 있다.

45. "눈가림(Blinding/Masking)"이란 임상시험에 관여하는 사람 또는 부서 등이 배정된 치료법에 대해 알지 못하도록 하는 절차를 말한다.

46. "무작위배정(Randomization)"이란 임상시험 과정에서 발생할 수 있는 비뚤임(bias)을 줄이기 위해 확률의 원리에 따라 피험자를 각 치료군에 배정하는 과정을 말한다.

제3조(기본원칙) 임상시험실시의 기본원칙은 다음 각 호와 같다.

1. 임상시험은 헬싱키선언에 근거한 윤리규정, 임상시험 관리기준 및 관련 규정에 따라 실시되어야 한다.
2. 임상시험으로 인하여 예측되는 위험과 불편사항에 대한 충분한 고려를 통하여 피험자 개인과 사회가 얻을 수 있는 이익이 그 위험성을 상회 또는 정당화 할 수 있다고 판단되는 경우에 한하여 임상시험을 실시하여야 한다.
3. 피험자의 권리·안전·복지는 과학과 사회의 이익보다 중요시되어야 한다.
4. 해당 임상시험에 사용되는 의료기기에 대한 임상 및 비 임상 관련 정보는 실시하고자 하는 임상시험에 적합한 것이어야 한다.
5. 임상시험은 과학적으로 타당하여야 하며, 임상시험 계획서는 명확하고 구체적으로 기술되어야 한다.
6. 임상시험은 청장이 승인한 임상시험계획서에 따라 실시하여야 한다.

7. 피험자에게 제공되는 의학적 처치나 결정은 의사 등의 책임하에 이루어져야 한다.
8. 임상시험 수행에 참여하는 모든 사람들은 각자의 업무수행을 위한 적절한 교육·훈련을 받고 경험이어야 한다.
9. 임상시험 참여 전에 모든 피험자들로부터 자발적인 임상시험 참가 동의를 받아야 한다.
10. 모든 임상시험 관련 정보는 정확한 보고, 해석, 확인이 가능하도록 기록·처리·보존되어야 한다.
11. 피험자의 신원에 관한 모든 기록은 비밀 보장이 되도록 관련 규정에 따라 취급하여야 한다.

제4조(관련 규정) 이 기준은 의료기기 임상시험 실시 기준에 따른다.

제2장 임상시험의 계약 및 임상시험기관

제5조(임상시험의 계약) ① 의뢰자는 임상시험기관의 장과 문서로[별표 2]임상시험 계약을 체결하여야 하며, 다기관 임상시험을 실시하고자 하는 경우에는 대표되는 하나의 임상시험기관의 장과 총괄하여 계약할 수 있다.

② 제1항의 계약서에는 연구비의 규모 및 지급방법, 조기 종료 및 임상시험 중단 시 미사용 연구비의 반납 등 임상시험의 재정에 관한 사항, 업무의 위임 및 분장에 관한 사항과 의료자와 임상시험기관의 장의 의무 사항이 명시되어야 한다.

제6조(기관장의 임무) ① 기관장은 임상시험의 심사 등을 위하여 심사

위원회를 임상시험기관에 설치하고 심사위원회의 위원을 위촉하여야 하며, 임상시험 실시에 필요한 사무절차 등에 관한 규정을 마련하여야 한다.

② 기관장은 심사위원회가 독립적으로 운영될 수 있도록 하여야 한다.

③ 기관장은 심사위원회의 적정한 임무 수행을 위하여 표준작업지침서를 마련하여야 한다.

④ 기관장은 임상시험실시에 필요한 임상시험 실시기관 사무절차 운영 표준작업지침서를 마련하여야 한다.

⑤ 기관장은 해당 임상시험의 실시에 필요한 임상시험실, 설비와 전문인력을 갖추어야 하고, 긴급 시 필요한 조치를 취할 수 있도록 하는 등 해당 임상시험을 적절하게 실시할 수 있도록 하여야 한다.

⑥ 기관장은 임상시험에 사용되는 의료기기의 적정한 관리를 위하여 해당 임상시험기관의 직원 중 관리자를 지정하여야 하며, 다기관 임상시험을 실시하는 경우에는 각각의 임상시험 기관마다 관리자를 지정하여야 한다. 다만, 임상시험의 특성에 따라 시험책임자의 요청이 있는 경우 심사위원회의 의견을 들어 시험책임자 또는 시험 담당자로 하여금 임상시험에 사용되는 의료기기를 관리하게 할 수 있다.

⑦ 기관장은 문서관리를 위한 문서관리책임자를 임명하여야 한다. 기관장은 심사위원회 및 시험 책임자로부터 인계받은 기록 및 자료 중 다른 법령에서 특히 보존 기간이 정하여진 경우를 제외하고는 문서보관 책임자로 하여금 품목 허가일(허가조건이 있는 경우 허가조건 삭제일) 또는 의료기기의 임상시험이 중단되었으면 중단 일부터 3년간

보존하게 하여야 하며, 이들 문서(전자문서 포함)가 사고 등에 의해 조기에 파손 또는 분실되지 않도록 대책을 강구하여야 한다. 다만, 의뢰자가 3년 이상의 보존을 요청하고 기관장이 이에 합의한 경우 기관장은 그 보존 기간을 연장하여야 하며, 더 이상 자료의 보존이 필요 없다고 의뢰자가 판단한 경우 의뢰자는 반드시 이 사실을 문서로 기관장에게 알려야 한다.

제3장 의료기기 임상시험 심사위원회

제7조(심사위원회의 구성) 기관장은 임상시험의 윤리적·과학적·의학적 측면을 검토·평가할 수 있도록 경험과 자격을 갖춘 5인 이상으로 구성하고, 의학·치의학·한의학·약학·간호학 또는 의공학을 전공하지 않은 사람 1명 이상과 해당 임상시험기관과 이해관계가 없는 사람 1명 이상을 포함하며 독립성을 보장하여야 한다. 심사위원회의 임무와 운영에 대해서는 의료기기 임상시험 심사위원회 표준운영지침서에 규정된 것을 따른다.

제4장 시험자

제8조(시험자의 요건) ① 시험자는 임상시험을 적정하게 실시할 수 있기 위해 필요한 의료기기 임상시험 실시기준 및 관련 규정에 대한 교육, 훈련을 받아야 하며, 충분한 경험을 갖고 있어야 하고, 의뢰자·의료기기 임상시험 심사위원회·식품의약품 안전청장의 요청이 있을 경우 최근 이력서나 그 밖의 관련 문서를 통해 이를 입증할 수 있어야

한다.

② 시험자는 임상시험계획서, 임상시험자 자료집, 의뢰자가 제공한 그 밖의 의료기기 관련 정보에 기술된 바와 같이 임상시험에 사용되는 의료기기의 적절한 사용에 대해 숙지하고 있어야 한다.

③ 시험책임자는 둘 이상의 임상시험을 동시에 수행하는 경우, 당해 임상시험이 다른 임상시험에 지장을 주거나 영향을 받지 않도록 해야 한다.

④ 시험책임자 또는 임상시험기관의 장은 의뢰자의 모니터링 및 식품 의약품 안전청장이 실시하는 실태조사에 응하여야 한다.

⑤ 시험책임자는 임상시험 관련 업무를 시험담당자들에게 위임한 경우, 이들의 명단을 확보·유지하여야 한다.

⑥ 시험책임자, 시험담당자, 임상시험조정자는 다음의 자격을 갖춘 사람만이 할 수 있다.

1. 시험책임자: 임상시험교육, 경험이 있는 전문의 자격증 소지자
2. 시험담당자: 의사, 치과의사, 한의사, 관리 약사, 연구간호사
3. 임상시험조정자: 임상시험교육, 경험이 있는 전문의 자격증 소지자

제9조(적절한 자원의 확보 등) ① 시험책임자는 과거 진료기록 등에 근거하여 의뢰자와 합의한 피험자 등재 기간 내에 해당 임상시험에서 요구되는 피험자를 등재 시킬 수 있음을 타당하게 입증하고, 의뢰자의 요청이 있는 경우 해당 입증자료를 제공하여야 한다.

② 시험책임자는 의뢰자와 합의한 임상시험 기간동안 해당 임상시험을 적절히 수행하고 완료할 수 있도록 충분한 시간을 할애하여야 한

다.

③ 시험책임자는 예상되는 임상시험 기간동안 해당 임상시험을 적절하고 안전하게 실시할 수 있도록 자격요건을 갖춘 적절한 수의 시험담당자와 적합한 장비나 시설을 확보하여야 한다.

④ 시험책임자는 시험담당자들이 임상시험계획서, 임상시험에 사용되는 의료기기, 임상시험과 관련된 의무 및 업무 등을 숙지하고 있음을 확인하여야 한다.

제10조(시험자에 의한 피험자의 보호) ① 시험책임자 또는 시험담당자 중 의사는 임상시험과 관련된 피험자의 모든 의학적 결정에 대한 책임을 갖는다.

② 임상시험 중 또는 임상시험 이후에도, 시험책임자는 임상적으로 의미 있는 실험실적 검사치의 이상을 포함하여 임상시험에서 발생한 모든 이상 반응에 대해 피험자가 적절한 처치를 받을 수 있도록 조치하여야 하고, 시험책임자가 알게 된 피험자의 질환에 대해 치료가 필요한 경우 이를 피험자에게 알려주어야 한다.

③ 피험자의 주치의가 있는 경우 시험책임자는 피험자와 합의하에 해당 주치의에게 피험자의 임상시험 참여 사실을 알려 줄 필요가 있다.

④ 피험자가 임상시험 완료 이전에 임상시험에의 참여를 그만둘 경우 그 이유를 제시해야 할 의무는 없지만, 시험책임자는 피험자의 인권이 침해받지 않는 한 해당 사유를 확인하기 위해 노력해야 한다.

제11조(심사위원회와 시험책임자의 정보교환) ① 임상시험을 실시하기 전에 시험책임자는 임상시험계획서, 동의서(개정 동의서를 포함), 피

험자 확보 방법 및 피험자설명서 등 그 밖의 피험자에게 문서 형태로 제공되는 각종 정보에 대하여 심사위원회로부터 날짜와 결정사항이 명기된 심사통보서를 받아야 하며, 시험책임자는 해당 임상시험의 실시가 승인된 경우(시정승인 또는 보완 후 승인된 경우 포함) 심사통보서의 내용을 기관장에게 보고하고, 기관장의 확인서를 받아 의뢰자에게 제공하여야 한다.

② 시험책임자는 임상시험계획서에 대한 승인을 심사위원회로부터 받고자 할 경우 최신의 임상시험자 자료집 사본을 제출하여야 한다. 만일 임상시험자 자료집이 해당 임상시험 도중에 개정될 경우 시험책임자는 개정된 임상시험자 자료집 사본을 심사위원회에 제출하여야 한다.

③ 임상시험 도중 시험책임자는 검토 대상이 되는 모든 임상시험 관련 문서를 심사위원회에 제출하여야 한다.

제12조(임상시험계획서 준수) ① 의뢰자와 합의되고 심사위원회 및 식품의약품 안전청장의 승인을 받아 임상시험계획서를 준수하여 임상시험을 실시하여야 한다. 시험책임자와 의뢰자는 합의사항을 확인하기 위해 임상 시험계획서에 상호 서명하여야 한다.

② 시험책임자는 의뢰자와의 사전합의, 심사위원회 및 식품의약품 안전청장의 변경승인 이전에는 임상시험계획서와 다르게 임상시험을 실시하여서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호에 해당되는 경우에는 예외로 한다. 이 경우 시행규칙 제12조제1항의 규정에 의한 식품의약품 안전청장의 변경승인을 얻기 이전이라도 임상시험변경계획서에 따라 임상

시험을 실시할 수 있다.

1. 피험자에게 발생한 즉각적 위험 요소의 제거가 필요한 경우
 2. 모니터 요원의 변경 · 시험담당자의 변경 · 응급연락 전화번호의 변경 등과 같은 행정절차 관련 사항에 대한 변경의 경우
 3. 명백히 피험자의 위험을 증가시키는 시술의 추가 또는 삭제가 아니거나 주요결과변수의 변경 등과 같이 해당 임상시험의 유효성과 안전성 평가에 심대한 영향을 미칠 것으로 판단되는 임상시험계획서 변경이 아닌 것으로서 해당 임상시험기관의 심사위원회로부터 변경 승인을 얻은 경우
- ③ 시험책임자 또는 시험담당자는 승인된 임상시험 계획서와 다르게 실시 된 모든 사항에 대하여 타당한 사유와 함께 이를 문서화 하여야 한다.
- ④ 시험책임자는 피험자에게 발생한 즉각적 위험 요소의 제거가 필요하여 시험책임자가 임상시험 변경계획서에 대한 심사위원회의 사전 승인을 받지 않고 시행한 변경 사항에 대하여 즉시 해당 사실 및 실시 사유를 기록한 문서와 임상시험변경계획서를 의뢰자, 임상 시험기관의 심사위원회 및 식품의약품 안전청장에게 제출하여 각각 합의 및 승인을 받아야 한다.

제13조(임상시험의 조기 종료 또는 일시중지) ① 시험책임자가 의뢰자의 사전합의 없이 임상시험을 조기 종료 또는 일시중지 하였을 경우, 시험책임자는 이 사실을 의뢰자 및 심사위원회에게 즉시 알리고, 별지 제11호서식에 의한 조기 종료 및 일시중지에 대한 상세한 사유서를

심사위원회에 제출하여야 한다.

② 의뢰자가 임상시험을 조기 종료 또는 일시중지 시켰을 경우, 시험 책임자는 이 사실을 심사위원회에게 즉시 알리고, 별지 제11호서식에 의한 조기 종료 및 일시중지에 대한 상세한 사유서를 심사위원장에게 제출하여야 한다.

③ 심사위원회가 임상시험을 조기종료 또는 일시중지 시켰을 경우, 시험 책임자는 이 사실을 의뢰자에게 즉시 알리고, 별지 제11호서식에 의한 조기 종료 및 일시중지에 대한 상세한 사유서를 심사위원장에게 제출하여야 한다.

④ 제1항 내지 제3항의 규정에 의한 해당 임상시험이 조기 종료 또는 일시중지된 경우, 심사위원회는 별지 제12호 서식에 의해 시험책임자에게 즉시 알리고 적절한 조치가 이루어질 수 있도록 하여야 한다.

⑤ 제1항 내지 제3항의 규정에 의한 해당 임상시험이 조기 종료 또는 일시중지된 경우, 시험책임자는 피험자에게 이 사실을 즉시 알리고 적절한 조치와 추적 관찰이 이루어질 수 있도록 하여야 하며, 별지 제13호서식에 의해 조치결과를 심사위원회에 제출하여야 한다.

제5장 의뢰자

제14조(시험책임자의 선정 등) ① 의뢰자는 충분한 교육을 받고 경험이 있으며 임상시험을 수행할 수 있는 적절한 자원을 보유한 자를 시험책임자로 선정하여야 하며, 다기관 임상시험의 적절한 수행을 위하여 조정위원회를 설치하고 시험조정자를 선정할 수 있다.

② 의뢰자는 기관장과 임상시험의 실시에 관한 계약을 체결하기 전에 시험책임자에게 임상시험계획서와 최신의 임상시험자자료집을 제공하여야 하며, 시험책임자가 의뢰자로부터 제공받은 임상시험계획서와 임상시험 관련 정보를 검토할 수 있는 충분한 시간을 주어야 한다.

③ 의뢰자는 시험책임자 또는 기관장과 다음 각 호의 사항을 합의하여야 한다.

1. 임상시험 관리기준, 관련규정, 임상시험계획서 및 심사위원회의 승인사항에 따라 임상시험을 실시할 것
2. 자료의 기록 및 보고에 관한 절차를 준수할 것
3. 모니터링 및 실태조사에 응할 것
4. 의뢰자가 더 이상 필요가 없다고 문서로 통지하기 전까지 해당 임상시험 관련 기본문서 등을 보존할 것

④ 의뢰자, 시험책임자 및 기관장은 임상시험계획서 또는 계약서 등에 서명하여야 한다.

제15조(임무의 할당) 의뢰자는 임상시험을 실시하기 전에 모든 임상시험과 관련된 임무 및 역할을 정의하고 설정하며 이를 적절히 할당하여야 한다.

제16조(의학적 자문) 의뢰자는 의학적 지식과 경험을 갖춘 전문가를 지정하여 임상시험과 관련된 의료적 문제나 의문 사항의 자문에 응하게 할 수 있으며, 필요한 경우 이러한 목적을 위하여 외부의 전문가를 임명할 수 있다.

제17조(임상시험설계) 의뢰자는 임상시험계획서 및 증례 기록서의 설

계와 분석계획 수립으로부터 수집된 자료의 분석, 중간보고서 및 결과 보고서의 작성에 이르는 임상시험의 전 단계에 걸쳐 의학 통계 전문가, 관련 의료기기전문가 또는 의사 등 적절한 전문가를 활용할 수 있다.

제18조(임상시험의 관리) ① 의뢰자는 적절한 자격을 갖춘 자로 하여금 임상시험 수행의 전반을 감독하고, 자료의 처리 및 검증, 통계적 분석, 결과보고서의 작성을 담당하게 하여야 한다.

② 의뢰자는 안전성 관련 자료와 중요한 유효성 결과변수를 포함한 임상시험의 진행 정도를 주기적으로 평가하여 해당 임상시험의 계속 진행, 변경, 또는 중지에 대한 자문을 얻기 위해 독립적인 자료모니터링 위원회를 설치할 수 있으며, 자료모니터링위원회는 문서화 된 표준작업지침서를 보유하고, 회의록을 문서화하여 이를 유지하여야 한다.

제19조(임상시험계획서의 승인) 의뢰자는 임상시험을 실시하기 이전에 [별지 제1호서식]의료기기 임상시험계획서 또는 [별지 제2호서식]의료기기 임상시험변경계획서에 대한 승인을 받아야 한다.

제20조(심사위원회의 심의에 대한 확인) 의뢰자는 시험책임자로부터 다음 각 호의 서류를 확보하여야 한다.

1. 심사위원회 위원의 명단과 자격에 관한 문서
2. 심사위원회가 이 기준에 따라 적합하게 조직되고 운영된다는 것을 확인하는 문서
3. 시험책임자가 심사위원회로부터 제출받은 심사 통보서
4. 기관장의 확인서

5. 이미 승인되어 시행 중인 임상시험의 실시 중지(일시중지 포함)에 관한 심사위원회의 통보서

제21조(임상시험에 사용되는 의료기기에 관한 정보) ① 의뢰자는 임상시험 계획시 비 임상시험 또는 임상시험의 결과로부터 얻어진 정보가 해당 임상시험의 안전성과 유효성을 충분히 뒷받침할 수 있는 것인지의 여부를 확인하여야 한다.

② 시험자가 해당 임상시험을 실시하는데 필요한 발생 가능한 위험·이상반응 및 특정 대한 명확한 정보를 제공하기 위하여 규정에 의한 정보를 기초로 임상시험자 자료집을 작성하여야 한다.

③ 의뢰자는 안전성과 유효성에 관련된 중요한 새로운 정보가 입수되면 이에 따라 임상시험자 자료집을 수정하여야 한다.

④ 의뢰자는 임상시험에 사용되는 의료기기의 사용방법, 적용기간, 유효기간(해당되는 경우에 한함) 등을 결정하여야 하며, 이를 임상시험에 관련된 모든 사람에게 알려야 한다.

제22조(임상시험 관련 자료의 직접열람) ① 의뢰자는 직접 열람이 가능한 임상시험 관련 자료를 임상시험계획서 또는 그 밖의 합의문서에 명시하여야 한다.

② 의뢰자는 피험자가 직접열람에 관한 사항을 문서로 동의하였다는 사실을 확인하여야 한다.

제23조(안전성 관련 사항에 대한 정보) ① 의뢰자는 임상시험에 사용되는 의료기기의 안전성에 대한 평가를 지속적으로 실시하여야 한다.

② 의뢰자는 피험자의 안전, 임상시험의 실시 또는 심사위원회의 결정

사항을 변경할만한 안전성 관련 사항에 대한 정보를 입수한 경우 관련된 시험자, 심사위원회, 식약청장에게 이를 즉시 보고하여야 한다.

제24조(모니터링) ① 모니터링의 목적은 다음 각 호와 같다.

1. 피험자의 권리와 복지 보호
2. 보고된 임상시험 관련 자료가 근거문서와 대조하여 정확하고 완전하며 검증이 가능한지 여부 확인
3. 의료기기 시행규칙 및 기타 관련 규정에 따라 수행되는지의 여부 확인

② 모니터 요원의 선정과 자격 기준은 아래와 같다.

1. 모니터 요원은 의뢰자가 지정한다.
2. 모니터 요원은 해당 임상시험을 모니터링하기에 적합한 과학적 또는 임상적 지식을 가지고 있어야 하며, 적절한 훈련을 받고 이러한 내용을 문서로써 입증할 수 있어야 한다.
3. 모니터 요원은 임상시험에 사용되는 의료기기, 임상시험계획서, 동의서 서식, 피험자 설명서 및 그 밖의 피험자에게 제공되는 서면 정보, 의뢰자의 표준작업지침서, 이 기준 및 관련규정에 대한 충분한 지식을 가지고 있어야 한다.

③ 의뢰자는 임상시험이 적절히 모니터링 되었다는 사실을 확인하여야 하고, 임상시험의 목적, 설계, 복잡성, 피험자 수 및 결과변수 등에 근거하여 모니터링의 적절한 범위와 성격을 정하여야 한다.

④ 모니터 요원은 의뢰자의 요구에 따라 다음 각 호의 사항을 수행함으로써 임상시험이 적절히 실시되고 관련 사항이 문서화되는지의 여

부를 확인하여야 한다.

1. 의뢰자와 시험자 사이의 주요 의사 소통자로서의 역할
2. 시험책임자가 임상시험 기간동안 임상시험을 안전하고 적절하게 수행할 수 있는 자격이 있고 자원을 확보하고 있는지의 여부 확인
3. 임상시험에 사용되는 의료기기에 대한 다음 각목의 사항의 확인
가. 저장조건이 적절하고, 사용(유효)기간을 준수하고 있는지의 여부 및 이들 의료기기가 임상시험을 실시하기에 충분한지의 여부
나. 선정기준을 만족하는 피험자에게만 임상시험계획서에 명시된 적용 기간, 조작방법 또는 사용방법대로 사용되고 있는지의 여부
다. 피험자가 임상시험에 사용되는 의료기기의 적절한 사용·보관·반납에 관한 적절한 정보를 제공받는지의 여부
라. 임상시험기관에서 임상시험에 사용되는 의료기기의 인수·사용·의뢰자로의 반납 등이 적절히 관리되고 문서화 되는지의 여부
4. 시험자가 승인된 임상시험계획서 또는 임상시험변경계획서를 준수하고 있는지 여부 확인
5. 피험자가 임상시험에 참여하기 이전에 동의서가 얻어졌는지의 여부 확인
6. 시험자가 임상시험을 적절히 실시하고 이 기준에서 정한 사항을 준수하기 위하여 필요한 최신의 임상시험자 자료집 및 문서, 임상시험에 사용되는 의료기기를 포함한 그 밖의 공급품을 수령하였는지의 여부 확인
7. 시험자가 임상시험의 제반 사항을 충분히 숙지하고 있는지의 여부

확인

8. 시험자가 특정한 임상 시험 관련 기능을 임상시험계획서 및 의뢰자와 기관장 또는 시험책임자와 합의한 문서에 따라 수행하고 있으며, 권한이 없는 자에게 이러한 기능이 위임되지 않았다는 사실의 확인
9. 시험책임자가 선정기준에 적합한 피험자만을 임상시험에 참여시키고 있는지의 여부 확인
10. 피험자 등재율에 대한 보고
11. 근거문서 및 그 밖의 임상 시험관련 기록이 정확하고 완전하며 최신 사항이 반영되도록 유지되고 있는지의 여부 확인
12. 시험책임자가 임상시험에 필요한 모든 보고서, 통지서, 신청서 등을 적절히 제공하고 있으며, 이러한 문서들을 통해서 해당 임상시험을 확인할 수 있고 또한 그 기록이 정확하고 적절하며, 읽기 쉽고, 날짜가 기재되어 있는지 여부 확인
13. 증례 기록서상의 기재 내용, 근거문서 및 그 밖의 임상시험 관련 문서(전자문서 포함)의 정확성과 완전성에 대한 검토와 이들의 상호 대조로부터 서로 일치하는지의 여부 및 다음 각목의 사항에 대한 확인
 - 가. 임상시험계획서에서 요구한 자료가 증례 기록서에 정확히 기재 또는 보고되고 있으며, 이들이 근거문서와 일치하는지의 여부
 - 나. 적용 기간이나 조작방법 또는 사용방법 등의 변동사항이 각 피험자별로 적절히 문서화되고 있는지의 여부
 - 다. 이상 반응, 병용요법 및 병발질환이 임상시험계획서에 따라 증

레 기록서상에 기재 또는 보고되고 있는지의 여부

라. 피험자가 지키지 못한 방문 및 실시하지 않은 실험실적 또는 임상적 검사 등에 대하여 증례 기록서상에 사실대로 명확하게 기재 또는 보고되고 있는지의 여부

마. 임상시험으로부터 피험자가 탈락 또는 탈퇴한 모든 사실이 증례 기록서상에 기재 또는 보고되고 그 이유가 설명되었는지의 여부

14. 증례 기록서상의 기재오류, 누락사항 및 판독하기 어려운 부분에 대하여 시험책임자에게 알리고, 이러한 사항에 대한 정정이나 첨가 및 삭제 등이 적절하게 이루어졌는지, 날짜, 필요한 경우 그 사유가 기재되어 있는지, 시험책임자 또는 시험책임자를 대신하여 증례 기록서상의 기재사항에 대한 변경 권한을 가진 시험 담당자가 서명을 하였는지 등에 대한 확인. 이 경우 권한의 위임은 문서로 하여야 한다.

15. 모든 이상 반응이 이 기준·임상시험계획서·심사위원회·의뢰자 및 관련규정에 명시된 기간 내에 적절하게 보고되었는지의 여부 확인

16. 시험책임자가 기본문서를 보존하고 있는지의 여부 확인

17. 임상시험계획서, 표준작업지침서 및 이 기준에서 정한 사항을 준수하지 않은 것에 대해 시험책임자에게 알리고, 이러한 미준수 사항이 재발되지 않도록 하는 적절한 조치

⑤ 모니터 요원은 의뢰자의 표준작업지침서와 특정 임상시험을 위하여 의뢰자가 작성한 절차에 따라 모니터링을 실시하여야 한다.

⑥ 모니터링의 보고와 관련된 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 모니터 요원은 임상시험기관을 방문하거나 전화·전송·전자우편 등을 통해 임상시험 관련자와 접촉한 후 해당 사실과 내용을 문서로 의뢰자에게 보고하여야 한다.
2. 모니터링보고서에는 모니터링을 실시한 날짜 및 장소, 모니터 요원의 이름 및 시험자 또는 접촉한 자의 이름이 포함되어야 한다.
3. 모니터링보고서는 모니터 요원이 검토한 내용의 요약 및 중요한 발견 또는 사실, 임상시험계획서 등으로부터의 이탈 또는 문제점, 결론, 임상시험계획서 등의 준수 상태를 유지하기 위하여 조치한 사항 또는 조치할 사항 등에 관한 모니터 요원의 기술이 포함되어야 한다.
4. 의뢰자는 모니터링보고서를 검토하고 그 결과에 대한 사후 처리 과정 등을 문서화하여야 한다.

제25조(시정조치) ① 시험자 또는 의뢰자 측의 관련자가 임상시험계획서, 표준작업지침서, 이 기준 및 관련 규정을 준수하지 않은 사실이 발견된 경우, 의뢰자는 이를 해결하고 재발을 방지하기 위하여 신속하고 적절한 조치를 취하여야 한다.

② 모니터링을 통하여 시험자가 준수사항을 반복적으로 미준수하거나 중대한 사항을 준수하지 아니하였음이 확인되는 경우, 의뢰자는 당해 시험자의 임상시험 참여를 중지시키고, 이 사실을 심사위원회에 보고하여야 한다.

제26조(다기관임상시험) 의뢰자는 다기관 임상시험을 실시하는 때에는

다음 각 호의 사항을 확인하여야 한다.

1. 모든 시험책임자가 의뢰자와 합의하고 심사위원회가 승인한 임상 시험계획서에 따라 임상시험을 실시하고 있는지의 여부
2. 증례 기록서가 모든 임상시험기관에서 수집하고자 하는 모든 자료를 수집할 수 있도록 설계되었는지의 여부. 이 경우 추가적인 자료를 수집하는 시험책임자에게는 이러한 추가적 자료를 수집할 수 있는기에 적합한 증례 기록서를 제공하여야 한다.
3. 시험자의 임무가 임상시험 실시 이전에 문서화 되었는지의 여부
4. 모든 시험책임자가 임상시험계획서의 준수, 임상검사 및 실험실적 검사의 평가에 대한 일관된 기준의 준수 및 증례 기록서의 정확한 기록을 위한 지침을 제공 받았는지의 여부
5. 시험자간의 의사소통이 원활한 지의 여부

제6장 피험자의 인권보호

제27조(피험자의 선정) 시험책임자는 피험자의 인권 보호를 위하여 당해 임상시험의 목적에 상응하는 피험자의 건강상태, 증상, 연령, 성별 및 동의능력 등 피험자의 임상시험 참가에 대한 적합 여부를 신중하게 검토하여 피험자를 선정하여야 한다.

제28조(피험자 동의) ① 시험책임자는 임상시험을 시작하기 전에 피험자로부터 동의를 받고 이를 문서화 할 때, 헬싱키선언에 근거한 윤리적 원칙 및 이 기준을 준수하여야 하며 피험자에게 주어지는 동의서 서식, 피험자설명서 및 그 밖의 문서화된 정보는 심사위원회의 승인을

받아야 한다.

② 시험책임자는 피험자의 동의에 영향을 줄 수 있는 새로운 임상시험 관련 정보가 수집되었을 경우에 동의서 서식, 피험자설명서 및 그 밖의 문서화(전자문서 포함)된 정보를 이에 따라 수정하여야 하며, 사용 전에 반드시 심사위원회의 승인을 받아야 한다. 이때, 피험자의 임상시험에 대한 지속적인 참여의지에 영향을 줄 수 있는 정보일 경우 시험책임자는 즉시 피험자 또는 대리인에게 이를 알려야 하며 이와 관련된 모든 사항을 문서화하여야 한다.

③ 시험책임자나 시험담당자는 어떠한 경우에도 피험자에게 임상시험에 참여 또는 참여를 지속하도록 강요하거나 부당하게 영향을 미쳐서는 아니 된다.

④ 동의서 서식 등 임상시험과 관련된 모든 구두 또는 서면 정보에는 피험자나 대리인의 법적 권리가 제한되거나 또는 이를 암시하는 내용과 시험자나 임상시험기관, 의뢰자가 의무를 소홀히 한 책임을 면제받거나 이를 암시하는 내용이 포함되어서는 아니 된다.

⑤ 시험책임자 또는 시험담당자는 심사위원회의 승인을 받은 서면 정보를 포함하여 임상시험의 제반사항에 대한 정보를 피험자 또는 대리인에게 알려야 한다.

⑥ 동의서 서식 등 임상시험과 관련된 모든 구두 또는 서면 정보는 피험자, 대리인 또는 공정한 입회자가 이해할 수 있는 용어를 사용하여야 한다.

⑦ 시험책임자 또는 시험담당자는 피험자 동의를 얻기 전에 피험자 또

는 대리인에게 임상시험의 세부사항에 대해 질문하고 해당 임상시험의 참여 여부를 결정할 수 있도록 충분한 시간과 기회를 주어야 하며, 모든 임상시험 관련 질문에 대해 피험자 또는 대리인이 만족할 수 있도록 대답해 주어야 한다.

⑧ 피험자가 임상시험에 참여하기 전에 피험자 또는 대리인으로부터 동의를 받은 시험책임자 또는 시험담당자는 동의서 서식에 서명하고, 자필로 해당 날짜를 반드시 기재하여야 한다.

⑨ 피험자 또는 대리인이 동의서 서식, 피험자 설명서 및 그 밖의 문서화된 정보를 읽을 수 없는 경우에는 공정한 입회자가 동의를 얻는 모든 과정에 참석하여야 하며, 공정한 입회자는 동의서 서식, 피험자 설명서 및 그 밖의 문서화된 정보를 피험자 또는 대리인에게 읽어 주고 설명하여야 한다. 이 경우 피험자 또는 대리인은 피험자의 임상시험 참여를 동의할 경우 동의서 서식에 자필로 서명하고 해당 날짜를 기재하여야 한다(다만, 피험자 또는 대리인이 서명할 수 없는 경우에는 구두로 동의할 수 있으며, 이 경우 공정한 입회자가 이를 확인하여 그 내용을 동의서에 기재하여야 한다). 공정한 입회자도 피험자 또는 대리인이 서명한 동의서 서식에 서명하고 자필로 해당 날짜를 기재하여야 한다. 공정한 입회자는 동의서 서식에 서명하기 전에 동의서 서식과 피험자 설명서 및 그 밖의 문서화된 정보가 정확하게 피험자나 대리인에게 설명되었고 이들이 해당 사실을 이해하였다는 것과 동의를 얻는 과정이 피험자나 대리인의 자유의사에 따라 진행되었다는 것을 확인하여야 한다.

⑩ 동의를 얻는 과정에서 피험자 또는 대리인에게 제공되는 정보와 문서화된 동의서 서식, 피험자설명서 및 그 밖의 문서화된 정보에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 임상시험의 목적 및 배경에 대한 사항
2. 임상시험에 사용되는 의료기기에 관한 정보
3. 침습적(侵襲的: 검사용 장비의 일부 따위가 체내 조직 안으로 들어가는 방법) 시술(Invasive procedure)을 포함하여 임상시험에서 피험자가 받게 될 각종 검사나 절차
4. 피험자가 준수하여 할 사항
5. 검증되지 않은 임상시험의 실험적인 측면
6. 피험자(대상이 임부이면 태아를 포함하고, 대상이 유아이면 영유아를 포함한다)에게 미칠 것으로 예견되는 위험이나 불편
7. 기대되는 이익이 없을 경우 해당 사실(피험자의 이익을 포함한다)
8. 피험자가 선택할 수 있는 다른 치료방법이나 종류 및 이러한 치료의 잠재적 위험과 이익
9. 임상시험과 관련된 손상이 발생하였을 경우 피험자에게 주어질 보상이나 치료방법
10. 피험자가 임상시험에 참여함으로써 받게 될 금전적 보상이 있는 경우 예상 금액 및 이 금액이 임상시험 참여의 정도나 기간에 따라 조정될 것이라고 하는 사항
11. 임상시험에 참여함으로써 피험자에게 발생할 수 있는 예상되는 비용

12. 피험자의 임상시험 참여 여부 결정은 자발적인 것이며, 피험자가 원래 받을 수 있는 이익에 대한 손실이 없이도 임상시험에의 참여를 거부하거나 임상시험 도중 언제라도 중도에 참여를 포기할 수 있다는 사실
13. 모니터요원, 심사위원회 및 식품의약품안전청장은 피험자의 비밀 보장을 침해하지 않고 관련규정이 정하는 범위 안에서 임상시험의 실시 절차와 자료의 신뢰성을 검증하기 위하여 피험자의 의무기록을 직접 열람할 수 있다는 사실과 피험자 또는 대리인이 동의서 서식에 서명함으로써 이를 허용함을 의미한다는 사실
14. 피험자의 신원을 파악할 수 있는 기록은 비밀로 보장될 것이며, 임상시험의 결과와 관련된 출판물 등에서 피험자의 신원은 비밀 상태로 유지될 것이라는 사실
15. 피험자의 임상시험 지속 참여 의지에 영향을 줄 수 있는 새로운 정보가 수집되면 피험자 또는 대리인에게 즉시 알려질 것이라는 사실
16. 임상시험과 피험자의 권익에 관해 추가적인 정보를 얻고자 하거나 임상시험과 관련이 있는 손상이 발생한 경우에 접촉해야 하는 사람
17. 임상시험 도중 피험자의 임상시험 참여가 중지되는 경우 및 해당 사유
18. 피험자의 임상시험 예상 참여 기간
19. 임상시험에 참여하는 대략의 피험자 수와 무작위 배정시험인 경

우 시험군과 대조군에 무작위 배정될 확률

20. 임상시험은 연구 목적으로 수행된다는 사실

⑪ 피험자 또는 대리인은 임상시험에 참여하기 전에 자필로 서명하고 날짜를 기재한 동의서의 사본이나 그 밖의 피험자에게 제공된 문서 정보의 사본을 받아야 한다. 또한 임상시험 도중에 동의서 서식이 변경된 경우 피험자나 대리인은 자필 서명 및 날짜가 기재된 변경동의서의 사본을 받아야 하며, 이미 피험자에게 제공된 문서 정보의 변경이 있는 경우에는 해당 변경 문서의 사본을 받아야 한다.

⑫ 영유아나 심한 치매 환자 등을 대상으로 하는 임상시험과 같이 대리인의 동의를 통해서만 피험자의 임상시험 참여가 가능한 임상시험의 경우, 피험자는 피험자 자신이 이해할 수 있는 정도까지 임상시험에 관한 정보를 제공받아야 하며 가능하다면 피험자는 동의서 서식에 서명하고 자필로 날짜를 기재하여야 한다.

⑬ 사전에 피험자로부터 동의를 얻는 것이 불가능한 응급상황에서는 동석한 대리인이 있는 경우 그 대리인으로부터 동의를 받아야 한다. 다만, 사전에 피험자로부터 동의를 얻는 것이 불가능하고 대리인이 동석하지 않은 경우에는 피험자의 안전과 복지를 보호하고 관련규정을 준수하기 위하여 피험자의 등재 방법이 임상시험계획서나 그 밖의 관련 문서에 명기되어 있어야 하고 심사위원회로부터 승인을 얻어야 한다. 이 경우 피험자나 대리인에게 임상시험에 대한 정보를 가능한 조기에 제공하여야 하며, 지속적인 임상시험 참여에 대한 동의를 받아야 한다.

제29조(피험자에 대한 보상) ① 피험자가 임상시험에 참여하는 대가로 금전적 보상을 받는 경우에는 심사위원회는 그 보상액 및 보상 방법과 금전적 보상이 피험자의 참여에 부당한 영향을 미치지 않는지 여부를 심사하여야 한다. 이 경우에 금전적 보상은 피험자의 임상시험 참여 정도 및 기간에 따라 적절히 조정되어야 하며, 임상시험에 마지막 끝까지 참여할 것을 조건으로 피험자에 대한 보상이 이루어져서는 아니 된다.

② 심사위원회는 피험자가 금전적 보상을 받는 경우 금전적 보상에 관한 정보(지급방법·금액·지급시기 등)가 피험자설명서 또는 기타 피험자에게 제공되는 문서에 사전 명기되어 있음을 확인하여야 한다. 또한 연구를 종료하지 못한 피험자에 대한 보상 방안이 제시되어 있는지 여부도 확인하여야 한다.

③ 심사위원회는 다음 각 호의 내용에 대하여 보상의 범위가 적절한지 평가하여야 한다.

1. 피험자들에게 제공되는 유상 및 무상 의료서비스
2. 피험자가 임상시험에 참여함으로써 생긴 부상, 장애, 사망의 경우 보상 또는 치료
3. 보험가입 및 배상

제7장 임상시험용 의료기기

제30조(임상시험용 의료기기 사용) ① 의뢰자는 의료기기제조 및 품질 관리기준에 따라 제조된 것으로서 개발단계에서 전기·기계적, 생물

학적, 물리화학적 특성을 파악한 의료기기를 임상시험에 사용하도록 하여야 한다.

② 의뢰자는 임상시험에 사용되는 의료기기가 운송, 보관이나 저장과정에서 손상, 오염 또는 변질되지 않도록 포장하여야 한다.

③ 임상시험 실시 중인 의료기기의 설계상 중대한 변경이 있을 경우 의뢰자는 이러한 변경이 당해 의료기기의 안전성·유효성에 중요한 변화를 가져올 것인지를 평가하기 위하여 추가적으로 임상시험 결과를 확보하여야 한다.

제31조(임상시험에 사용되는 의료기기의 공급 및 취급) ① 의뢰자는 임

상시험용 의료기기를 관리자등에게 공급하여야 한다.

② 의뢰자는 심사위원회(시정승인 또는 보완 후 승인을 포함)와 식품의약품안전청장으로부터 임상시험계획서의 승인을 얻은 후 임상시험용 의료기기를 관리자등에게 공급하여야 한다.

③ 의뢰자는 관리자등이 임상시험용 의료기기를 취급하고 보관하는 방법에 대해 문서화된 절차를 가지고 있어야 하며, 이 절차에는 적절하고 안전한 인수·취급·보관·미사용 임상시험용 의료기기의 피험자로부터의 반납 및 의뢰자에 대한 반납 등에 대한 방법이 포함되어야 한다.

④ 의뢰자는 임상시험용 의료기기를 적시에 공급하여야 하며, 임상시험기관으로의 공급, 임상 시험기관의 인수, 임상시험기관으로부터의 반납 및 폐기에 관한 기록을 유지하여야 한다.

⑤ 의뢰자는 임상시험용 의료기기에 고장 등 문제가 발생하거나 임상

시험의 종료(조기종료 포함) 또는 사용기간의 만료 등에 의한 임상시험용 의료기기의 회수체계를 확립하고 이를 문서화하여야 한다.

제8장 보고 및 기록의 보존

제32조(기록 및 보고) ① 시험책임자는 의뢰자에게 보고하는 증례기록서나 다른 모든 보고서에 포함된 자료가 정확하고, 완결되며, 읽기 쉽고, 시기적절하도록 하여야 한다.

② 근거문서에서 유래되어 증례기록서에 기재된 자료는 근거문서와 일치해야 하며, 일치하지 아니한 내용에 대해서는 설명이 첨부되어야 한다.

③ 의뢰자는 시험책임자나 시험담당자에게 증례기록서 상의 기재 내용을 변경 또는 정정하는 지침을 제공하여야 하고 모니터요원 등 의뢰자의 위임을 받은 자가 증례기록서 상의 내용을 변경 또는 정정할 경우 이와 같은 과정이 필요한 상황과 이를 문서화하는 방법 및 사후에 시험책임자의 확인을 받는 절차 등에 관한 지침서를 마련하여야 한다. 이 경우 증례기록서 상에 기재된 내용을 변경하거나 정정하는 자는 의뢰자가 제공한 수정 지침에 따라 원래의 기재 내용을 알아볼 수 있도록 수정하고, 수정일과 서명 및 수정 이유를 기술함으로써 점검기록이 유지되도록 하여야 한다.

④ 시험책임자는 위 3항의 규정에 의한 변경이나 정정사항 등에 관한 기록을 보존하여야 한다.

⑤ 시험책임자는 기본문서 및 관련규정에서 정한 임상시험 관련 문서

(전자문서 포함)를 보존하여야 하며, 이들 문서가 사고 등에 의해 조기에 파손 또는 분실되지 않도록 하여야 한다. 다만, 결과보고서 작성 완료(식품의약품안전청장의 실태조사가 필요한 경우에는 실태조사 완료) 이후에는 이들 문서를 보관책임자에게 인계하여야 한다.

제33조(진행상황 보고) ① 시험책임자는 적어도 연 1회 이상 또는 심사위원회의 요청이 있는 경우 임상시험의 진행 상황에 관한 서면 요약을 심사위원회에 제출하여야 한다.

② 시험책임자는 피험자에 대한 위험을 증가시키거나 임상시험의 실시에 중대한 영향을 미치는 변화 또는 변경에 대하여 의뢰자 및 심사위원회에 신속히 문서로 보고하여야 한다.

제34조(안전성 관련 사항의 보고) ① 시험책임자는 임상시험계획서나 임상시험자 자료집 등에서 즉시 보고하지 않아도 된다고 명기한 것을 제외한 모든 심각한 이상반응/이상의료기기 반응을 즉시 의뢰자에게 알려야 하며, 임상시험계획서에 기술한 기일 내에 상세한 내용이 포함된 추가 보고를 문서로 하여야 한다. 이 경우 피험자의 신원을 보호하기 위하여 피험자의 성명, 주민등록번호 및 주소를 기재하는 대신 피험자식별코드를 사용하여야 하며, 심각한 이상반응/이상의료기기 반응의 보고에 관한 관련 지침이 있는 경우 시험책임자는 이에 따라야 한다.

② 시험책임자는 안전성 평가에 매우 중요하다고 임상시험계획서에서 명시된 이상반응, 이상의료기기 반응이나 실험실검사치의 이상 등에 대하여 임상시험계획서에서 정한 기간 및 보고 방법에 따라 의뢰자에

게 보고하여야 한다.

③ 피험자가 사망한 경우 시험책임자는 의뢰자와 심사위원회에게 부검보고서(부검을 실시한 경우에 한함)와 사망진단서 등의 추가적인 정보를 제공하여야 한다.

제35조(이상반응의 보고) ① 의뢰자는 그 밖에 관련된 시험자, 심사위원회 및 식품의약품안전청장에게 중대하고 예상 하지 못한 모든 이상반응을 다음 각 호에서 정한 기간 내에 가능한 신속히 보고하여야 한다.

1. 사망을 초래하거나 생명을 위협하는 경우에는 의뢰자가 이 사실을 보고받거나 알게 된 날로부터 7일 이내. 이 경우 상세한 정보를 최초 보고일로부터 8일 이내에 추가로 보고하여야 한다.

2. 그 밖에 중대하고 예상하지 못한 모든 이상반응의 경우에는 이 사실을 보고받거나 알게 된 시점으로부터 15일 이내 의뢰자 및 심사위원회에 별지 제9호서식에 의한 이상의료기기반응보고서를 제출하여야 하며 심사위원회는 15일 이내 별지 제10호 서식에 의한 이상의료기기 반응 평가서를 책임연구자에게 통보하여야 한다.

② 의뢰자는 제1항의 보고와 관련하여 추가적인 안전성 정보를 주기적으로 해당 이상반응이 종결(해당 이상반응의 소실 또는 추적조사의 불가 등)될 때까지 보고하여야 한다.

③ 의뢰자가 이상반응을 보고하고자 하는 경우에 이상반응보고서에 보고받은 내용을 첨부하여 제출하여야 한다.

제36조(임상시험의 조기종료 또는 일시중지의 보고) 임상시험이 조기

종료되거나 일시 중지된 경우에 의뢰자는 시험책임자 및 심사위원회에 해당 사실과 사유를 신속히 문서로 보고하여야 하며, 다기관임상시험의 경우에는 다른 임상시험기관의 시험책임자에게도 해당 사실과 사유를 문서로 보고하여야 한다.

제37조(임상시험 완료보고) 임상시험이 완료(조기 종료 포함)된 경우, 시험책임자는 임상시험결과 요약자료와 함께 임상시험 완료 사실을 종료일부터 20일 이내에 심사위원회에 보고하여야 한다.

제38조(임상시험결과보고서) 임상시험이 종료 또는 조기 종료된 경우 의뢰자는 다음 각 호의 사항이 포함된 임상시험결과보고서를 작성하여 식품의약품안전청장에게 관련규정에 따라 제출하여야 한다.

1. 임상시험의 목적
2. 실시기관명 및 주소
3. 시험책임자, 담당자, 공동시험자 및 관리자의 성명 및 직업
4. 의뢰자명 및 주소
5. 임상시험용 의료기기의 품목명, 형명(모델명), 제조회사, 원자재, 형상·구조 및 치수, 성능
6. 당해 의료기기의 사용목적(대상 질환)
7. 임상시험기간
8. 임상시험방법
 - 가. 피험자의 선정기준, 제외기준, 목표한 피험자의 수 및 그 근거
 - 나. 조작방법 또는 사용방법과 그 설정사유
 - 다. 대조시험용 의료기기를 사용하는 경우 품목허가번호, 품목명,

형명(모델명), 제조회사, 원자재, 형상·구조 및 치수, 성능 및 그 선택사유

라. 병용요법의 그 유무 및 병용요법 사용시 그 방법

마. 관찰항목, 임상검사항목 및 관찰 검사방법

바. 평가기준, 평가방법 및 해석방법 (통계분석방법)

사. 이상반응을 포함한 안전성의 평가기준 및 평가방법

9. 임상시험의 실적

가. 계획된 수

나. 실제 대상수

다. 완료된 수

라. 중도탈락자수 및 이유

마. 이상반응에 대한 사항

10. 증례기록 요약

11. 임상시험계획서 변경 시 그 내용(식품의약품안전청장으로부터 변경승인을 받은 경우 승인일자 포함)

12. 그 밖의 필요하다고 인정되는 사항

제39조(기록의 보존) ① 의뢰자는 임상시험과 관련하여 [부록]에서 정한 의뢰자가 보관하여야 하는 기본문서 및 그 밖의 자료를 품목허가일(허가조건이 있는 경우 허가조건 삭제일)부터 3년간 보존하여야 한다. 다만, 식품의약품안전청장이 지시하거나 의뢰자가 그 필요성이 있다고 판단한 경우에는 보존기간을 연장하여야 한다.

② 임상시험용 의료기기의 개발이 중단된 경우, 의뢰자는 시험자, 임

상시험기관 및 식품의약품안전청장에게 이를 보고하고, 의뢰자가 보관하여야 하는 기본문서 및 그 밖의 자료를 공식적인 중단일로부터 3년간 보존하여야 한다.

③ 의뢰자는 자료의 보존 필요성 및 보존 기간에 대해 시험자 및 임상시험기관의 장에게 문서로 알려야 하고, 더 이상 자료의 보존이 필요없다고 의뢰자가 판단한 경우 의뢰자는 반드시 이 사실을 문서로 시험책임자 및 임상시험기관의 장에게 알려야 한다.

④ 시험책임자는 결과보고서 작성완료(식품의약품안전청장의 실태조사가 필요한 경우에는 실태조사 완료)이후에는 관계 법령에 따라 임상시험이 완료된 기본문서 및 임상시험 관련 문서를 문서보관책임자가 완료일로부터 최소 3년간 보관하여야 하며, 허가용 임상시험인 경우 해당 임상시험 의료기기 허가일로부터 3년간 보관하여야 한다.

제40조(사무규정변경) 본 사무규정의 변경은 재적의원 과반수 출석에 출석의원 과반수 찬성으로 결정하고 병원장에게 보고한다.

제41조(기본문서의 종류, 보관방법 및 보관책임자) ① 의료기기 임상시험 기본문서의 종류, 목적 및 보관책임자는 부록과 같다. <종전의 제목 외의 부분에서 이동>

② 시험기관의 장, 시험책임자 및 의뢰자는 제1항의 규정에 따른 기본문서를 보관하는 장소를 따로 준비하고, 이들 문서가 사고 등에 의해 조기에 파손 또는 분실되지 않도록 하여야 한다.

부칙 <제476호, 2025.12.12.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <제486호, 2026.6.26.>

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

임상시험기본문서의 종류, 목적 및 문서별 **보관책임자**

I. 개 요

임상시험기본문서(이하 "기본문서"라 한다)라 함은 임상시험의 수행과 그로부터 얻어진 자료의 질에 대하여 개별적 또는 전체적인 평가가 가능하도록 해 주는 문서를 말한다. 이 문서들은 시험자, 의뢰자 및 모니터요원이 의료기기 시행규칙 제13조 및 이 기준을 준수하였음을 입증하는 역할을 한다.

기본문서는 다음과 같은 중요한 기능을 갖는다.

첫째, 시험자/임상시험기관 및 의뢰자가 기본문서를 적절하게 정리·보존함으로써 시험책임자, 의뢰자 및 모니터가 임상시험을 성공적으로 관리하는 데 많은 도움이 된다.

둘째, 기본문서들은 임상시험이 타당하게 수행되었고 수집된 자료가 정확함을 확인하기 위하여 의뢰자가 독립적으로 실시하는 모니터링 및 식품의약품안전청장이 실시하는 실태 조사의 검토대상이 된다.

이러한 기본문서는 크게 임상시험의 진행 단계에 따라 임상시험 실시 전, 임상시험 실 시중 및 임상시험 완료 또는 종료 후로 나뉜다. 다음 II 내지 IV에서는 각 기본 문서의 목적 및 해당 문서가 시험자/임상시험기관, 의뢰자, 또는 양자 모두 중 어디 에 보존·정리되어야 하는지에 대하여 기술하고 있으며, 개별 문서들을 쉽게 확인할 수 있다는 전제하에 문서들을 조합하는 것이 가능하다.

사전에 이들 기본문서를 정리·보존할 수 있는 임상시험 기본문서파일은 해당 임상시험이 실시되기 이전에 시험자/임상시험기관 및 의뢰자 측에 준비되어 있어야 한다. 임상시험이 최종 종료되기 이전에 모니터요원은 시험자/임상시험기관 및 의뢰자의 기본문서를 검토하고, 이들이 적절하게 정리·보존되어 있는지를 확인하여야 한다.

기본문서는 의뢰자의 모니터링과 식품의약품안전청장의 실태 조사시 제공되어야 한다.

Ⅱ. 임상시험 실시 전에 확보되어야 하는 기본문서의 종류, 목적 및 **보관 책임자**는 다음과 같다.

번호	문서제목	목 적	보관책임자	
			임상시험기관/ 시험책임자	의뢰자
1	임상시험자자료집	임상시험용 의료기기에 관한 최신의 과학적 정보를 시험자에게 제공하였음을 문서화하기 위함	✓	✓
2	승인된 임상시험 계획서 (임상시험변경계획서), 증례기록서 서식	시험자와 의뢰자가 임상시험 계획서(임상시험변경계획서) 및 증례기록서 서식에 대하여 합의하였고, 이들이 승인되었음을 확인하기 위함	✓	✓
3	피험자에게 제공되는 정보 · 동의서 서식 및 피험자설명서 · 그 밖의 문서화된 정보	피험자의 동의를 문서화하기 위함 피험자가 임상시험에 대한 내용을 충분히 제공받은 상태에서 동의하였음을 문서화하기 위함	✓ ✓	✓ ✓
4	계약서 등 임상시험의 재정에 관한 사항	의뢰자와 시험책임자/임상시험기관의 장 사이에 임상시험의 재정에 관한 사항이 합의되었음을 문서화하기 위함	✓	✓
5	피험자 보상에 관한 사항 (필요한 경우, 임상시험 보험 포함)	임상시험에서 발생한 피험자의 손상에 대하여 보상이 이루어짐을 문서화하기 위함	✓	✓
6	임상시험 관련 다음 당사자들이 서명한 합의문서 · 시험책임자/임상시험기관의 장과 의뢰자 · 기타	임상시험 관련 당사자 간의 합의사항을 문서화하기 위함	✓ ✓	✓ ✓

번호	문서제목	목 적	보관책임자	
			임상시험기관/ 시험책임자	의뢰자
7	다음 사항에 대하여 날짜가 기재된 심사위원회의 승인통보서 또는 의견서 · 임상시험계획서(임상시험 변경계획서) · 증례기록서 서식 · 동의서 서식 및 피험자설명서 · 피험자에게 제공되는 문서화된 그 밖의 정보 · 피험자 보상에 관련된 사항 · 기타	임상시험의 실시가 임상시험기관의 심사위원회로부터 검토 및 승인되었음을 문서화하고, 이들 문서의 개정번호 및 날짜를 확인하기 위함	✓	✓
8	심사위원회의 구성에 관한 사항	심사위원회의가 이 기준에서 정한 바에 따라 구성되었음을 문서화하기 위함	✓	✓ (필요한 경우)
9	식품의약품안전청장의 임상시험계획서 승인통보서	식품의약품안전청장이 해당 임상시험의 실시를 승인하였음을 문서화하기 위함	✓	✓
10	시험자의 자격을 증명하는 이력서와 그 밖의 관련 문서	시험자가 임상시험을 수행할 수 있고, 피험자의 의료적 문제에 대하여 적절한 조치를 취할 수 있는 자격과 경험을 갖고 있음을 문서화하기 위함	✓	✓
11	임상시험계획서에 포함된 실험실적 검사를 포함한 관련 검사의 정상 범위	이들 검사의 정상 범위를 문서화하기 위함	✓	✓
12	임상시험계획서에 포함된 실험실적 검사를 포함한 관련 검사에 대한 다음 사항 · 증명서 또는 인증서 · 내·외부 정도관리 평가 결과 · 필요한 경우 그 밖의 타당성 확인 결과	해당 실험실 등이 필요한 검사를 수행하기에 적합하고 결과의 신뢰성을 확보하기 위함	✓	✓

번호	문서제목	목 적	보관책임자	
			임상시험기관/ 시험책임자	의뢰자
13	임상시험에 사용되는 의료기기 용기 및 포장에 첨부되는 표시기재사항의 견본	표시기재사항의 관련규정 준수 여부 및 피험자에게 제공되는 의료기기의 사용에 관한 정보가 적절함을 문서화하기 위함		✓
14	임상시험에 사용되는 의료기기 및 그 밖의 공급품의 취급에 관한 지침 (임상시험계획서 또는 임상시험자자료집에 포함되지 않은 경우에 한함)	임상시험에 사용되는 의료기기 및 그 밖의 공급품의 보관, 포장, 지급 및 반납 등에 필요한 지침을 문서화하기 위함	✓	✓
15	임상시험에 사용되는 의료기기 및 그 밖의 공급품의 배달/운송에 관한 기록	임상시험에 사용되는 의료기기 및 그 밖의 공급품의 배달/운송 일자, 제조번호, 운송 방법 등을 문서화하여, 이들 기록에 대한 추적이 가능하도록 하기 위함	✓	✓
16	배달/운송된, 임상시험에 사용되는 의료기기의 기준규격 및 자가 품질관리 시험성적서	임상시험에 사용되는 의료기기의 형상, 성능, 구조를 문서화하기 위함		✓
17	임상시험 실시 전 모니터링 보고서	임상시험기관이 해당 임상시험을 실시하는 데 적합함을 문서화하기 위함		✓
18	임상시험 개시 모니터링 보고서	시험책임자와 시험담당자와 함께 임상시험에 관한 제반 절차를 검토하였음을 문서화하기 위함	✓	✓

Ⅲ. 상기 Ⅱ의 기본문서에 추가하여, 임상시험 실시중에 확보되어야 하는 기본문서의 종류, 목적 및 **보관책임자**는 다음과 같다.

번호	문서제목	목 적	보관책임자	
			임상시험기관/ 시험책임자	의뢰자
1	최근 내용을 추가한 임상시험 자자료집	임상시험 중에 얻어진, 임상시 험용 의료기기에 관한 최신의 과학적 정보를 적시에 시험자 에게 제공하였음을 문서화하기 위함	✓	✓
2	다음 문서의 수정본 · 임상시험변경계획서 또는 증례기록서 서식 · 동의서 서식 및 피험자설 명서 · 피험자에게 제공되는 그 밖의 문서화된 정보	임상시험에 영향을 미칠 수 있는 관련 문서가 적절히 수 정되었음을 문서화하기 위함	✓	✓
3	다음 사항에 대하여 날짜가 기재된 심사위원회의 승인통 보서 또는 의견서 · 임상시험변경계획서 · 동의서 서식, 피험자설명 서, 그 밖의 피험자에게 제공되는 문서화된 기 정 보의 수정본 · 제공된 그 밖의 문서 · 임상시험의 진행에 관한 지속적 검토 (실시한 경우 에 한함)	개정 또는 수정된 이들 문 서가 임상시험기관의 심사 위원회로부터 검토 및 승인 되었음을 문서화하고, 이들 문서의 개정 번호 및 날짜 를 확인하기 위함	✓	✓
4	식품의약품안전청장의 임상 시험변경계획서 승인통보서	식품의약품안전청장이 해당 임상시험의 변경에 관한 사 항을 승인하였음을 문서화 하기 위함	✓	✓
5	새로 참여하는 시험자의 자 격을 증명하는 이력서와 그 밖의 관련 문서	시험자가 임상시험을 수행 할 수 있고, 피험자의 의료 적 문제에 대하여 적절한 조치를 취할 수 있는 자격 과 경험을 갖고 있음을 문 서화하기 위함	✓	✓

번호	문서제목	목 적	보관책임자	
			임상시험기관/ 시험책임자	의뢰자
6	임상시험계획서에 포함된 실험 실적 검사를 포함한 관련 검사의 정상 범위에 대한 수정	이들 검사의 수정된 정상 범위를 문서화하기 위함	✓	✓
7	임상시험계획서에 포함된 실험실적 검사를 포함한 관련 검사의 수정에 대한 다음 사항 · 증명서 또는 인증서 · 내·외부 정도관리 평가 결과 · 필요한 경우 그 밖의 타당성 확인 결과	해당 실험실적 검사 등이 임상시험 기간 내내 적합하고 결과의 신뢰성이 확보됨을 문서화하기 위함	✓	✓
8	임상시험에 사용되는 의료기기 및 그 밖의 공급품의 배달/운송에 관한 기록	임상시험에 사용되는 의료기기 및 그 밖의 공급품의 배달/운송 일자, 제조번호, 운송 방법 등을 문서화하여, 이들 기록에 대한 추적이 가능하도록 하기 위함	✓	✓
9	새롭게 제조된, 임상시험에 사용되는 의료기기의 기준규격 및 자가 품질관리 시험 성적서	임상시험에 사용되는 의료기기의 형상, 성능, 구조를 문서화하기 위함		✓
10	모니터링 방문 보고서	모니터요원의 방문 사실 및 모니터링 중 발견한 사실에 대해 문서화하기 위함		✓
11	모니터링 방문이 아닌 다음 사항에 의한 시험자 등과의 의사소통 내용 · 편지(전송, 전자우편 포함) · 회의록 · 전화통화 기록	행정사항, 임상시험계획서 미준수, 임상시험 수행, 이상반응 보고 등에 관한 합의나 중요한 의논의 결과를 문서화하기 위함	✓	✓
12	서명된 동의서	임상시험의 참여에 대한 동의가 이 기준 및 임상시험 계획서에 따라 임상시험 실시 이전에 얻어졌고, 임상시험자료에 대한 직접열람을 피험자나 대리인인 허용하였음을 문서화하기 위함	✓	

번호	문서제목	목 적	보관책임자	
			임상시험기관/ 시험책임자	의뢰자
13	근거문서	피험자의존재와 임상시험에서 얻어진 자료의 정합성을 증명하고, 임상시험, 의학적 처치, 환자 병력 등에 관련된 내용의 원본을 적절히 보존하기 위함	✓	
14	서명과 기재 날짜가 포함된 완결 증례기록서	시험책임자나 시험담당자가 증례기록서에 기재된 내용이 정확함을 확인하고, 이를 문서화하기 위함	✓ (사본)	✓ (원본)
15	증례기록서 수정에 관한 문서	최초 내용이 증례기록서에 기재된 이후 변경, 추가 또는 수정된 모든 내용을 문서화하기 위함	✓ (사본)	✓ (원본)
16	중대한 이상반응과 관련 보고 사항에 대하여 시험책임자가 의뢰자에게 통보한 내용	시험자가 의뢰자에게 중대한 이상반응 및 관련 보고 사항을 이 기준 제35조에 따라 통보하였음을 문서화하기 위함	✓	✓
17	중대한 이상반응 및 그 밖의 안전성 관련 사항에 대하여 의뢰자 또는 시험책임자가 식품의약품안전청장 및 임상시험기관의 심사위원회에 통보한 내용	의뢰자 또는 시험책임자가 식품의약품안전청장 및 임상시험기관의 심사위원회에 중대한 이상반응 및 관련 보고 사항을 이 기준 제26조제2항, 제38조제1항, 제38조제2항, 또는 제39조에 따라 통보하였음을 문서화하기 위함	✓	✓
18	안전성 관련 사항에 대하여 의뢰자가 시험책임자에게 통보한 내용	의뢰자가 시험책임자에게 안전성 관련 사항을 이 기준 제26조제2항에 따라 통보하였음을 문서화하기 위함	✓	✓
19	임상시험기관의 심사위원회에 대한 중간 또는 연차 보고서	이 기준 제37조제1항 또는 제39조제2항의 규정에 의한 보고 사항을 문서화하기 위함	✓ (해당하는 경우)	✓ (해당하는 경우)

번호	문서제목	목 적	보관책임자	
			임상시험기관/ 시험책임자	의뢰자
20	시험자 선별 기록 (Screening Log)	임상시험 실시 이전 시험자의 선별에 관한 내용을 문서화하기 위함	✓	✓ (필요한 경우)
21	시험자식별코드 명단	시험자가 임상시험에 참여 시 부여 받은 번호에 대한 해당 시험자의 명단이 비밀 보장된 상태로 시험책임자가 보유하고 있다는 것을 문서화하고, 응급상황 발생 시 시험자의 신원을 확인할 수 있게 하기 위함	✓	
22	시험자 등재 기록 (Enrollment Log)	시험자 번호가 시험자의 임상시험 참여 순서에 따라 부여되었음을 문서화하기 위함	✓	
23	임상시험기관에서의 임상 시험에 사용되는 의료기기에 대한 관리 기록	임상시험에 사용되는 의료기기가 임상시험계획서에 따라 사용되었음을 문서화하기 위함	✓	✓
24	서명록	증례기록서를 기재 또는 정정할 수 있는 시험자의 서명과 이름을 문서화하기 위함	✓	✓

IV. 상기 II 및 III의 기본문서에 추가하여, 임상시험이 완료(조기종료 포함)된 후에 확보되어야 하는 기본문서의 종류, 목적 및 보관책임자는 다음과 같다.

번호	문서제목	목적	보관책임자	
			임상시험기관/ 시험책임자	의뢰자
1	임상시험기관에서의 임상시험에 사용되는 의료기기에 대한 관리 기록	임상시험에 사용되는 의료기기가 임상시험계획서에 따라 사용되었고, 의뢰자로부터의 인수, 피험자에 대한 적용, 피험자로부터의 반납 및 의뢰자로의 반납에 대한 최종 기록이 일치되었음을 문서화하기 위함	✓	✓
2	임상시험에 사용되는 의료기기의 폐기에 대한 문서	미사용 임상시험용 의료기기 등의 폐기에 대한 사항을 문서화하기 위함		✓
3	임상시험을 완료(조기종료나 중도탈락 포함)한 피험자식별코드 명단	임상시험에 참여한 피험자에 대하여 추적관찰이 필요한 경우, 이들의 신원에 대한 비밀을 보장하면서 의뢰자와 합의한 기간 동안 보존하기 위함	✓	
4	감사확인서	감사가 실시되었음을 문서화하기 위함		✓ (실시한 경우)
5	임상시험 종료 모니터링 보고서	임상시험을 종료하기 위해 필요한 모든 업무가 수행되었고, 기본문서가 적절한 장소에 보존되었음을 문서화하기 위함		✓
6	심사위원회, 의뢰자 및 식품의약품안전청장(조기종료시)에게 제출한 임상시험 완료(조기종료)보고서	임상시험의 완료(조기종료를 포함)되었다는 사실을 문서화하기 위함	✓	✓
7	임상시험결과보고서	임상시험의 결과와 해석을 문서화하기 위함	✓	✓

국립공주병원 의료기기임상시험 심사위원회 표준작업지침서

(의료기기임상시험 사무절차규정 제6조3항 관련)

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 지침서는 임상시험에 관한 임상시험심사위원회의 일반적인 업무에 대한 표준작업을 규정함으로써, 임상시험의 정확성과 신뢰성 확보 및 피험자의 권익 보호 및 비밀보장이 적절히 이루어 질수 있게 함을 목적으로 한다.

제2조(권한) 국립공주병원(이하 "공주병원" 이라한다)에서 시행되는 의료기기 임상시험에 관한 사항을 심사하기 위하여 기관장은 위원회가 독립적으로 운영될 수 있도록 의료기기 임상시험 심사위원회(이하 "위원회"라 한다)를 둔다.

제3조(기본원칙) 임상시험의 기본원칙은 다음 각 호와 같다

1. 임상시험은 헬싱키 선언에 근거한 윤리규정, 임상시험 관리기준 및 관련규정에 따라 수행되어야 한다.
2. 임상시험으로부터 예측되는 위험과 불편 사항에 대한 충분한 고려를 통해 피험자 개인과 사회가 얻을 수 있는 이익이 그 위험성을 상회 또는 정당화 할 수 있다고 판단되는 경우에 한하여 임상시험을 실시하여야 한다.
3. 피험자의 권리, 안전, 복지는 우선 검토의 대상으로 과학과 사회의 이익보다 중요하다.

4. 해당 임상시험에 사용되는 의료기기에 대한 임상 및 비임상 관련 정보는 실시하고자 하는 임상시험에 적합한 것이어야 한다.
5. 임상시험은 과학적으로 타당하여야 하며, 임상시험계획서는 명확하고 상세히 기술되어야 한다.
6. 임상시험은 식품의약품안전청장이 승인한 임상시험계획서에 따라 실시하여야 한다.
7. 피험자에게 제공되는 의학적 처치나 결정은 의사 등의 책임 하에 이루어져야 한다.
8. 임상시험 수행에 참여하는 모든 사람들은 각자의 업무 수행을 위한 적절한 교육·훈련을 받고, 경험을 갖고 있어야 한다.
9. 임상시험 참여 전에 모든 피험자로부터 자발적인 임상시험 참가 동의를 받아야 하며 계획서 승인 이전에 피험자를 임상시험에 참여시키지 않아야 한다.
10. 모든 임상시험 관련 정보는 정확한 보고, 해석, 확인이 가능하도록 기록·처리·보존 되어야 한다.
11. 피험자의 신원에 관한 모든 기록은 관련규정에 따라 비밀보장이 되어야 한다.
12. 임상시험은 신뢰성을 보증할 수 있는 체계 하에서 실시되어야 한다.

제2장 위원회의 권한

제4조(위원회의 권한 범위 및 위원회 심사대상) ① 국립공주병원에서

수행되거나 다음에 해당되는 임상시험 가운데 위원회의 승인을 받은 임상시험에 참여하는 모든 피험자들을 의뢰자와 무관하게 보호할 권한을 위원회에 부여한다.

1. 본 기관에 의해 후원되었거나,
2. 본 기관에 의해 수행되거나, 본 기관에 소속된 개인이나 단체의 책임 하에 수행될 경우,
3. 본 기관에 소속된 개인이나 단체가 본 기관의 재산이나 설비를 사용하여 임상시험을 수행하는 경우,
4. 피험자나 피험자후보를 확인하고 접촉하는데 본 기관의 비공개 정보가 사용되는 경우

② 본 위원회에서 심사를 받아야 하는 인간을 대상으로 하는 연구에서 "연구"라 함은 생명의학 관련 연구개발, 검사 또는 평가를 포함하여 지식의 일반화를 증진시키거나 지식의 일반화에 기여하고자 하는 각종 연구 및 체계적 조사를 의미한다. 연구 활동에는 시연 및 서비스 프로그램 등도 포함한다. 또한 "비치료적 연구" 라 함은 인간을 대상으로 하는 연구가 피험자의 질병에 대한 진단, 치료, 예방과 무관하며, 순전히 과학적인 이유로만 시행되는 연구를 말한다.

제5조(중간보고서 요구 및 감독의 권한) 위원회는 임상시험 내용이 피험자에게 미치는 위험의 정도에 따라 시험책임자에게 적절한 주기로 보고하도록 지시하고 제출된 임상시험 중간 보고서를 검토할 의무와 권한을 가진다. 중간보고서는 적어도 1년 1회 이상 제출하여야 한다. 위원회, 또는 위원회가 적절하다고 인정한 제3자는 동의획득과정을

비롯한 인간을 대상으로 하는 임상시험의 모든 과정을 감독할 권한을 가진다.

제6조(승인된 임상시험을 중지 또는 보류할 권한) 위원회는 임상시험 진행 도중 피험자에게 예기하지 않았던 중대한 위험이 발생했을 경우나, 관련 법률 및 규정, 또는 위원회의 요구나 결정 사항에 대하여 심각하게 위반했거나 반복적으로 지키지 않은 경우에 승인된 임상시험을 중지 혹은 보류할 의무와 권한을 가진다.

제7조(임상시험을 제한할 권한) 정당한 이유가 있을 경우에 위원회는 임상시험을 제한할 의무와 권한이 있다. 임상시험의 일부분이라도 관련 법규나 위원회의 요구사항이나 결정사항에 위배될 경우, 위원회는 제반 미준수 사항들이 준수될 시점까지 임상시험을 제한할 수 있다.

제3장 위원회의 조직

제8조(기관의 최고 행정체계 및 위원회의 구성) ① 위원회의 위원장은 위원회 결정사항을 기관장에게 보고한다.

② 기관장은 위원회의 위원을 위촉한다. 위촉된 위원들은 회의에서 다수결에 의해 위원장을 호선한다.

③ 위원장은 전문간사, 부위원장, 행정간사를 임명한다.

제9조(기관내 타위원회 및 타과의 장) ① 위원회는 타위원회나 타과로부터 독립적이다.

② 기관장은 위원회가 승인한 임상시험을 추진한다.

③ 기관장, 기관의 어떠한 부서나 위원회도 위원회가 반려한 임상시험

을 승인할 수 없다.

제10조(시험책임자) ① 시험책임자는 인간을 대상으로 하는 임상시험을 위원회의 승인 없이 수행할 수 없다.

② 시험책임자는 임상시험을 수행하기에 필요한 교육 및 훈련을 받고 충분한 경험을 갖고 있어야 하며, 최근 이력서나 기타 관련 문서를 통해 이를 입증할 수 있어야 한다.

③ 시험책임자는 중요한 임상시험 관련 업무를 시험자들에게 위임한 경우, 이들이 임상시험을 수행하기에 필요한 교육 및 훈련을 받게 할 책임을 지니며, 이들의 명단을 확보 및 유지하여야 한다.

제11조(위원회 심사 면제 대상) 전문간사에 의해서 아래와 같은 연구로 판단될 경우에는 심사에서 제외하고 그 결과를 심사위원회에 보고한다.

1. 교육적 검사, 설문 조사, 면접 조사 또는 대중의 행동 관찰을 수반하는 임상시험의 경우, 피험자의 신원이 직접적으로나 간접적으로 확인될 수 없는 경우로서 피험자의 반응이 임상시험 이외에서 발표되었을 때 피험자가 민사, 형사상의 책임을 지게 되거나 피험자의 경제적 상태, 구직 가능성 및 평판에 손상을 끼칠 위험이 존재하지 않는 경우.

2. 기존의 자료, 문서, 기록, 병리적 표본, 진단 표본 등을 대상으로 하는 임상시험으로서 이 자료들을 공개적으로 얻을 수 있거나, 이러한 정보가 직접적으로 또는 피험자와 연결된 식별자 (identifier)를 통해 피험자를 식별할 수 없는 방법으로 기록된 경우

3. 공공 보조 또는 서비스 프로그램과 관련된 취득절차, 보조금 등에 대한 사항을 임상시험, 평가, 기타의 방법으로 검토하는 경우
4. 시판중인 의료기기의 허가 사항에 대한 임상적효과 관찰 및 이상반응조사를 위하여 실시하는 실험
5. 삭제
6. 의료기기 임상시험은 제외 된다.

제4장 위원회의 구성과 관리

제12조(위원회 구성) 위원회는 임상시험의 윤리적·과학적·의학적 측면을 검토·평가할 수 있는 경험과 자격을 갖춘 5인 이상으로 구성을 하되, 의학·치의학·한의학·약학·간호학 또는 의공학을 전공하지 않은 사람 1명 이상과 해당 임상시험기관과 이해관계가 없는 사람 1명 이상을 포함한다. 위원은 다음의 자중에서 병원장이 위촉하며, 임기는 2년이다.

1. 의학, 치의학, 한의학에 관한 전문지식이 있는 자
2. 약학에 관한 전문지식이 있는 자
3. 간호학 또는 의공학에 관한 전문지식이 있는 자
4. 의학, 치의학, 한의학, 약학, 간호학 또는 의공학을 전공하지 않은 자
5. 삭제
6. 국립공주병원과 이해관계가 없는 자

제13조(위원회 임명조건) 위원들은 다음과 같은 조건으로 위원회에 임

명된다.

1. 위원들은 회의시작 시에 이해갈등의 소지여부를 밝혀야 한다. 또한 해당 임상시험계획에 대한 사항에 논의나 결정에 참여할 수 없다. 이에 관한 사항은 기록으로 남긴다.
2. 위원들은 임기가 시작될 때 다음과 같은 사항에 대한 비밀보장에 대한 동의에 서명해야 한다.
가. 심사, 신청서, 관련자료
나. 위원회 업무 중 노출되는 대상자의 개인정보와 비밀
다. 회의 중 논의된 내용
3. 자신의 성명, 직업, 소속을 공개할 의사가 있어야 한다.
4. 위원회와 관련된 모든 재정적인 책임, 심사와 관계된 보수나 지출의 환급에 대해 문서화하여야 하며 요청이 있을 경우 공개에 대하여 동의할 수 있어야 한다.

제14조(심사위원회의 임무) ① 심사위원회는 피험자의 권리·안전·복지를 보호해야 하며, 취약한 환경에 있는 피험자가 임상시험에 참여하는 경우에는 그 이유의 타당성을 면밀히 검토하여야 한다.

② 심사위원회는 해당 임상시험에 대한 관리 및 심의 등을 위하여 다음 각 호의 문서를 확보하여야 한다.

1. 임상시험(변경)계획서
2. 피험자 서면동의서 서식
3. 피험자에게 제공되는 서면정보(피험자설명서를 포함한다)
4. 임상시험자자료집

5. 안전성정보

6. 피험자에게 제공되는 보상에 대한 정보

7. 시험책임자의 최근 이력,경력, 임상시험관련 교육 및 훈련에 관한 문서

8. 표준작업지침서 등 심사위원회의 임무 수행에 필요한 서류

9. 피험자 모집방법(광고등을 포함한다)

③ 심사위원회는 시험책임자가 제출한 임상시험과 관련된 사항을 30일 이내에 검토하고, 별지 제4호서식에 의한 심사결과 통지서를 책임자에게 통보하여야 한다.

④ 시험책임자는 제3항에 따른 임상시험심사위원회의 결정에 불복할 경우 별지 제5호서식에 의한 임상시험연구재심사 의뢰서를 15일 이내에 임상시험심사위원회에 제출하여야 하며, 심사위원회는 7일 이내에 이를 검토하고, 그 결과를 책임자에게 통보하여야 한다.

⑤ 심사위원회는 시험책임자의 최근 이력 및 기타 경력에 관한 문서로부터 시험책임자가 해당 임상시험을 수행하기에 적합한지 여부를 검토하여야 한다.

⑥ 심사위원회는 실시 중인 임상시험에 대해 적어도 1년에 1회 이상 지속적으로 검토를 수행하여야 한다. 이 경우 검토의 주기는 피험자에게 미칠 수 있는 위험의 정도에 따라 적절히 정할 수 있다

⑦ 피험자가 임상시험에 참여하는 대가로 금전적 보상을 받는 경우 그 보상액 및 보상방법과 금전적 보상이 피험자의 임상시험 참여에 부당한 영향을 미치지 않는지 여부를 검토하도록 한다.

⑧ 피험자가 임상시험에 참여하는 대가로 금전적 보상을 받는 경우 심사위원회는 그 지급방법, 금액, 지급시기 등 금전적 보상에 관한 정보가 피험자 설명서 또는 그 밖에 피험자에게 제공되는 문서에 사전 명기되어 있음을 확인 하고, 임상시험을 종료하지 못한 피험자에 대한 보상 방안이 제시되어야 한다.

⑨ 임상시험용 의료기기를 생명에 위협을 주는 중대한 질환자 등에 치료적 사용을 위하여 제출된 임상시험용 의료기기의 사용목적 및 사유, 그 밖의 관련 문서 등이 윤리적인 측면을 충분히 고려하고 있는지 여부를 검토하여야 한다.

⑩ 제9항의 규정에 의한 사용승인 대상은 생명을 위협하는 중대한 질환 등을 가진 환자를 치료하기 위한 경우나 대체의료기기 또는 의료기술 등에 의한 치료법이 없어 만족할 만한 치료효과를 기대하기 어려운 질환의 경우에 한한다.

⑪ 제9항의 규정에 불구하고 의사 등이 심각하거나 긴박하게 생명을 위협하는 응급상황으로 판단하여 임상시험용 의료기기를 응급 사용하고자 하는 경우에는 임상시험실시기관의 임상시험심사위원회의 승인이전에 이를 사용할 수 있다.

⑫ 의사 등이 심각하거나 긴박하게 생명을 위협하는 응급상황으로 판단하여 임상시험용 의료기기를 사용한 경우, 응급 사용 후 7일 이내에 관련 자료를 제출받아 윤리적인 측면을 충분히 고려하고 있는지 여부를 검토하도록 한다.

⑬ 제10항의 규정에 의한 의사등은 해당질환에 대하여 전문적 지식과

윤리적 소양을 갖춘 자로서 청장이 지정하는 임상시험실시기관에 소속된 자이어야 한다.

⑭ 임상시험 진행사항에 대하여 필요하면 시험책임자에게 적절히 보고를 받거나 직접 조사할수 있도록 한다.

⑮ 심사위원회의 위원명단, 심사기록 및 그 밖의 관련 자료나 문서를 보존하여야 하며, 이들 문서가 사고 등에 의해 조기에 파손 또는 분실되지 않도록 사전 조치하여야 한다.

⑯ 피험자의 시험참가 동의가 적절하게 얻어지지 않거나 임상시험이 계획서에 따라 진행되지 아니한 경우 또는 중대한 이상반응이 나타난 경우에는 임상시험 일부 또는 전부에 대하여 중지명령 등 필요한 조치를 임상시험책임자에게 통보한다.

⑰ 위원회는 문서화된 지침서에 따라 업무를 수행하여야 하며, 제반 활동 및 회의에 대한 기록을 유지하고, 관리기준 등 관련규정을 준수하여야 한다.

⑱ 위원의 명단과 이들의 자격을 기재한 문서를 비치 관리하여야 한다.

제15조(위원장) 위원회에 위원장 1인을 두되 위원장은 심사위원회 위원

중에서 호선하고, 임기는 2년이며, 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 위원장은 모든 적용 가능한 규제조항의 준수를 확인할 책임을 가진다.
2. 위원장은 위원회를 운영하고, 관계법규에 따라 피험자의 권리와 복지에 관한 문제들을 위원회에 상정한다.

3. 위원장은 위원회 회의 진행에 책임을 지고 위원회에 의해 작성되는 문서에 서명을 한다.
4. 위원장은 위원회의 회무를 통할하며 각 심사 위원회를 대표한다.
5. 위원장은 피험자의 권리보호 및 안전·복지를 보장하기 위하여 추가적인 정보가 필요한 경우에는 시험자에게 추가적인 정보의 제공을 요구할 수 있다.
6. 위원장은 위원회의 심사에 참여한 위원과 시험자 및 의뢰자와 관련이 없는 자에 한하여 결정과정에 참여하게 하거나 의견을 제시할 수 있도록 하여야 한다.
7. 위원장은 시험책임자가 위원회의 위원에게 영향을 미치거나 해당 임상시험과 관련된 사항의 결정과정에 참여할 수 없도록 하여야 한다.
8. 위원장은 임무의 특성에 따라 간사에게 특정한 임무를 위임할 수 있다.

제16조(전문간사) 위원장이 경험이 많은 위원 중에서 전문간사를 임명하고, 임기는 2년이며 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 위원과 직원에 대한 교육을 실시
2. 임상연구의 윤리와 연관된 최신의 쟁점 및 최신의 문헌에 대해 정보를 갱신하여 위원들에게 제공
3. 제출된 임상시험자료의 심사 제외여부 및 신속심사 대상여부 판단
4. 신속심사를 포함하여 위원장이 위임하는 임무를 수행한다.

제17조(의료기기관리자) 병원장은 임상시험관련 업무를 수행하기 위하

여 의료기기관리자를 임명하고, 임기는 2년이며 다음 각 호의 업무를 수행 한다.

1. 임상시험용 의료기기는 해당 임상시험기관의 관리자와 시험책임자가 관리 책임을 진다.
2. 관리자 또는 임상시험용 의료기기를 관리하는 시험책임자는 임상시험용 의료기기의 인수, 재고, 관리, 피험자별 적용방법, 반납등의 업무를 수행하고 관련 사항을 기록하며, 해당사항을 주기적으로 시험책임자에게 알려야 한다.
3. 2에 따른 기록에는 각 피험자별로 임상시험용 의료기기의 적용기간, 제조번호 또는 일련번호, 사용기한 또는 유효기간(필요한 경우만 해당된다)의료기기식별코드 및 피험자식별코드를 적어야 한다.
4. 관리자등은 각 피험자에게 임상시험계획서에 적힌 사용방법에 따라 각 피험자에게 사용되었는지를 확인하고 있는 의무기록을 유지하고 임상시험용 의료기기의 재고가 사용기록과 일치하는지의 여부를 확인하여야 한다.
5. 임상시험용 의료기기는 의뢰자가 지정한 조건과 관계법령에 따라 보관하여야 한다.
6. 시험책임자는 임상시험용 의료기기가 임상시험계획서에 따라 사용되고 관리되는지 여부를 확인하여야 한다.
7. 시험책임자, 시험담당자 또는 관리자는 각각의 피험자에게 임상시험용 의료기기의 정확한 사용방법을 설명하여야 하고, 피험자가 해당 지시 사항을 적절히 이행하고 있는지 확인하여야 한다.

제18조(행정간사) 위원회의 효율적인 업무지원을 위하여 행정간사 1인을 두되, 행정간사는 위원장이 임명하고, 임기는 2년이며 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 시험계획의 접수 및 심사이관
2. 시험비 실행예산서의 적정성 검토 및 수정, 보완요청
3. 심사관련 행정문서의 발급 및 회의록 작성
4. 위원회 및 시험책임자로부터 인계받은 기록 및 자료를 보관하여야 하며, 보안 유지

제19조(연구간호사) 병원장은 임상시험관련 업무를 수행하기 위하여 연구간호사를 둘 수 있으며, 다음과 같은 업무를 수행할 수 있다.

1. 연구시작단계
 - 가. 연구계획서, 증례기록서(Case report form : 증례기록서) 작성
지원 및 검토
 - 나. 연구계획서에 근거하여 시설 및 장비의 활용 가능성 검토
 - 다. 임상시험수행과 관련된 일정표 및 안내문 작성
 - 라. 연구시작 전 모임 계획 및 참석
2. 연구수행 단계
 - 가. 피험자 모집 안내 및 광고
 - 나. 피험자에게 연구에 대한 설명
 - 다. 피험자 스크리닝(screening) 및 결과 통보
 - 라. 의뢰자 또는 관련 기관에 피험자 등록 및 무작위배정
 - 마. 피험자 일정관리 : 방문일정에 대한 안내 및 예약

바. 연구진행 일정에 따라 활력증후의 측정과 기록, 검체 수집 및 처리

사. 피험자의 안전성 확인 및 의료기기 이상반응 보고

아. 검사결과 확인 및 시험자에게 통보

자. 증례기록서 기록 및 자료 입력 및 입력된 자료에 대해 관련 서류와 기재된 내용에 대한 확인

차. 의뢰자 및 시험자와의 모임을 통해 연구계획서 위반사항 및 준수여부 점검

카. 모니터 방문 준비 : 증례기록지, 근원 서류 준비

3. 연구종료 단계

가. 증례기록서 작성 완료

나. 연구비 정산 및 처리

다. 보고서 제출(IRB)

라. 식품의약품안전청(KFDA) 실사 준비 및 실사에 참여

제20조(회의) ① 위원회의 회의는 정규심사와 신속심사, 긴급회의로 구분하되, 정기회의를 실시하고, 임시회의는 위원장이 필요하다고 인정할 때에 이를 소집한다.

② 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개최하고, 출석위원 2/3이상의 찬성으로 결의한다.

③ 위원회의 회의는 회의개최 7일전에 우편 또는 전자메일로 회의안건과 함께 각 위원들에게 알려주어야 한다.

④ 시험책임자는 심사에 참여할수 없으나, 위원회에서 구두설명과 보

충자료 제출을 요구할 경우 이에 응하여야 한다.

- 제21조(교육 및 평가)** ① 임상시험관련자는 관련법규 및 표준작업지침서 등 심사위원회 운영에 필요한 교육(내부:년2회 또는 외부:년1회)을 이수하여야 한다.
- ② 교육 내용은 임상시험 관련 법령, 윤리 지침(헬싱키 선언 등), 의약품/의료기기 임상시험 관리기준 등을 포함한다. 행정간사는 위원별 교육 이수 현황을 관리하고, 이수증 등 증빙서류를 보관하여야 한다.
- ③ 신규 위원이 기본 교육을 이수하지 않은 경우 안전 심의에 참여할 수 없다. 정기 교육 미이수 위원에 대해서는 간사가 이수를 독려하며, 지속적인 미이수 시 위원장은 해당 위원의 심의 권한을 정지하거나 해촉을 건의할 수 있다.
- ④ 위원장은 위원의 교육 이수 실적 등을 매년 주기적으로 평가하여 연임 여부를 반영하여야 한다. 행정간사는 위원들의 최신 교육 이수 현황을 확인하고 위원장에게 보고 한다.

제22조(자문위원)

1. 위원회의 심사사항에 대하여 해당분야 전문가의 자문이 필요한 경우에는 자문위원을 둘 수 있으며, 자문위원은 위원장의 위촉에 의하여 위원장이 임명하며 자문료를 지급할 수 있다.
2. 자문위원은 위원회 회의에 참여할 수 있으나, 의결권은 없다. 자문위원의 임기는 2년으로 한다.

제23조(위원의 심사권 제한) 임상시험에 관여하거나 이해상충이 있는 위원은 해당 임상시험과 관련되는 심사에 참여할 수 없다.

- 제24조(이해상충)** ① 심사위원회는 피험자보호 및 연구윤리를 준수하기 위하여 연구와 관련하여 발생하는 정해진 한도 이상의 이해상충을 심의하고, 최소화하도록 심사위원회 위원과 시험책임자, 임상시험 관련 직원을 대상으로 적절한 서약을 하도록 할 수 있다.
- ② 심사위원회는 다음과 같은 경우, 당사자를 임상시험이나 심사 또는 직무에 참여를 제한하는 조치를 명하거나 권고할 수 있다.
1. 중대한 경제적 이득이 발생할 때
 2. 연구수행에 있어 어떤 역할을 맡을 때
 3. 기타 개인적인 이해관계가 발생할 때
- ③ 절차와 기준 및 상세내용은 심사위원회에서 별도로 정한다.

제5장 위원회의 기능

- 제25조(임상시험의 의뢰)** 임상시험연구를 희망하는 자는 별지 제1호서식에 의한 의료기기임상시험 계획승인신청서 또는 별지 제2호서식에 의한 의료기기임상시험 변경계획 승인신청서에 아래의 서류를 첨부하여 임상시험심사위원장(이하 "심사위원장"이라 한다)에게 제출하여야 한다.
1. 임상시험계획서(변경계획서를 포함한다)
 2. 피험자 서면동의서 서식
 3. 피험자에게 제공되는 서면 정보(피험자 설명서 포함)
 4. 피험자 모집 절차(광고 등을 포함한다)
 5. 임상시험 자료집

6. 안전성 정보

7. 피험자에게 제공되는 보상에 관한 정보

8. 시험책임자의 이력 및 경력

제26조(심의기준) 임상시험계획서의 심사에 있어 심사위원회는 다음과 같은 사항을 면밀히 검토하여 계획서를 평가하여야 한다.

1. 윤리적 검토

가. 피험자에 대한 위험부담이 최소화되어야 한다. (a) 실질적인 연구 계획에 적합하고 불필요하게 피험자를 위험에 노출시키지 않는 절차를 이용한다, (b) 가능한 한 피험자에게는 이미 시행되고 있는 표준 진단법 및 치료방법을 이용한다.

나. 만일 피험자에 대한 위험이 예측될 경우, 피험자에게 예측되는 이점과 연구결과로 기대될 수 있는 지식의 중요도가 조화를 이루도록 해야 한다. 심사위원회는 계획의 심사에 있어서, 연구에 참여한 피험자에 대한 위험과 이점을 우선적으로 고려해야 하며 연구에 의해서 얻어지는 지식에 따른 장기적 효과(예를 들어, 그 연구의 공공정책에 대한 효과)는 고려하지 않아야 한다.

다. 대상자의 선정은 공정해야 한다. 특히 어린이, 임산부와 같은 특수집단 또는 경제적, 교육적으로 취약한 환경에 있는 피험자를 대상에 포함하는 연구의 경우 헬싱키 선언에 따라 완전히 독립적인 위치에 있는 적절한 자격을 갖춘 사람의 동의를 받아야 하며) 피험자의 특수성을 충분히 고려하여, 예측되는 피해발생이 최소화 될 수 있도록 해야 한다.

라. 비 치료적 임상시험을 실시하고자 하는 경우, 임상시험의 윤리성 측면을 충분히 고려하고 있는지 여부를 검토해야 한다.

마. 심사위원회는 피험자 동의에 있어서 관리기준(피험자 동의)을 따를 것을 요구하여야 한다.

바. 피험자 또는 대리인의 사전 동의가 불가능하다고 계획서에 명시되어 있는 임상시험의 경우, 심사위원회는 제출된 계획서와 기타 관련문서 등이 임상시험의 윤리적 측면을 충분히 고려하고 있는지 여부를 검토해야 한다.

사. 임상시험에 따른 피해 발생 시 피험자에 대한 피해보상 및 치료대책이 충분히 마련되어 있는지 검토되어야 한다.

아. 피험자가 임상시험에 참여하는 대가로 금전적 보상을 받는 경우, 그 보상액 및 보상방법과 금전적 보상이 피험자의 임상시험 참여에 부당한 영향을 미치지 않는지 여부를 검토해야 한다.

자. 피험자가 임상시험에 참여하는 대가로 금전적 보상을 받는 경우, 심사위원회는 그 지급방법, 금액, 지급시기 등 금전적 정보가 피험자 설명서 또는 제공문서에 사전 명기되어 있음을 확인하고, 임상시험을 종료하지 못한 피험자에 대한 보상 방안이 제시되어 있는지 여부도 확인해야 한다.

2. 과학적 검토

가. 기존에 이미 유사한 임상시험이 시행된 사례가 있는지 충분한 자료를 연구자에게 제출하도록 요구하여, 그 임상연구의 필요성에 대해서 검토한다.

나. 무작위배정을 하는 연구의 경우, 연구자는 시험군과 대조군의 결과는 다르지 않다고 하는 귀무가설(null hypothesis)을 제시할 수 있어야 하며, 대조군은 현재 시험대상이 되는 질환에 있어서 가장 일반적으로 선택되는 표준 치료법이어야 한다.

제27조(심사 대상)

1. 병원 내에서 이루어지는 모든 임상시험 연구는 심사위원회의 심사 대상이 되고, 최소 7일전 위원회에 접수하여야 한다.
2. 모든 임상시험 결과보고서는 심사위원회의 심사대상이 된다.
3. 비임상연구계획서는 심사위원회 심사에서 제외함을 원칙으로 하며 그 결정은 전문간사가 한다.

제28조(심사절차) ① 임상시험(변경)계획서의 심사는 시험책임자의 신청에 의하며, 신청자는 다음의 서류와 함께 심사위원회가 정하는 관련 자료를 제출하여야 한다.

1. 임상시험계획서(변경계획서를 포함한다)
2. 피험자 서면동의서 서식
3. 피험자에게 제공되는 서면정보(피험자 설명서 포함)
4. 피험자 모집 절차(광고등을 포함한다)
5. 임상시험자자료집
6. 안전성정보
7. 피험자에게 제공되는 보상에 관한 정보
8. 시험책임자의 이력 및 경력

② 심사에서 보완 또는 반려된 임상시험계획에 대해서는 보완자료 등

을 서면 제출하여 재심사 받을 수 있으며, 심사위원회는 시험책임자 또는 그 시험의뢰자 등에 대하여 심사에 필요한 보완자료 또는 답변 제출을 요청할 수 있다.

③ 시험책임자는 계획서에 대한 승인을 심사위원회로부터 받고자 할 경우에는, 최신의 임상시험자자료집 사본을 제출하여야 하며, 만일 임상시험자자료집이 해당 임상시험 도중에 개정될 경우에는, 시험책임자는 개정된 임상시험자자료집 사본을 심사위원회에 제출하여야 한다.

④ 임상시험 도중 시험책임자는 검토 대상이 되는 모든 임상시험 관련 문서를 심사위원회에 제출하여야 한다.

제29조(심사결과의 판정) 심사결과의 판정은 다음 각 호에 기재된 방법에 의한다.

1. 승인 : 연구수행의 가치가 인정되고 계획서의 윤리적 또는 과학적 타당성에 문제가 없는 경우

2. 삭제

3. 시정승인 : 계획서의 윤리적, 과학적 타당성은 인정되나 계획의 변경 등 심사위원회의 권고 사항을 수정하여 신속심사를 통하여 승인

4. 보완 : 연구수행의 가치가 인정되는 경우로 기존 계획서의 연구수행 시 윤리적 또는 과학적 타당성에 문제점이 있으므로 계획서를 수정하여 정규심사를 통하여 승인

5. 반려 : 연구수행의 가치가 모호하거나 해당 연구 수행의 타당성을 입증할 자료가 불충분한 경우와 연구수행의 가치가 인정되나 연구수

행 시 발생하는 윤리적 또는 과학적 타당성에 문제가 있고 계획서의 수정이 용이치 않은 경우

6. 임상시험의 중지 또는 보류

제30조(심사 결과의 통지) ① 심사위원회는 심사결정 후 15일 이내에 일자와 결정사항이 명기된 심사통보서를 시험책임자에게 통지하여야 한다.

② 시험책임자는 해당 임상시험의 실시가 승인된 경우 ("시정승인 또는 보완 후 승인된 경우"를 포함한다) 심사통보서의 내용을 시험기관의 장에게 보고하여야하며, 시험기관의 장의 확인서를 받아 의뢰자에게 제공하여야 한다.

③ 결정사항의 통보는 다음 사항이 포함되어야 한다.

1. 심사된 임상시험계획서의 제목
2. 임상시험 계획서 또는 변경된 계획서의 명칭, 및 일자,
3. 증례기록서나 자료 및 동의 양식을 포함하여 심사된 서류의 문서명과 번호
4. 신청자의 이름과 직위
5. 심사위원회 소재지의 명칭
6. 심사 일자와 장소
7. 심사한 위원회의 명칭
8. 심사 결정 내용
9. 심사위원회의 권고 사항
10. 시정승인 또는 보완의 경우 변경을 위한 요건과 변경된 신청서의

재심 절차

11. 승인 결정이 난 경우 연구자의 책임 및 의무 사항
12. 심사위원회 승인 일자 및, 승인 유효기간과 심사위원회에 의한 지속심사 일정
13. 반려 결정의 경우 부결 사유
14. 위원장 서명 및 서명일자

제31조(이의신청) 결정에 대하여 불복할 경우에는 시험책임자가 직접 또는 서면으로 심사위원회에 신청할 수 있으며, 심사위원회에서는 신속심사를 실시하여, 5일 이내에 서면으로 시험책임자 및 의뢰자에게 신속히 통지한다.

제32조(임상시험의 계약)

1. 국립공주병원장은 신청된 임상시험 계획승인신청서에 대해 심사위원회 승인을 얻어 의뢰자와 [별표 2]에 의한 임상시험계약을 체결하여야 한다.
2. 제1항의 계약서에는 연구비의 규모 및 지급 방법, 조기종료 및 시험 중단 시 미사용 연구비의 반납 등 임상시험의 재정에 관한 사항이 명시되어야 한다.

제33조(준수에 대한 점검) ① 병원장은 다음 각 호의 경우에는 연구진행과정에서 승인된 연구 계획서에 준한 연구의 진행 여부를 점검할 수 있다.

1. 피험자에게 보통 수준 이상의 위험이 예상되는 연구
2. 이전에 심사위원회의 결정이나 요구사항을 준수하지 않았던 연구자

의 연구

3. 지속심사 또는 다른 정보원에 근거할 때 심사위원회의 허가없이 연구 변경을 할 우려가 있는 경우

② 심사위원회는 시험책임자가 계획서 등의 승인 이전에 피험자를 해당 연구에 참여시키지 않아야 한다.

③ 심사위원회는 해당 모든 연구에 있어 피험자에게 발생한 즉각적 위험 요소의 제거가 필요한 경우, 또는 모니터요원의 변경·응급 연락 전화번호의 변경 등과 같은 행정절차 관련사항에 대한 변경을 제외하고는 변경계획서에 대한 승인이 내려지기 이전에, 시험책임자가 당초 계획서와 다르게 연구하는 것을 금지해야 한다.

④ 어떠한 경우에도 심사위원회 심사 및 승인 이전에 변경된 계획서에 의하여 연구가 수행될 수 없다는 점을 보장하기 위하여, 다음 각 호에 대하여 무작위 점검을 시행할 수 있다.

1. 연구자 교육이나 연구자에게 제공되는 서류

2. 연구자에게 승인 내용을 통보하는 공문

3. 연구기록

제34조(신속보고) ① 시험책임자는 다음 각 호에 해당하는 사항에 대하여 이 사실을 보고받거나 알게 된 시점으로 부터 24시간 이내에 사유와 조치결과 보고서를 의뢰자 및 심사위원회에 보고하고, 계획서에 기술한 기일내에 문서로 상세한 내용이 포함된 추가 보고를 하고, 심사위원회의 승인을 받아야 한다.

1. 피험자에게 발생한 즉각적 위험요소의 제거가 필요하여 계획서와

다르게 임상시험을 실시해야만 하는 상황이 발생할 경우

2. 피험자에게 발생하는 위험요소를 증가시키거나 임상시험의 실시
중대한 영향을 미칠 수 있는 변경사항
3. 예상하지 못한 중대한 이상의료기기반응과 피험자의 안전성이나
임상시험의 실시에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 새로운 정보에 관
한 사항
4. 안전성 평가에 매우 중요하다고 계획서에서 명시된 이상반응이나
실험실 검사치의 이상, 기타 생명을 위협하는 경우 등
5. 기타 심사위원회가 신속한 보고를 요구하는 사항

② 시험책임자는 다음 각 호의 사항이 발생한 경우에는 신속하게 보고
하여야 한다.

1. 시험책임자는 피험자가 사망한 경우에는 부검보고서(부검을 실시
한 경우)와 사망진단서 등의 추가적인 정보를 이 사실을 알게 된 날
로부터 7일 이내에 의뢰자와 심사위원회에 보고하여야 한다.
2. 의뢰자와의 사전합의없이 임상시험을 조기종료 또는 일시 중지하
였을 경우, 7일 이내에 상세한 사유와 함께 의뢰자 및 심사위원회에
보고하며, 피험자에게 이 사실을 7일 이내에 알리고 적절한 조치와
추적 관찰이 이루어지도록 하여야 한다.
3. 심사위원회가 임상시험을 조기종료 또는 일시중지 시켰을 경우에
는 시험책임자는 이 사실을 의뢰자에게 7일 이내에 조기종료 및 일
시중지를 알리고 상세한 사유서를 제출하여야하며, 피험자에게 이
사실을 7일 이내에 알리고 적절한 조치와 추적관찰이 이루어질 수

있도록 하여야한다.

제35조(신속심사대상) ① 심사위원회는 심사의 신속처리를 위하여 신속심사 절차를 두어 소위원회에서 심사하고, 심사대상은 다음과 같다.

1. 제31조에 따라 신속 보고된 사항
2. 중간보고서
3. 임상시험 종료 보고에 대한 처리
4. 순수 학술목적의 연구로 피험자에 대한 위험성이 경미한 경우
5. 식품의약품안전청장이 승인한 계획서(변경계획서 포함) 및 그 시정 사항에 대한 처리
6. 계획서의 사소한 변경사항에 대한 처리(예: 모니터 요원의 변경, 시험담당자의 변경, 응급연락 전화번호의 변경 등과 같은 행정 절차에 관련된 사항의 변경, 유효성 및 안전성에 중대한 영향을 미치지 않는 사항)
7. 심사위원회의 심사결과에 따라 보완되어 제출된 계획서의 심사
8. 심사위원회의 결정에 불복하여 제출된 이의신청에 대한 처리
9. 식약청장이 승인한 계획서의 시정사항에 대한 처리
10. 위원회 심사 결과에 따라 시정 승인되어 제출된 계획서의 심사
11. 시험담당자의 변경시
12. 기타 임상시험의 실시와 관련하여 신속심사가 필요하다고 심사위원회에서 정한 사항

② 5일이내 심사후 결정된 사항이나 의견 및 근거를 심사위원회에 보고하여야 하며, 5일 이내에 서면으로 시험책임자 및 의뢰자에게 통지

하여야 하며, 필요한 경우 별지 제6호 서식에 의해 임상시험 일부 또는 전부에 대한 중지명령을 내려야 한다.

제36조(지속심사) ① 모든 임상시험계획서의 심사위원회 승인은 1년간 유효하며, 임상시험이 피험자에게 미칠 수 있는 위험도에 따라 1년에 1회 이상 지속적으로 심사하여야 한다.

② 심사 빈도는 다음 각 호의 사항을 참조하여 임상시험계획서 제출 시 예견되는 위험척도에 따라 결정하여 시험책임자에게 심사결과와 함께 통보한다.

1. 예측불가능 또는 예측 가능한 심각한 위험을 내포한 연구
 - － 매 피험자 연구 종결 시 또는 단계별 연구 종료 시 보고서 제출 및 심사
2. 중등도의 위험성을 내포한 연구
 - － 분기별 또는 년 2회 보고서 제출 및 심사
3. 경도의 위험성 또는 안전한 연구
 - － 연 1회 보고서 제출 및 심사

③ 지속심사를 위한 연구진행보고서에는 다음 각 호의 사항들이 포함되어야 한다.

1. 모집된 피험자 수
2. 이상반응 및 피험자에게 발생한 예상하지 못한 문제
3. 심사 후 이루어진 연구의 수정된 내용, 관련된 최신 문헌의 요약, 중간연구요약
4. 관련된 다기관 공동연구의 중간보고서

- 5. 연구와 연관된 위험에 대한 기타 관련된 정보
- 6. 최근 동의서 사본 및 새로 변경된 동의서 사본

④ 지속심사의 결과는 서면으로 심사위원회에 보고하여야 한다.

제37조(연구계획의 변경) ① 시험책임자는 심사위원회에서 승인한 임상시험계획을 변경하고자 할 경우에는 별지 제2호서식에 의한 임상시험계획변경 승인신청서를 관련 세부자료와 함께 제출하여 당초 계획과 다르게 심사위원회의 사전승인을 얻어야 하며, 변경 승인 이전에 임상시험을 실시하여서는 안 된다.

② 연구계획서 변경 내용은 계획서의 본문에 포함되어야 하고 전체 계획서의 표지에 변경 일자를 명시하며, 계획서의 첫 부분에 요약한 변경 내용을 명시하여야 한다.

제38조(연구계획의 변경 승인) ① 제출된 서류는 심사위원회에서 심사 후 시험의 계속 여부, 피험자의 안전 및 보상에 관한 조치 및 관계기관에 대한 보고의무 등을 결정하고, 시험책임자에게 통보하여야 한다.

② 심사결과 변경의 내용이 광범위하거나 주요한 부분에 관한 것이라고 인정되어 시험계획 전체에 대한 재심사 판정을 내릴 경우에는 처음 심사를 받는 것과 동일한 절차를 거쳐야 한다.

제39조(임상시험의 보류 및 중지) 심사위원회는 다음 각 호의 사항에 해당하는 경우 승인된 연구를 보류 및 중지할 수 있다. 이때 심사위원회는 결정에 대한 근거를 서면으로 시험책임자 및 의뢰자에게 통보하여야 한다.

- 1. 심사위원회는 시험책임자가 기 승인된 연구계획에 따라 연구를 수

행하지 않는 경우

2. 피험자에 예기치 않은 중대한 부작용 또는 사고 등이 발생한 경우
3. 피험자에게 예기하지 않았던 중대한 위험이 발생할 가능성이 있거나 윤리적인 측면에서 더 이상 연구를 진행하는 것을 허용할 수 없다고 판단하는 경우
4. 계획서에 대해서 보완이 통보되거나 승인이 반려되었을 경우, 제출기한으로부터 6개월 이내에 관련 자료를 제출하지 않는 경우
5. 지속적 심사를 위하여 제출하는 중간보고서를 제출기한으로부터 6개월 이내에 제출하지 않는 경우
6. 시험자가 의뢰자와 사전협의없이 임상시험을 조기 종료하거나 일시 중지한 경우

제40조(임상시험 결과 보고) ① 시험책임자는 다음과 같이 임상시험 결과를 심사위원회의 승인을 받은 후 병원장에게 보고하여야 한다.

1. 중간보고 : 중간보고 시기는 연 1회 이상으로 하며 별지 제7호서식에 의한 임상시험 중간 보고서를 제출하여야 하고, 소위원회 심사 후 그 결과를 별지 제8호서식에 의해 심사결과를 통보해야 한다.
2. 종료보고 : 해당 임상시험의 피험자에 대한 최종 관찰이 종료된 경우 시험책임자는 임상시험 종료보고 체크리스트[별표3]와 함께 별지 제14호 서식에 의해 임상시험 종료보고를 하여야 한다.
3. 완료보고 : 임상시험이 종료(조기종료를 포함한다)된 경우, 시험책임자는 임상시험결과 요약자료와 함께 임상시험 종료사실을 별지 제15호 서식에 의해 위원회에 보고하여야 한다.

② 심사위원회는 접수된 완료보고서를 15일 이내에 검토하고, 별지 제16호 서식에 의한 심사결과서를 시험책임자에게 통보하여야 한다.

제41조(피험자 동의를의 심사) 피험자 동의를 심사할 때는 다음과 같은 사항을 고려한다.

1. 피험자 동의에 관한 일반 요건

가. 시험자는 피험자 또는 피험자의 법정대리인으로부터 법적으로 유효한 동의서를 받아야 하며, 계획서의 승인 이전에 피험자를 해당 임상시험에 참여시키지 않는다.

나. 시험자는 피험자 또는 대리인이 강제나 부당한 영향이 없이 임상시험에 참여할 것인가에 대해 충분히 생각할 기회를 가진 상황에서 동의를 구해야 한다.

다. 시험책임자나 시험자는 어떠한 경우에도 피험자의 임상시험에 참여 또는 참여를 지속하도록 강요하거나 부당하게 영향을 미쳐서는 안 된다.

라. 위원회는 피험자가 임상시험에 참여하는 대가로 금전적 보상을 받는 경우 그 보상액 및 보상 방법과 그 보상액 및 금전적 보상이 피험자의 임상시험 참여에 유인적 요소로 작용하는지 여부를 검토하여야 한다. 즉, 보상액이 과다하지 않은지 임상시험을 마친 후 보상액을 지급하지 않는지, 보상액을 일시에 지급하지 않는지, 임상시험을 종료하지 못한 피험자에게도 보상을 하는지, 동의서 설명서에 금전적 보상에 대한 사전 명기가 있는지를 확인하여야 한다.

마. 시험책임자 또는 시험책임자의 위임을 받은 담당의사는 위원회의 승인을 받은 서면 정보를 포함하여 임상시험의 모든 정보를 피험자 또는 대리인에게 충분히 알려야 한다.

바. 피험자 또는 대리인에게 주어지는 정보는 그들이 이해할 수 있는 용어 및 언어로 쓰여 있어야 한다.

사. 어떠한 피험자 동의에도 피험자 또는 대리인의 법적 권리를 포기 또는 제한하게 만들거나 이를 암시하는 내용과, 시험자/의뢰자/기관 및 기관장이 과실 책임을 면제받거나 이를 암시하는 내용이 포함되어서는 안 된다.

아. 동의서 작성은 해당 법률 및 규정, 헬싱키선언에 근거한 윤리적 원칙 및 이 기준에 따라야 하며, 임상시험을 시작하기 전에 시험책임자는 피험자에게 주어지는 동의서 서식, 피험자설명서 및 기타 문서화된 정보에 대해 위원회로부터 서면 승인을 받아야 한다.

자. 피험자에게 발생한 즉각적 위험 요소의 제거가 필요한 경우 또는 모니터요원의 변경, 시험담당자의 변경 응급 연락 전화번호의 변경 등과 같은 행정 절차 관련 사항에 대한 변경을 제외하고 변경 계획서에 대한 승인이 내려지기 이전에 원 계획서와 다르게 임상시험을 실시하는 것을 금지한다.

차. 피험자의 동의에 영향을 줄 수 있는 새로운 임상시험 관련 정보가 수집되면 동의서 서식, 피험자 설명서 및 기타 문서화된 정보는 이에 따라 수정되어야 하며, 사용 전에 반드시 위원회의 승인을 받아야 한다.

카. 피험자의 지속적인 임상시험 참여 의지에 영향을 줄 수 있는 새로운 정보가 수집되면, 시험책임자는 피험자 또는 대리인에게 이를 즉시 알려야 하며, 이러한 고지와 관련된 모든 사항은 문서화되어야 한다.

타. 동의를 얻기 전에 시험책임자 또는 시험책임자의 위임을 받은 담당의사는 피험자 또는 대리인이 임상시험의 세부사항에 대해 질문하고 해당 임상시험의 참여 여부를 결정할 수 있도록 충분한 시간과 기회를 주어야 하며, 모든 임상시험 관련 질문에 대해 피험자 또는 대리인이 만족할 수 있도록 대답해 주어야 한다.

파. 피험자가 임상시험에 참여하기 전에 피험자(또는 대리인)와 동의를 받은 시험책임자(또는 시험책임자의 위임을 받은 담당의사)는 동의서 서식에 서명하고, 자필로 해당 날짜를 기재하여야 한다.

하. 피험자 또는 대리인이 동의서 서식, 피험자설명서 및 기타 문서화된 정보를 읽을 수 없는 경우에는 공정한 입회자가 동의를 얻는 전 과정에 참석하여야 한다. 이 경우 동의서 서식, 피험자 설명서 및 기타 문서화된 정보를 피험자 또는 대리인에게 읽어 주고 설명한 후, 피험자 또는 대리인이 피험자의 임상시험 참여를 구두로 동의하면 가능하다면 동의서 서식에 자필로 서명하고 해당 날짜를 기재하게 한 다음, 공정한 입회자는 동의서 서식에 서명하고 자필로 해당 날짜를 기재하여야 한다. 공정한 입회자는 동의서 서식에 서명하기 전에 동의서 서식과 피험자설명서 및 기타

문서화된 정보가 정확하게 피험자나 대리인에게 설명되었고, 이들이 해당 사실을 이해하였다는 것과 동의를 얻는 과정이 피험자나 대리인의 자유의사에 따라 진행되었다는 것을 확인하여야 한다. 또한 임상시험 도중에 동의서 서식이 변경된 경우 피험자나 대리인은 자필 서명 및 날짜가 기재된 변경동의서의 사본을 받아야 하며, 이미 피험자에게 제공된 문서 정보의 변경이 있는 경우에는 해당 변경 문서의 사본을 받아야 한다.

거. 영유아나 심한 치매 환자를 대상으로 하는 임상시험과 같이 대리인의 동의를 통해서만 피험자의 임상시험참여가 가능한 경우에도, 피험자는 피험자 자신이 이해할 수 있는 정도만큼 임상시험에 관한 정보를 제공받아야 하며 가능하다면 피험자는 동의서 서식에 서명하고 자필로 날짜를 기재하여야 한다.

너. 피험자에게 표준 진료가 제공되는지와 임상시험 후 다른 이익이 있는지 심사하여야 한다.

2. 피험자에게 제공되는 문서화된 정보 사항으로 동의를 얻는 과정에서 피험자 또는 대리인에게 제공되는 정보와 문서화된 동의서 서식, 피험자설명서 및 기타 문서화된 정보에는 다음 각 사항이 반드시 포함되어야 한다.

가. 임상시험이라는 사실 및 연구의 목적/배경

나. 임상시험에 사용되는 의료기기에 관한 정보

다. 예견되는 피험자의 참가기간, 절차, 실험적인 부분이 있는 경우 이에 대한 명시

라. 침습적 시술(Invasive procedure)을 포함하여 임상시험에서 피험자가 받게 될 각종 검사나 절차

마. 피험자가 준수하여야 할 사항

바. 피험자에게 예견되는 위험 또는 불편에 관한 기술

사. 피험자에게 예견되는 이득에 관한 기술

아. 피험자에게 도움이 될 수 있을 가능성이 있는 적절한 다른 치료법에 대한 기술

자. 피험자의 신원을 파악할 수 있는 기록은 비밀로 보장될 것이며, 임상시험의 결과가 출판될 경우 피험자의 신원은 비밀상태로 유지될 것이라는 사실

차. 최소한의 위험 이상의 임상시험에서 손상이 발생하였을 경우 피험자에게 보상이나 치료가 주어지는가의 여부, 치료가 주어질 경우 어떠한 치료가 가능하며 어디서 정보를 구할 수 있는지에 관한 기술

카. 임상시험과 피험자의 권익에 관해 추가적인 정보를 얻고자 하거나 임상시험과 관련이 있는 손상이 발생한 경우에 접촉해야 하는 사람

타. 피험자의 참여 여부 결정은 자발적인 것이며, 피험자가 원래 받을 수 있는 이익에 대한 손실 없이도 임상시험 참여를 거부하거나 언제든지 중도에 이익에 대한 손실 없이 참여를 포기할 수 있다는 사실

파. 모니터요원, 점검자, 위원회 및 식품의약품안전청장은 피험자의

비밀보장을 침해하지 않고 관련 규정이 정하는 범위 안에서 임상 시험의 실시 절차와 자료의 신뢰성을 검증하기 위해 피험자의 의무기록 등을 직접 열람할 수 있다는 사실 및 동의서 서식에 서명함으로써 피험자 또는 대리인이 이러한 자료의 직접 열람을 허용함을 의미한다는 사실

하. 피험자의 지속 참여 의지에 영향을 줄 수 있는 새로운 정보가 수집되면 즉시 피험자 또는 대리인에게 알려질 것이라는 사실

거. 특정한 치료 또는 시술이 피험자(피험자가 임신했거나 임신할 가능성이 있을 때 배아, 또는 태아)에게 현재로서는 예견할 수 없는 위험을 포함할 수 있는 경우 이에 대한 사실

너. 임상시험 도중 피험자의 참여가 피험자의 동의없이도 중지되는 경우 및 해당 사유

더. 임상시험에 참여하는 대략의 피험자 수

러. 피험자가 임상시험에 참여함으로써 받게 될 금전적 보상이 있는 경우 받게 될 금액의 조건

머. 시험적인 치료군과 대조군 또는 각각의 치료군에 무작위 배정될 수 있다는 사실

3. 비치료적 임상시험에서의 피험자 동의

피험자에 대한 이득이 직접적으로 기대되지 않는 비치료적 임상시험은 피험자가 개인적으로 동의를 하고 동의서 서식에 서명 및 날짜를 기재한 경우에만 실시되어야 한다. 다만, 다음 각 호의 경우가 만족될 경우에는 대리인이 동의한 피험자를 대상으로 비치료적임상시

험을 실시할 수 있다.

가. 개인적으로 동의를 할 수 있는 피험자를 대상으로 한 임상시험을 통해서 그 목적을 달성할 수 없는 경우

나. 피험자에게 예상되는 위험이 낮은 경우

다. 피험자의 복지가 침해될 가능성이 미미하고 낮은 경우

라. 위원회가 개인적으로 동의를 할 수 없는 피험자를 포함시킨다는 사실을 명백히 고려하여 승인한 경우

마. 관련규정에 의해 해당 임상시험의 실시가 금지되지 않은 경우

4. 피험자 동의의 문서화

동의서 및 설명서는 위원회의 승인을 받은 양식을 사용하여 피험자(또는 대리인)의 서명을 받아 문서로 보관하고 사본을 서명한 사람에게 주어야 한다.

동의 취득 방법은 다음 중 하나일 수 있다.

가. 동의서를 피험자(또는 대리인)에게 읽어주거나 심사할 충분한 시간을 준 다음 서명하도록 한다.

나. 피험자(또는 대리인)에게 구두로 설명한 후 동의 내용을 전달하고 간결한 형식의 동의서를 받을 수 있다. 이 경우에는 구두로 설명할 때에 입회자가 입회해야 한다. 또한 위원회는 피험자(또는 대리인)에게 구두로 설명된 내용의 요약문을 승인해야 한다. 피험자(또는 대리인)는 간결한 형식의 동의서에만 서명하지만, 입회인은 간결한 동의서 및 설명문에 모두 서명해야 하고, 동의서를 받는 사람은 설명문에 서명해야 한다. 피험자(또는 대리인)에게

간결한 동의서와 설명문 둘 다 주어야 한다.

다. 위원회는 아래의 경우 시험자가 피험자 모두 혹은 일부로부터 서명된 동의 취득을 면제할 수 있다. 동의서에만 피험자가 임상시험에 참여했다는 사실이 기록되며, 기록의 비밀이 유지되지 않아 피험자에게 중대한 피해가 예상되는 경우

5. 동의에 대한 위원회의 권한

위원회는 관련법규에서 요구하는 정보에 덧붙여 피험자의 권리와 복지를 보호하는 데 도움이 되는 정보라고 판단되는 정보가 있으면 이를 피험자에게 제공할 것을 요구할 수 있다. 위원회는 동의서를 받는 과정과 임상시험을 관찰하거나 또는 제3자로 하여금 관찰하게 할 권한이 있다. 위원회 위원장은 필요할 경우에 임상시험을 수행하는 곳을 방문할 제3자를 지정할 수 있다.

6. 피험자 승낙(assent)의 문서화

법정대리인이 피험자를 대신하여 동의한다면 위원회는 피험자의 승낙 여부를 고려하여야 한다. 위원회는 피험자의 승낙이 필요한지, 그리고 필요하다면 이를 문서화할 필요가 있는지 또는 어떻게 문서화할 것인지 결정해야 한다. 위원회는 다음의 사항을 고려할 수 있다.

가. 시험자와 또는 법정대리인(들)의 문서화된 승낙

나. 피험자의 서명이 있는 문서화된 승낙

다. 동의서에 피험자 서명 병기

제42조(취약한 피험자를 포함하는 임상시험) 취약한 피험자를 포함하는 심사의 경우, 위원회는 관계법령과 국제지침을 준수하여 심사하여

야 한다. 취약한 피험자라 함은 임상시험 참여와 연관된 이익에 대한 기대 또는 참여를 거부하는 경우 조직 위계의 상급자로부터 받게 될 불이익을 우려하여 자발적인 참여 결정에 영향을 받을 가능성이 있는 피험자(예: 의과대학·약학대학·치과대학·한의학대학·간호대학의 학생, 병원 또는 연구소 근무자, 제약회사 직원, 군인, 수감자), 불치병에 걸린 사람, 시행규칙에서 정한 집단시설에 수용 중인 자, 실업자, 빈곤자, 응급상황에 처한 환자, 소수 인종, 부랑자, 난민, 미성년자 등 자유로운 선택을 하기 어려운 상황에 처해있는 피험자를 말한다.

취약한 피험자를 대상으로 하는 임상시험에서 취약한 피험자가 임상시험에 참여하는 것을 정당화 하는 심사과정과 이러한 피험자의 권리와 복지를 보호하기 위해 추가적인 안전장치가 임상시험계획서에 포함되어 있는지를 심사하는 거 외에도 취약한 환경에 있는 피험자의 임상시험 참여 이유가 타당한지 심사위원회에서 검토하여야 한다.

피험자가 자신의 판단 및 의지로 의사를 결정 또는 동의할 능력이 없는 동의 불능자(incompetent)인 경우, 다음과 같은 사항을 위원회가 심사하여야 한다.

1. 법적 동의불능자에게 비치료적 임상시험이 수행될 경우 피험자의 친권자 배우자 후견인으로서, 피험자를 대신하여 피험자의 임상시험 참여 유무에 대한 결정을 내릴 수 있는 "법정대리인 (Legally Acceptable Representative)"의 동의와 다음 5가지 조건이 충족되어야 한다.

가. 개인적으로 동의를 할 수 있는 피험자를 대상으로 한 임상시험을

통해서는 임상시험의 목적을 달성할 수 없는 경우

나. 피험자에게 예상되는 위험이 낮은 경우

다. 피험자의 복지가 침해될 가능성이 미미하고 낮은 경우

라. 위원회가 개인적으로 동의를 할 수 없는 피험자를 포함시킨다는 사실을 명백히 고려하여 승인한 경우

마. 관련규정에 의해 해당 임상시험의 실시가 금지되지 않은 경우

2. 법정 대리인의 동의에 의한 피험자 참여의 가능성이 있는 임상시험의 경우 위원회 피험자의 승낙 (assent) 문제를 고려하여야 한다. 위원회는 승인이 반드시 필요한 지, 반드시 필요한 경우 어떻게 문서화할 것인지를 결정하여야 한다.

제43조(이상반응 심사) 시험책임자는 임상시험계획서나 임상시험자자료집 등에서 즉시 보고하지 않아도 된다고 명기한 것을 제외한 모든 심각한 이상반응/이상의료기기 반응을 다음의 정한 기간 내에 가능한 신속히 별지 제9호서식을 작성하여 위원회에 보고하고 동시에 의뢰자에게 통보한다.

1. 사망을 초래하거나 생명을 위협하는 심각하고 예상하지 못한 이상반응{즉 시험자자료집(Investigator Brochure)에 기술되지 않은 이상반응, 임상시험 설계, 기술, 또는 약물/의료기기에 관련된 경우(인과관계가 가능성 있음 (possible), 가능성이 높음 (probable), 명확함 (definite) 또는 알 수 없음 (unknown)의 경우} 또는

－ 의뢰자가 이 사실을 보고받거나 알게 된 날로부터 7일 이내

－ 다만, 이 경우 상세한 정보를 최초 보고일로부터 8일 이내 추가보고

2. 시험자가 생각하기에 임상시험 참여 중인 피험자의 권리, 복지 또는 안전에 나쁜 영향을 미칠 수 있는 모든 경우 접수된 이상반응 보고는 신속심사를 통해 그 보고가 위원회에서 심사될 필요가 있는지를 결정한다. 위원회로 제출된 경우 임상시험에 참여 중인 피험자에게 고지할 것인지 또는, 임상시험계획의 변경이 필요한지를 결정한다.

- 의뢰자가 이 사실을 보고 받거나 알게 된 날로부터 15일 이내 보고 시험자는 피험자나 다른 대상에게 위해를 일으킬 수 있는 예상하지 못한 이상반응을 위원회가 제공하는 양식에 기록하여 매 지속심사 보고서와 함께 제출하도록 한다.

제44조(임상시험 현장방문) 본 위원회가 승인한 의료기기 임상시험이 현장에서 관련법규를 준수하며 수행되는지 모니터 하기 위해 정해진 절차에 따라 방문할 수 있다.

제45조(피험자들의 요구에 대한 응답) 위원회는 위원회에 의해 승인된 임상시험에서 피험자로서 자신들의 권리에 대한 피험자의 요구를 수용하고 처리하여야 할 책임이 있다. 위원회 책무 범위 내에서 피험자의 요구를 처리하는 것은 위원회를 대표하여 행동하는 모든 위원들과 직원들의 의무이다.

제6장 위원회의 운영

제46조(신속심사 위원) 신속심사는 최소 3인의 위원에 의해 이루어져야 하며, 위원회 위원장과 간사 및 경험이 풍부한 위원1인 이상에 의해

이루어져야 한다. 신속심사위원이 될 수 있는 유경험 위원이란 최소한 6개월 이상 위원으로서 활동한 경험이 있는 위원이다.

신속심사위원의 지위는 위원장의 임명에 의해 시작되고 임면에 의해 취소된다.

제47조(신속심사위원의 의무) 신속심사위원은 제출된 임상시험이 규정에 의해 신속심사의 대상이 되는지를 결정하고 이에 해당되는 사항을 검토한다. 신속심사가 가능한 임상시험의 변경은 피험자의 위험을 증가시키지 않거나 위험-편익(risk-benefit)의 비를 증가시키지 않는 것이다.

1. 심사대상은 피험자 모집에 관련된 자료, 계획서 수정과 변경, 동의서 수정, 시험자 관련 사항 변경, 점검(audit) 결과보고서 등을 포함한다. 임상시험 내용의 변경으로 추가된 의료기술의 경우에는 신속심사가 가능한 부류에 속한 것이어야 한다.
2. 신속심사위원은 신속심사가 불가능한 사항에 대해서는 정규 위원회에 회부해야 하며 그에 대한 배경정보와 권고사항을 동봉할 수 있다.
3. 정규위원회는 심사 후에 동의서와 다른 추적 권유사항을 완결하도록 신속심사 위원에게 지시할 수 있다.
4. 신속심사위원회의 결정사항은 차기 정규심사위원회에 통보한다.

제48조(투표 절차) 다음과 같은 요건을 만족시켜야 한다.

1. 위원회가 성립하기 위해서는 정족수를 충족하여야 한다. 정족수를 충족하기 위해서는 과반수의 위원들이 참석하여야 한다.

2. 임상시험 활동이 심사되는 모든 회의에는 기관 외부의 인사와 비전문가가 최소한 한 사람씩 반드시 참석하여야만 한다.
3. 임상시험 활동의 심사에는 의사가 최소한 한 사람은 반드시 참석하여야만 한다.
4. 위원만이 투표할 수 있다.
5. 현재 심사하고 있는 안전과 이해갈등관계가 있는 위원은 투표할 수 없다.
6. 임상시험을 승인하기 위해서는 출석 위원 중 과반수의 위원들이 찬성하여야 한다. 대리투표는 인정하지 않는다.
7. 정족수는 매 안전에 대한 심사마다 확인되고 회의록에 기록되어야 한다. {찬반투표 결과 (예: 총인원 = 10 찬성-8, 반대-1, 기권-1), 반려 또는 수정 요구의 근거, 승인 기간(심사 간격)에 대한 결정 사항}

제49조(개발보전비) ① 외부기관으로 부터 연구비를 지원받는 임상시험인 경우 연구비 중 10%는 개발보전비로 심사위원회에 납부하여야 한다.

② 개발보전비는 공공요금, 수용비 등 일상경비 보전을 위하여 국고에 세입조치를 하여야 한다.

제49조의2(간접비) ① 외부기관으로 부터 연구비를 지원받는 임상시험인 경우 연구비 중 5%는 간접비로 심사위원회에 납부하여야 한다.

② 간접비는 심사위원회 회의 운영 및 병원 내 연구 지원 및 연구 기반의 구성에 사용할 수 있으며 위원회의 책임 하에 관리한다. 심사위

위원회는 위원장의 결재를 받아 간접비를 집행하고, 그 사용 내역을 매년 결산보고서 형식으로 병원장에게 보고하여야 한다.

제49조의3(심사비) ① 외부기관으로부터 의뢰되는 임상시험인 경우 연구계획서 심의를 위하여 외부기관은 심사비를 심사위원회에 납부하여야 한다. 단 조건부 승인 후 보완심사, 연구 중 발생한 의료기기이상반응에 관한 보고서 심사, 조기종료 심사, 연구결과(종료)보고, 신속심사(단, 초회 연구계획서 시의 신속심사는 제외)인 경우는 심사비를 면제할 수 있다.

② 심사비는 다음과 같이 정하며 위원회의 결정에 의하여 조정할 수 있다.

1. 연구계획서심사 : 700,000원
2. 재심사 : 200,000원
3. 지속심사 : 400,000원
4. 연구계획서 변경신청 : 200,000원
5. 결과(종료)보고 : 400,000원

③ 심사비는 위원회 개최 7일전까지 국립공주병원 세입세출외총괄통장으로 납부 받아야한다.

④ 심사비는 다음과 각 호에 따라 관리한다.

1. 심사비의 운영은 임상시험심사위원회 위원장의 결재로 운영한다.
2. 행정간사는 심사비의 운용내역에 대하여 매년 결산보고서 형식으로 위원장, 병원장에게 보고하여야 한다.

⑤ 심사비의 집행은 다음의 각 호에 의거하여 집행한다.

1. 인쇄비, 소모품 물품구입비, 간행물구입비 등 경상적 성격의 일반 수용비
2. 위원회에 참석한 위원의 회의수당, 교통비
3. 위원의 위원회 관련 교육 참석에 따른 등록비와 일비, 식비, 숙박비, 교통비
4. 기타 위원장이 인정한 사항

제50조(수당 등) 위원회의 회의에 참석한 위원이나 관계인에게는 예산의 범위 내에서 수당, 여비 기타 필요한 경비를 지급할 수 있다. 다만 공무원이 그 소속업무와 관련되어 위원회에 참석하는 경우에는 지급하지 않는다.

제7장 문서의 준비 및 관리

제51조(회의의제, 회의록 및 기타 서류의 준비) ① 행정간사는 정규심사가 원활하게 운영되고 결정사항의 효력 유지를 위하여 정해진 지침에 따라 회의의제, 회의록 및 기타 서류를 준비하여야 한다. 회의의 이전에 회의 안건, 기관의 회의 개최통지, 안건배부, 심사의 준비 등을 수행하고 회의가 끝난 후에 회의록을 작성하고 관리하여야 한다.

② 위원장은 회의록을 심사하고 승인하여야 한다.

1. 회의날짜 지정
 - － 회의는 정규심사, 신속심사, 임시회의, 긴급회의로 구분한다.
- 가. 정규심사는 위원장이 날짜를 지정하여 모임을 가진다. 단, 위원장이 정규심사의 날짜 변경이 필요하다고 판단되는 경우 행정간사

를 통해 고지하고 변경할 수 있다. 또한 회의안건 이나 심사계획서가 없는 경우 정규심사를 취소할 수 있다.

나. 신속심사는 신속심사안이 접수되면 위원장이 가장 빠른 시일 안에 신속심사를 위한 회의를 개최한다.

다. 긴급회의는 위원장이 필요 시 회의 날짜를 지정한다.

2. 회의안건 준비

가. 회의날짜를 정하기 위해 위원장과 행정간사가 논의한다.

나. 위원들에게 회의 개최 최소 14일 전에 통보한다.

다. 위원회 위원들에게 정규심의 날짜 통보 및 계획서 자료배포를 최소한 7일전에 수행한다.

3. 회의록과 통보서 준비

회의록을 기록하기 위해 만들어진 양식을 사용하여 각 회의마다 안건에 대해 작성한다.

4. 위원회 회의록의 내용

위원회 회의록은 다음 사항들을 포함하여야 한다.

가. 회의록을 준비한 사람의 이름

나. 회의가 열렸던 장소

다. 회의날짜

라. 참석위원들과 그 외 참석인원

마. 안건목록

바. 위원장(의장)의 회의진행을 위한 정족수

사. 비전문가와 외부위원 참석 여부

아. 임상시험 승인을 얻기 위해 요구되는 사항:

- 1) 의뢰자 성명
- 2) 임상시험계획서 번호/날짜/임상시험계획 버전
- 3) 시험책임자 성명
- 4) 광고문안
- 5) 임상시험에 참석하는 위원의 이름
- 6) 투표시 "찬성", "반대", "기권"한 위원들의 수
- 7) 위원회가 요청한 변경사항을 포함한 승인통지서의 관련자료

5. 회의록과 통보서의 승인

회의록과 보고서(임상시험결과통지서, 임상시험결과 보고서)에 날짜를 기록하고 위원장으로부터 서명을 받는다.

6. 통보서의 배포

심사 신청자 및 이의 신청자에게 서면으로 위원회의 결정과 관련된 통보서를 보낸다.

제52조(진행 중인 임상시험 파일의 관리) 행정간사는 필요할 때 사용가 능하며 비밀을 유지하는 적절한 시스템을 통해 진행 중인 임상시험의 파일을 유지하고 관리하여야 한다.

제53조(문서의 보관 및 관리) ① 위원회는 명문화된 절차에 따라 필요한 문서들을 보관하여야 한다. 결과 보고서 접수 후 문서보관책임자 및 행정간사는 문서보관을 수행한다.

1. 보관문서를 인계받은 후 문서보관요청서의 내용과 보관문서 내용이 일치하는지 확인한다.

2. 진행 중인 임상시험 파일영역에서 완결된 파일 전체를 옮긴다.
3. 문서보관책임자로부터 보관 번호를 획득한다.
4. 파일과 데이터베이스에 번호를 입력한다.
5. 보관창고에 파일을 대체한 후 보관소로 보낸다.
6. 문서보관책임자는 다음의 사항을 포함한 위원회의 활동에 대한 기록을 보관하여야 한다.

가. 위원회의 구성, 위원회의 표준운영지침서

나. 위원회의 모든 위원들의 이력서 (성명 학위 대표적 경력 전문의, 면허 등의 전문자격 각 위원이 심사에 기여할 주요 부분에 대한 기술 위원과 기관간의 고용 또는 기타 관계)

다. 위원회 외부위원에게 지불된 지급액과 배상금을 포함한, 위원회의 모든 수입과 지출에 대한 기록

라. 위원회가 제정한 자료 제출 지침

마. 위원회 회의의 일정 및 의제

바. 위원회 회의록: 회의참가현황, 위원회의 결정사항, 주제에 대한 토론 및 결론의 요약을 포함하는 회의록

사. 임상시험 신청자가 제출한 자료에 대한 원본 1부: 심사된 모든 임상시험계획서, 계획서와 함께 제출된 근거자료, 승인된 동의서 양식, 시험자자에 의해 제출된 임상시험 진행 보고서, 피험자의 이상반응에 관한 보고서의 원본 등

아. 시험자에게 보내진 심사 결정문 원본

자. 지속심사 활동에 관한 기록

차. 임상시험에 대한 완결, 보류 및 조기 종결보고에 관한 기록

카. 임상시험에 대한 결과보고서

타. 신속심사에 관한 기록

파. 유해사례 및 이에 대한 위원회 심사기록

하. 피험자 손상에 대한 보고서

거. 시험책임자에 의해 제출된 진행보고서

너. 승인된 동의서 양식

② 인간을 대상으로 하는 임상시험과 관련된 문서는 임상시험 완료 후 적어도 3년 동안 보관해야 한다. 의료기기품목 허가를 위한 임상시험의 경우 해당품목 허가일 또는 해당 의료기기의 개발중단일로부터 3년간 보존해야 한다. 의뢰자가 요청하는 경우 기간을 연장할 수 있다. 위원회의 기록은 적절한 법적인 판단이 있는 경우 합리적인 시기와 방법으로 해당 정부부처의 대표에게 실사를 받을 수 있도록 기록열람 및 복사될 수 있어야 한다.

1. 위원회 문서의 비밀보장을 준수하며 문서검색 및 대출을 시행한다.
2. 문서의 검색 및 대출은 문서 요청시 이루어 질 수 있다.
3. 문서 대출 신청자는 요청항목에 날짜와 서명을 한다.
4. 문서보관책임자 및 행정간사는 문서관리지침서와 목록체계에 의거하여 보관된 문서를 검색하여 꺼낸다.
5. 문서의 열람이 끝나면 다시 원상복귀하며 이때 날짜와 서명을 기록한다.

③ 보관책임자는 문서보관실의 온도와 습도를 주기적으로 확인하고, 기

본문서는 사고에 의한 파손이나 분실을 방지할 수 있는 별도의 잠금장치가 있는 장소에 보관하며, 출입 통제 및 점검을 통해 문서 보안을 유지한다.

제54조(위원회 문서의 비밀보장) 문서 원본의 사본을 일상적으로 사용하는 경우에 비밀보장이 이루어지지 않을 가능성이 있다.

위원회 위원들과 행정전담요원들은 비밀보장을 요구하는 본원의 비밀 보장 동의서에 서명하며, 문서 비밀을 보장하기 위해 정해진 지침에 따라 문서의 원본과 사본을 관리한다.

비밀보장이 되어야 하는 문서의 종류는 제출된 임상시험계획서, 위원회 문서, 전문가, 감사 등 위원회 운영전반에 걸친 모든 문서를 포함한다.

위원회의 위원이 아닌 자가 문서의 사본을 요청하는 경우, 위원회는 정해진 지침에 따라 사본을 발급할 수 있다.

제8장 위원회 점검 및 실사

제55조(위원회 점검 및 실사) 관계당국 및 방문자들이 위원회의 활동에 관하여 평가, 점검, 실사를 위한 방문을 할 경우, 위원장, 위원회 간사, 위원은 지침에 따라 방문을 위해 준비하며 질의에 응답할 책임이 있다. 행정간사 및 지원팀은 점검과 실사에 적극 협조해야한다.

식품의약품안전청장으로부터 실태조사 요청이 있을 경우, 시험책임자 또는 기관장은 임상시험 관련 문서의 직접 열람을 허용하고 이에 적극 협조하여야 한다.

제9장 시험책임자가 위원회에 제출할 자료

제56조(제출 서류) 시험책임자는 위원회의 심사를 위해 다음의 서류를 제출하여야 한다.

1. 서명과 날짜를 기입한 지원 양식 의뢰서 및 임상시험계획서(설명문, 동의서, 연구비계획서, 증례기록서양식, 임상시험자자료집 포함)

2. 제출하는 임상시험 계획서

가. 여러 첨부자료 및 부록과 함께 제출하여야 한다.

나. 작성자와 작성일이 명확히 기입되어야 한다.

다. 임상시험 계획서의 요약, 개요가 기입되어야 한다.

라. 임상시험에 관계되는 윤리적 고려사항에 대한 설명이 명시되어야 한다.

마. 증례기록서양식, 참여자들에게 배포할 설문지가 첨부 되어야 한다.

바. 해당 의료기기의 전기, 물리화학, 기계적 특성 자료를 포함하는 안전성 자료요약 및 현재까지 알려진 임상경험의 요약 등 임상시험 계획서의 심사에 필요한 참고자료가 첨부되어야 한다.(해당되는 경우)

사. 시험책임자의 교육, 수련, 경험 등을 포함한 임상시험수행 자격에 관한 최근 이력(날짜를 기입하고 서명을 해야함)이 기술되어야 한다.

아. 임상시험을 수행할 담당자들에 대해 기술한 내용이 있어야 한다.

자. 임상시험 항목에 따른 비용을 상세히 기록한 연구비계획서를 제출한다.(해당되는 경우)

3. 정부에 제출하는 임상시험 계획서 (해당되는 경우)

4. 다음의 사항을 포함한 인간을 대상으로 하는 임상시험정보 (해당되는 경우)

가. 예상되는 이익을 포함한 임상시험의 목적

나. 임상시험의 의뢰자

다. 해당 임상시험과 관련된 선행 결과

라. 피험자 선정기준/제외기준

마. 어린이 또는 수감자와 같은 취약한 피험자 또는 어떤 특정한 피험자 집단의 포함에 대한 정당성

바. 방법의 타당성 논의를 포함한 임상시험 설계

사. 시술에 대한 기술

아. 유해반응에 대한 대응 방안

자. 피험자의 임상시험 참여에 대한 금전적 보상

차. 피험자의 상해에 대한 배상

카. 피험자의 사적 비밀을 보호하기 위한 대책

타. 피험자의 임상시험 참여로 인해 추가로 지불할 비용(해당되는 경우)

파. 피험자의 임상시험 참여로 인해 제3자가 추가로 지불할 비용(해당되는 경우)

5. 임상시험자자료집(존재할 경우)

6. 피험자동의서

7. 피험자들이 쉽게 이해할 수 있는 언어로 작성된 설명문

8. 최초 승인 이후 임상시험의 변경 사항

9. 예상하지 못한 유해사례 보고서(사망, 입원, 심각한 질병)

10. 중간보고서

11. 종료 보고서

12. 임상시험결과에 대한 결과보고서

13. 모든 피험자광고와 피험자 모집에 쓰이는 모든 절차

제10장 위원회 문서화 과정의 관리

제57조(문서화 과정의 관리) 위원회의 모든 문서화된 표준운영지침과 가이드라인에 해당되는 문서의 작성 및 관리는 "문서화 과정"으로 통칭되며, 다음 사항을 따른다.

1. 문서화 과정을 매년 정기적으로 검토하여 정부의 관련 법규와 최신 규정, 연구비 지원 기관 및 임상시험을 의뢰하는 산업체의 규정을 반영하여 수정 보완되어야 한다.
2. 문서화 과정에서 발생한 모든 변경 사항은 적절히 기록되어야 하며, 기존의 문서화 과정들도 완전히 파악될 수 있도록 기록 보관하여야 한다.
3. 모든 문서는 기관장의 승인일로부터 효력을 발휘한다.
4. 개정된 문서화 과정에 관한 정보는 위원회의 모든 위원들에게 제공되어야 한다.

5. 질 보증을 통하여 문서화 과정을 관리하여야 한다.
6. 표준운영지침서는 기관의 자산으로서 안전한 곳에 보관되어야 하며, 위원회의 승인 없이 유출되어서는 안 된다.
7. 지침서는 관련 있는 사람들이나 적절한 사람들에게 지침서배포대장에 기입한 후 배포될 수 있다.

제11장 보 칙

제58조(지침서의 변경) 본 지침서의 변경은 재적위원 과반수 출석에 출석위원 과반수의 찬성으로 결정하고, 병원장에게 보고한다.

제59조(기타 심사위원회 운영 및 심사에 관한 사항) 이 지침서에서 정하지 않은 사항에 대하여는 심사위원회에서 정하는 바에 의한다.

[별지 제1호서식]

의료기기 임상시험 계획 승인 신청서				접 수 번 호	
				-	
시험책임자	성 명		직 위 (급)		
	소 속		전 공 분 야		
시험의뢰자	회 사 명		대 표 자 명		
	주 소	(전화:)			
의료기기	제 품 명		일반명(코드명)		
	허가번호		허 가 일 자		
임상시험의 개 요	명칭 및 단계				
	목 적				
	임상시험기간				
	실시 기관	명 칭		전 화 번 호	
소재지					
예 측 부 작 용 및 사용상의 주의사항					
국립공주병원 의료기기임상시험 심사위원회 표준작업지침서 제25조에 의하여 위와 같이 임상시험 계획의 승인을 신청합니다.					
년 월 일					
신청인 : (서명 또는 인)					
임상시험심사위원장 귀하					
※ 구비서류 1. 임상시험계획서 2. 피험자 서면동의서 3. 피험자에게 제공되는 서면 정보(피험자 설명서 포함) 4. 피험자에게 제공되는 보상에 대한 정보 5. 임상시험자 자료집 6. 안전성 정보 7. 시험책임자의 최근 이력 또는 기타 경력에 관한 문서 8. 표준작업지침서					

[별지 제2호서식]

의료기기임상시험변경계획승인신청서				접 수 번 호
				-
시험책임자	성 명		직 위 (급)	
	소 속		전 공 분 야	
시험의뢰자	회 사 명		대 표 자 명	
	주 소	(전화:)		
의료기기	제 품 명		일반명(코드명)	
	허가번호		허 가 일 자	
임상시험계획승인일자			임상시험번호	
변 경 내 용				
변경종별	승인사항	변경사항	사유	변경예정일
국립공주병원 의료기기임상시험 심사위원회 표준작업지침서 제25조 및 제37조에 의하여 위와 같이 임상시험 변경계획의 승인을 신청합니다.				
년 월 일				
신청인 : (서명 또는 인)				
임상시험심사위원장 귀하				
※ 구비서류 1. 임상시험변경계획서 2. 피험자 서면동의서 3. 피험자에게 제공되는 서면 정보(피험자 설명서 포함) 4. 피험자에게 제공되는 보상에 대한 정보 5. 임상시험자 자료집 6. 안전성 정보 7. 시험책임자의 최근 이력 또는 기타 경력에 관한 문서 8. 표준작업지침서				

피험자 서면 동의서

연구제목 :

본인은 (조사대상자의 성명),

본 연구와 관련된 모든 설명을 듣고 이해하였으며, 모든 궁금한 사항에 대하여 충분한 답변을 들었습니다. 충분한 시간을 갖고 생각한 이후에 본인은 상기 연구에 참여하기를 자발적인 의사에 의하여 동의합니다. 또 본인은, 본 연구에서 수집한 자료를 본인의 의료기록과 확인하는 것에 동의합니다. 본인은 동의서 사본 1부를 받을 것임을 이해하고 있습니다.

피험자(조사대상자) 성명 : (서 명)

피험자(조사대상자) 연락처 :

피험자(조사대상자)가 서명한 날짜 : 년 월 일

연구자 (혹은 동의 절차를 수행한 사람) 성명: (서 명)

동의 절차를 수행한 날짜 : 년 월 일

연구자 연락처 :

필요한 경우:

입회자 (보호자) 성명 : (서 명)

입회자 (보호자) 연락처 :

입회자 (보호자)가 서명한 날짜 : 년 월 일

피험자 설명문(예시)

1. 임상 연구 제목

2. 시험 책임자

3. 개요

이 연구는 (연구에 대한 간략한 설명) 에 대한 연구입니다. 귀하는 (피험자 설정 이유 기술)이기 때문에 이 **연구 참여에 대한 안내를 받았습니다**. 이 연구를 수행하는 국립공주병원 소속 (연구책임자 혹은 직접 동의서를 받는 연구원명), 연구원(이름, 전화번호 명시)이 귀하에게 이 연구 참여 과정에 대하여 설명해 줄 것입니다. 이 연구는 자발적으로 참여 의사를 밝히신 분에 한하여 수행될 것이며, 귀하께서는 본 임상 연구에 참여 의사를 결정하기에 앞서, 본 임상연구가 왜 수행되고, 귀하의 정보가 어떻게 사용될지, 본 임상연구가 어떤 것을 포함하고 있는지와 가능한 이점, 위험, 불편함은 무엇인지에 대하여 이해하는 것이 중요합니다. 다음의 설명을 신중하게 시간을 가지고 주의 깊게 읽으시기 바라며, 필요하시면 귀하의 주치의 또는 가족이나 친구들과 상의하시기 바랍니다. 만일 어떠한 질문 사항이 있으시면 담당 연구원이 자세하게 설명해 줄 것입니다.

4. 임상시험의 목적

이 연구의 목적은 (간략하고 명료하게 기술) 입니다.

5. 연구 의료기기

6. 대안 치료(임상시험 이외의 다른 대체 가능한 치료법)

피험자에게 도움이 될 가능성이 있는 적절한 다른 치료법에 대한 기술 (예: 귀하가 본 임상연구에 참여하기를 원하지 않는다면, 귀하의 연구 담당의사는 귀하에게 적절한 치료법에 대해 설명 할 수 있으며 귀하는 모든 표준 요법들로 치료 받으실 수 있습니다.)

7. 임상 연구 방법에 관한 설명

- a. 절차 또는 치료
- b. 피험자 참가 기간 및 예상 피험자 수
- c. 임상시험 제한 사항 및 피험자 의무
- d. 의료기기/대조의료기기 치료방법

8. 피험자에게 예상되는 부작용, 위험과 불편함

a. 부작용

- 피험자가 임상시험 참여시 예상되는 모든 부작용 기술

b. 예상할 수 없는 위험에 관한 설명

- 특정한 치료 또는 시술이 피험자 (피험자가 임신을 했거나 임신할 가능성이 있을 때 배아, 또는 태아)에게 현재로서는 예상할 수 없는 위험을 포함할 수 있는 경우 이에 대한 사실 기술

c. 불편함

- 피험자가 임상시험 참여시 예상 될 수 있는 기타 불편함에 대한 기술

9. 피험자에게 예상되는 이득

피험자가 임상시험에 참여시 얻을 수 있는 이득에 관한 기술

(예: 귀하가 본 임상 연구에 참여함으로써 귀하에게 의학적 혜택이 보장되는 것은 아닙니다. 그러나 이 연구에서 얻은 정보는 유사한 질환을 가진 환자의 더 나은 치료에 도움이 될 수 있습니다.)

10. 연구 관련 새로운 정보의 지속적 제공

피험자의 지속 참여 의지에 영향을 줄 수 있는 새로운 정보가 수집되는 즉시 피험자 또는 대리인에게 알려질 것이라는 사실 기술

(예: 본 임상시험 기간 중 귀하의 시험 참여 여부를 결정하는데 영향을 줄 수 있는 새로운 유의한 정보가 얻게 되는 즉시 귀하 또는 귀하의 대리인에게 알려 드릴 것입니다.)

11. 금전적 지급

피험자가 연구에 참여함으로써 받게 될 금전적 보상이 있는 경우 받게 될 금액 또는 현물의 조건 기술

12. 피해발생 시 피험자 보상(의료적 치료/보상)

최소한의 위험 이상의 연구에서 손상이 발생하였을 경우 피험자에게 보상이나 치료가 주어지는가의 여부, 치료가 주어질 경우 어떠한 치료가 가능하며 어디서 정보를 구할 수 있는지에 관한 기술(보험 가입 여부 및 피험자 보상 규약에 대한 내용)

13. 비밀 보장

피험자의 신원을 파악할 수 있는 기록은 비밀로 보장될 것이며, 임상시험의 결과가 출판될 경우 피험자의 신원은 비밀상태로 유지될 것이라는 사실, 피험자의 자료는 어떤 시스템으로 처리되고, 어떻게 보관될 것이라는 구체적 기술

14. 자발적 참여

피험자의 연구 참여 여부 결정은 자발적인 것이며, 피험자가 원래 받을 수 있는 이익에 대한 손실없이도 연구 참여를 거부하거나 연구 도중 언제라도 중도에 이익에 대한 손실 없이 참여를 포기할 수 있다는 사실 기술

(예: 본 임상시험에 참여하시는 것은 귀하에게 달려 있습니다. 귀하는 언제든지 시험에 참여하지 않기로 결정할 수 있고 또한 시험을 그만 둘 수 있습니다. 귀하가 본 연구에 참여하지 않아도 아무런 불이익을 받지 않으며 귀하의 결정은 향후 귀하가 진료를 받는 것에 영향을 미치지 않습니다.)

15. 임상시험 관련 책임자 및 연락처

연구와 피험자의 권익에 관해 추가적인 정보를 얻고자 하거나 연구와 관련이 있는 손상이 발생한 경우에 접촉해야 하는 사람 또는 기관 기술

(예: 귀하는 연구담당자 (이름/전화번호) 에게 임상연구 기간 중에 언제든지 추가적인 정보를 요청할 수 있습니다. 또한 귀하는 연구 피험자로서의 귀하의 권리에 대해 의문이 있을 경우 의료기기 임상시험 심사위원회(전화번호 기입)로 연락할 수 있습니다.)

[별지 제6호서식]

의료기기임상시험				☐ 전 부	중 지 통 지 서		통지번호
				☐ 일 부			-
임상시험명							
임상시험번호							
시험책임자	성 명			직위(급)			
	소 속			전공분야			
시험의뢰자	회사명			성 명			
	주 소	(전화:)					
의료기기	제품명			일반명(코드명)			
	허가번호			허가일자			
임상시험계획서(변경계획서) 승인 일자				년 월 일			
임상시험 중지 년 월 일				년 월 일			
일부 중지의 경우 해당 임상시험 내역							
국립공주병원 의료기기임상시험 심사위원회 표준작업지침서 제35호에 의하여 위와 같이 임상시험실시가 전부(일부) 중지되었음을 통보하오니 필요한 조치를 취하여 주시기 바랍니다. 년 월 일 임상시험심사위원장 귀하							

(직인)

[별지 제8호서식]

의료기기임상시험중간보고 심사결과통지서						통지번호 -	
임상시험명							
임상시험번호							
시험책임자	성 명		직위(급)				
	소 속		전공분야				
시험의뢰자	회사명		대표자명				
	주 소	(전화:)					
심사결과		☐ 승인 ☐ 조건부승인 ☐ 부결					
내 용		※조건부 승인 및 부결시 그 내용을 자세히 기재 바람					
귀하가 년 월 일(접수번호 호)로 보고하신 사항에 대하여 위와 같이 심사하였기에 국립공주병원 의료기기임상시험 심사위원회 표준작업지침서 제40조의 규정에 의하여 심사결과를 알려드립니다.							
년 월 일 임상시험심사위원장 (직인) 							
귀하							

[별지 제9호서식]

이 상 의 료 기 기 반 응 보 고 서					접수번호	
					-	
임 상 시 험 명						
임 상 시 험 번 호						
의료기기	제 품 명			일반명(코드명)		
	허 가 번 호			허 가 일 자		
시험책임자	소 속			직 위 (급)		
	성 명			(전화 :)		
의뢰기관	제조(영업)소 명 칭			제조(영업)소 소 재 지		
	대 표 자 명			(전화:)		
임상시험(변경)계획서 승인일자						
이상의료기기반응내역		※이상의료기기반응 내역을 간략히 요약				
국립공주병원 의료기기임상시험 사무규정 제35조 및 심사위원회 표준작업지침서 제43조의 규정에 의해 위와 같이 임상시험 중 발생한 이상의료기기반응을 보고합니다.						
년 월 일						
보 고 자 (서명 또는 인)						
임상시험심사위원장 귀하						
구비서류 - 임상시험책임자 또는 임상시험담당자로부터 제출받은 보고서 사본						

[별지 제11호서식]

의료기기 임상시험				☐ 조기종료		사유서		접수번호
				☐ 일시중지				-
임상시험명								
임상시험번호								
시험책임자	성명				직위(급)			
	소속				전공분야			
시험의뢰자	회사명				대표자명			
	주소	(전화:)						
임상시험(변경)계획서 승인일자								
보고내용		※ 조기 종료, 일시중지 및 변경 사유와 이에 따른 조치내용을 기재(별첨가능)						
국립공주병원 의료기기임상시험 사무규정 제13조에 따라 위와 같이 임상시험 조기종료 (일시중지) 사유서를 제출합니다.								
년 월 일								
보 고 자 (서명 또는 인)								
임상시험심사위원장 귀하								

[별 지 제 1 2 호 서 식]

의료기기임상시험 ☐ 조 기 종 료 ☐ 일 시 중 지		조 치 통 보 서		접수번호 -
임상시험명				
임상시험번호				
시험책임자	성 명		직위(급)	
	소 속		전공분야	
시험의뢰자	회사명		대표자명	
	주 소	(전화:)		
임상시험(변경)계획서 승인일자				
내 용	※시험책임자 및 의뢰기관이 해야 할 일을 간략히 기재			
귀하가 년 월 일(접수번호 호)로 제출하신 사항에 대하여 위와 같 이 심사하였기에 국립공주병원 의료기기임상시험 사무규정 제13조의 규정에 의하여 심사결과 를 알려드리오니 필요한 조치를 취하여 주시기 바랍니다. 년 월 일 임상시험심사위원장 (직인) 귀하				

[별지 제15호서식]

의 료 기 기 임 상 시 험 완 료 보 고 서						접 수 번 호		
						-		
임 상 시 험 명								
임 상 시 험 번 호								
의료기기	제 품 명				일반명(코드명)			
	허가번호				허 가 일 자			
임상시험의 개 요	명칭 및 단계							
	목 적							
	임상시험기간							
	시 험 책임자		성 명			직위(급)		
			소 속			전공분야		
	시 험 의뢰자	회사명				대표자명		
주소		(전화 :)						
보 고 내 용								
국립공주병원 의료기기임상시험 심사위원회표준작성지침서 제40조에 의하여 위와 같이 임상시험 완료보고서를 제출합니다. 년 월 일 보 고 자 (서명 또는 인) 임상시험심사위원장 귀하								
※ 구비서류 1. 임상시험성적서 2. 임상연구비 사용내역서								

[별지 제16호서식]

의료기기임상시험결과보고 심사결과통지서				통지번호
				-
임상시험명				
임상시험번호				
시험책임자	성명		직위(급)	
	소속		전공분야	
시험의뢰자	회사명		대표자명	
	주소	(전화:)		
심사결과		☐ 승인 ☐ 조건부승인 ☐ 부결		
내용		※조건부 승인시 그 내용을 자세히 기재 바람		
귀하가 년 월 일(접수번호 호)로 청구하신 사항에 대하여 위와 같이 심사하였기에 국립공주병원 임상시험심사위원회 표준작업지침서 제40조의 규정에 의하여 심사결과를 알려드립니다. 년 월 일 임상시험심사위원장 귀하 (직인)				

임 상 시 험 계 획 서 작 성 지 침

□ 계획서 작성 지침 개요

1. 임상시험계획서의 작성은 시험책임자가 의뢰자와 협의하여 작성한다.
2. 연구내용은 국문으로 작성하며, 분량은 A4용지 10페이지 이내로 함을 원칙으로 한다.
3. 이 작성지침은 의료기기임상시험에 준하여 만든 것으로 연구 성격에 따라 유사형태로 작성 할 수 있다.

□ 계획서 작성 지침

○ 임상시험계획서 작성시 다음의 사항이 기재되어야 한다.

1. 임상시험의 명칭
2. 시험기관명 및 시험기관의 주소
3. 시험책임자, 시험담당자, 공동연구자 및 관리자의 성명 및 직명
4. 의뢰자명 및 주소 (모니터요원의 직명 및 성명 포함)
5. 임상시험의 목적 및 배경
6. 임상시험용 의료기기의 사용목적(대상질환 또는 적응증을 포함한다)
7. 피험자의 선정기준,제외기준 인원 및 그 근거
8. 임상시험기간
9. 임상시험방법(사용량,사용방법,사용기간,병용요법등을 포함한다)
10. 관찰항목,임상검사항목 및 관찰검사방법
11. 예측되는 부작용 및 사용시 주의사항
12. 중지,탈락 기준
13. 유효성의 평가기준,평가방법 및 해석방법(통계분석방법에 의한다)
14. 부작용을 포함한 안전성의 평가기준,평가방법 및 보고방법
15. 피험자동의서 서식
16. 피해자 보상에 대한 규약
17. 임상시험후 피험자의 진료에 관한사항
18. 피험자의 안전보호에 관한대책
19. 그 밖에 임상시험을 안전하고 과학적으로 실시하기 위하여 필요한 사항

[별표 2]

임 상 시 험 계 약 서

임상시험의뢰자(이하 갑이라 한다)는 국립공주병원(이하 을이라 한다)과 국립공주병원 의료기기 임상시험 심사위원회 표준작업지침서규정 제32조에서 정한 임상시험의 실시에 있어서 필요한 사항을 정하기 위하여 다음과 같이 계약을 체결한다.

제1조(목적) 갑과 을은 다음 각 호의 사항에 대해 임상시험 연구계약을 체결하기로 한다.

- 1. 임상시험 연구 과제 명 :
- 2. 제조회사 및 의료기기명 :
- 3. 임상시험 연구기간 : 년 월 일 ~ 년 월 일
- 4. 임상시험 책임자(소속/직급/성명) :

제2조(연구비 지급 등) ① 갑은 을에게 다음 각 호에 따라 연구비를 지급한다.

- 1. 연구비 총액 :
- 2. 연구비 지불 방법 : ☐ 일시납, ☐ 2회 분납 ☐ 기타
- 3. 연구비 지불 시기
 - 가. 1차(계약일로부터 일 이내) : ₩
 - 나. 2차(년 월 일) : ₩
 - 다. 기타 :
- 4. 연구비 입금 계좌 :

② 갑은 임상시험에 사용되는 의료기기를 을에게 적시에 공급하여야 한다.

제3조(연구비등의 반납) ① 을은 다음 각 호의 어느 하나에 해당 되었을 때에는 미사용 연구비 및 임상시험용 의료기기를 갑에게 반납함을 원칙으로 하되 그 내용은 갑과 을의 별도 합의로 정한다.

- 1. 임상시험의 조기종료
- 2. 시험 중단

② 예상 피험자 수 변경에 따른 연구비 증감등 연구비 정산에 대한 사항은 갑과

을의 별도의 합의로 정한다.

제4조(책임과 의무) ① 갑과 을은 본 계약서에 명시된 의무사항에 대해 각자 책임을 져야 한다.

② 갑과 을은 제2조의 계약사항을 달성하기 위해 신의성실의 원칙에 입각하여 계약을 성실히 이행하여야 한다.

제5조(피해보상) 갑은 본 계약서의 임상시험과 관련하여 피험자 또는 대리인으로부터 을에 대한 법적·재정적 보상 요구가 있을 때에 이것이 을의 명백한 과실이나 의무태만에 기인한 것이 아닐 경우에는 이를 보상하여야 한다.

제6조(임상시험 계획의 변경) 이 계약서에 명시된 시험연구 명, 의료기기명, 임상시험연구비, 임상시험 연구기간 등은 원칙적으로 변경할 수 없다. 다만, 부득이한 사유로 당초 계획대로 시험을 진행할 수 없을 때에는 갑과 을이 상호 협의 후 이를 변경할 수 있다.

제7조(비밀보장) 갑과 을은 쌍방의 협의없이 본 임상시험과 관련하여 취득한 비밀을 외부에 공개 또는 제공하지 아니한다.

제8조(시험결과 통지) 을은 임상시험 완료 시 그 시험결과를 지체없이 갑에게 제출하여야 하며, 이로서 본 계약에 의한 임상시험은 이행된 것으로 본다.

제9조(계약서의 효력) 본 계약은 갑과 을이 날인한 날로부터 유효하다.

제10조(기타) 이 계약서에 명시되지 않는 사항에 관하여 해석 또는 결정이 필요한 경우에는 갑과 을이 상호 협의하여 결정한다.

위와 같이 임상시험 계약을 체결하고 그 증거로서 계약서 2부를 작성하여 계약자 상호 기명날인하여 갑과 을 각자 1부씩 보관한다.

년 월 일

을 (주 소) 충남 공주시 고분티로 623-21번지

(병원명) 국립공주병원

(대표자)

(서명 또는 인)

갑 (주 소)

(회사명)

(대표자)

(서명 또는 인)

[별표 3]

임상시험 종료보고 체크리스트

- 1. 연구기간 동안 피험자의 안전에는 이상이 없었는가 ?
 - ☐ 예
 - ☐ 아니요(내용을 구체적으로 작성하여 제출하여주시기 바랍니다.)

- 2-1. 연구기간 중 의료기기이상반응이 발생되었는가?
 - ☐ 예(내용을 구체적으로 작성하여 제출하여주시기 바랍니다.)
 - ☐ 아니요

- 2-2. 의료기기이상반응에 대한 조치내용을 자세히 작성하여 주시기 바랍니다.
 - 1) 발생일 : 년 월 일
 - 2) 보고일 : 년 월 일
 - 3) 의료기기이상반응을 보인 피험자 수 : 명
 - 4) 발생한 의료기기이상반응(별지로 작성하여 제출하여 주십시오)
 - 5) 의료기기이상반응에 대한 조치(별지로 작성하여 제출하여 주십시오)

- 3. 피험자의 선정과 동의를 구하는 과정에는 문제가 없었는가?
 - ☐ 예
 - ☐ 아니오(내용을 구체적으로 작성하여 제출하여 주시기 바랍니다.)

- 4. 피험자의 개인 신상과 시험자료에 관한 사항은 보완이 안전하게 되었는가?
 - ☐ 예
 - ☐ 아니오(내용을 구체적으로 작성하여 제출하여주시기 바랍니다.)

- 5. 연구는 최종 승인된 계획서대로 진행되었는가?
 - ☐ 예
 - ☐ 아니오(내용을 구체적으로 작성하여 제출하여주시기 바랍니다.)

6. 의뢰자의 모니터링 및 점검 혹은 식품의약품안전청장이 실시하는 실태조사를 받은 적이 있는가 ?

☐ 예 ☐ 아니오

○ 받은 경우(받은 경우 세부내용 제출)

모니터링 : 회, 점검 : 회, 실태조사 : 회

7. 심사위원회에 의해 검토되지 않았던 시험계획서 변경사항이 있었는가?

☐ 예 ☐ 아니오

8. 변경사항이 있었던 경우 이에 대한 타당한 사유를 문서화하고 변경계획서를 의뢰자, 심사 위원회 및 식품의약품안전청장에게 제출하여 합의 및 승인을 받은 적이 있는가?

☐ 예 ☐ 아니오

9. 의뢰자로부터 해당 시험의료기기에 대한 새로운 정보를 추가로 제공받은 적이 있는가?

☐ 예 ☐ 아니오

○ 새로운 중대한 부작용에 관한 정보인 경우 그 내용을 간단히 요약하여 제출하시오

10. 모든 피험자가 승인된 서면 동의서에 서명하고 자필로 해당 날짜를 기재하였는가?

☐ 예 ☐ 아니오

11. 대리인의 동의를 통해서 동의를 받은 적이 있는가?

☐ 예 ☐ 아니오

○ 있을 경우, 회

* 대리인의 동의를 받은 주요 사유를 기재하시오

12. 모든 피험자 혹은 대리인에게 서면동의서의 복사본을 제공하였는가?

☐ 예 ☐ 아니오

13. 시험의료기기의 관련성에 관계없이 시험도중에 발생한 모든 중대한 유해

사건에 대해 심사위원회에 보고한 적이 있는가?

☐ 발생하지 않았다 ☐ 예 ☐ 아니오

14. 모든 중대한 의료기기이상반응 및 매우 중요하다고 계획서에 명시된 의료기기이상반응 이나 실험실 검사치의 이상에 대해 즉시 또는 정한 기간 및 보고 방법에 따라 의뢰자에게 보고 한 적이 있는가?

☐ 발생하지 않았다 ☐ 예 ☐ 아니오

15. 임상시험과 관련된 각종 자료 및 증례보고서 등 제 문서를 별도의 장소에 잘 보관하여 관리하였는가?

☐ 예 ☐ 아니오

16. 임상시험에 사용되는 의료기기가 관리자 (시험자)에 의해 잘 관리되고 있는지 일정한 간격으로 점검하였는가?

☐ 예 ☐ 아니오

이상의 종료 보고서에 기입된 모든 자료가 사실임을 확인합니다.

년 월 일

시험책임자 :

(서명 또는 인)

[부록 1]

의 료 기 기 임 상 시 험 심 사 위 원 회 회 의 록			위 원 장
일 시	년 월 일() : - :	장소	
참석자			
안 건			
토 의 사 항			
이견사항			
찬반투표결과			

[부록 2]

의료기기임상시험심사위원회참석자명단

일자 :

[illegible]

[부록 3]

의 료 기 기 임 상 시 험 심 사 위 원 회 위 원 대 장					
인 적 사 항	성 명		생년월일		사진 (3cm×4cm)
	주 소				
	전화번호	일 반			
		핸드폰			
자 격 근 거	소 속			직 위 (급)	
	최종학력	년 월 일			학교 졸업
	학 과		학 위		
관련면허 (자 격)	종 별	번 호	취득연월일	시험합격일	합격번호

[부록 4]

의료기기임상시험심사위원회 위원 명단

년 월 현재

[illegible]

임 상 시 험 연 구 원 현 황

□ 연구원 현황

1. 책임연구원

가. 인적사항

소 속			직 위			
성 명		(한자)				
생년월일			전 화	사무실 : (교)		
				자 택 :		
학 력	기 간		학 교	전 공	학 위	비 고
	년 월 - 년 월					
	년 월 - 년 월					
	년 월 - 년 월					
	년 월 - 년 월					
	년 월 - 년 월					
	년 월 - 년 월					
경 력	기 간		기 관		직 위	비 고
	년 월 - 년 월					
	년 월 - 년 월					
	년 월 - 년 월					
	년 월 - 년 월					
	년 월 - 년 월					
	년 월 - 년 월					

나. 연구수주 실적 총괄 (최근 5년간)

연구비 수혜실적	수행중인 연구과제	저 서		연구 논문 발표		
		국 외	국 내	외국학술지	국내학회지	기 타
건	과제	편	편	편	편	편

다. 연구비 수주실적 (최근 5년간)

구분	역 할 (책임연구원, 연구원)	연구과제명	연구비		연구기간 (부터-까지)	논문발표 학술지명
			금액 (단위: 천원)	지원 기관		
발표						
수행중 과제						

라. 저서실적 (최근 5년간)

발행년도	저서명	출판사	발행지 (국내, 국외)	비고

마. 연구논문 발표실적 (최근 5년간)

연구과제명	연구기간 (부터 - 까지)	연구논문 발표지명 (발표년월)	역할 (책임자, 연구원)	연구지원 기관

* 연구논문 발표 학술지는 국외, 국내순으로 기재하여 주십시오.

1) 석. 박사 지도현황 및 실적

구분	전년지도현황	배출실적	비고
석사			
박사			

2) 수행중 및 수행예정 내용

구분	과제명	지원기관	연구비	기간 (부터-까지)	역할 (책임연구원 또는 연구원)

3) 본 연구와 동일한 또는 유사한 과제를 타기관에 신청하였을 경우

신청대상기관	연구기간	참여역할	신청연구비

2. 연구원

가. 연구원(갑)

성명	(한자)		생년월일		
소속		직위		전공	

○ 학력사항

기간	학교	전공	학위

○ 주요경력

기간	기관	분야	직책

나. 연구원(을)

성명	(한자)		생년월일		
소속		직위		전공	

○ 학력사항

기간	학교	전공	학위

○ 주요경력

기간	기관	분야	직책

다. 연구원(병)

성 명	(한자)		생 년 월 일		
소 속		직 위		전 공	

○ 학력사항

기 간	학 교	전 공	학 위

○ 주요경력

기 간	기 관	분 야	직 책

* 연구원 및 연구보조원이 4인 이상일 경우에는 복사하여 추가로 기재하시기 바랍니다.

3. 연구보조원

소 속	직 위	성 명	생년월일	최종 출신학교	학 위	비 고

4. 보조원

소 속	직 위	성 명	생년월일	최종 출신학교	학 위	비 고

5. 연구원들의 연구실적

연 구 자	역할 (책임자, 연구원)	연 구 과 제 명	연 구 기 간 (부터 - 까지)	논 문 발 표 명 학 술 지 명	연 구 비 지원기관 (년 도)

* 연구논문 발표학술지는 국외, 국내순으로 기재하여 주십시오.

□ 연구 분담표

분 담 내 용	책임연구원 및 연구원			연 구 보 조 원		
	소 속	직 위	성 명	소 속	직 위	성 명

임 상 연 구 비 사 용 계 획 서

□ 연구 개요

임상 시험 명				
목 적				
임상시험기간				
대상의료기기	제 품 명		일반명(코드명)	
	허가번호		허 가 일 자	
시험책임자	성 명		직 위 (급)	
	소 속		전 공 분 야	
시험의뢰자	회 사 명		성 명	
	주 소	(전화:)		

□ 연구비 사용내역

구 분 비 목	산 출 근 거	금 액
○ 인 건 비 소 계		
책 임 연 구 원 연 구 담 당 자 연 구 보 조 자		
○ 경 비 소 계		
여 비 검 사 비 전 산 처 리 비 의료기기 및 재 료 비 회 의 비 교 통 통 신 비		
○ 계		

책임연구자 :

(서명 또는 인)

[부록 7]

임 상 연 구 비 사 용 내 역 서

□ 연구 개요

임상 시험 명				
목 적				
임상시험기간				
대상의료기기	제 품 명		일반명(코드명)	
	허가번호		허 가 일 자	
시험책임자	성 명		직 위 (급)	
	소 속		전 공 분 야	
시험의뢰자	회 사 명		성 명	
	주 소	(전화:)		

□ 연구비 사용내역

구 분 비 목	사 용 내 역	금 액
○ 인 건 비 소 계		
책 임 연 구 원 연 구 담 당 자 연 구 보 조 자		
○ 경 비 소 계		
여 비 검 사 비 전 산 처 리 비 의료기기및 연 구 용 재 료 비 회 의 비 교 통 통 신 비		
○ 계		

책임연구자 : (서명 또는 인)

[참고 1]

임상시험비 산정지침

다음은 임상시험 수행 예산의 수립과 집행 내역에 포함될 수 있는 항목으로 임상 시험 과제에 따라서 가감이 가능하다.

1. 인건비(원고료)

통상의 임상시험에서는 보통 전체 예산의 50% 이내의 금액을 인건비로 산정(일반 적으로 국책 임상시험 과제에서는 인건비가 총 임상시험비의 1/3 정도임)하되, 임 상시험 책임자의 월간 인건비는 현재 월간 급여 총액의 20% 이하로 하고, 전담 임상시험 연구원은 월 100만원 내외, 전담 임상시험 보조원은 월60만원 내외 로 산정한다.

임상시험 과제의 성질상 임상시험자의 시간을 많이 필요로 하는 경우는 그에 상 응하여 총액 대비 인건비 부분이 증가하여도 무방하다. 원고료는 통상 증례당 산정 금액의 50% 이내에서 지급한다.

2. 검사비

표준적인 치료를 했다면 불필요한 검사를 임상시험으로 인하여 추가로 할 경우 그에 대한 검사비는 아래의 기준에 따라 산정한다.

구 분	적용 수가	발 생	부 담	비 고
(가)국민건강보험 급여 항목	의료보험 수가	100%	시험자	
(나)국민건강보험 비급여 항목	본원 진료수가	100%	시험자	
(다)본원에서 시행 안되는 항목 (수탁 검사)	수탁 검사수가	100%	시험자	

3. 실험비 : 특수 검사를 위한 실험의 장비와 재료비

4. 회의비 : 과제 수행 중 회의에 필요한 다과, 식비, Presentation 준비 등에 소요되 는 비용

5. 외부 자문비

특수검사, 통계처리, 특수정보 자료, 기타 전문가의 자문료는 통상 1인 1회당 10만원 내외로 산정한다.

6. 문헌 및 자료 처리비

문헌의 구입에 필요한 비용으로, 이에는 자료의 처리를 위한 전산처리비, software 구입비 등이 포함된다.

7. 인쇄비

임상시험 계획서, 설문지, 임상시험 결과 보고서, 학술잡지 게재료, 복사비 등이 포함된다.

8. 출장비 : 임상시험 수행에 직접적으로 필요한 출장 경비만 산정한다

9. 사무용품 비

10. 공기구비품

11. 의료기기

12. 기타 잡비

13. 임상시험심사위원회 간접비

임상시험비 총액의 5%를 임상시험심사위원회간접비로 산정한다.

14. 개발보전비

임상시험비 총액의 10%를 개발보전비로 산정한다.

임상시험관련 문서의 인수 · 보관 · 열람 및 폐기 절차

□ 목적

이 절차는 국립공주병원 임상시험심사위원회의 심의를 거쳐 시행한 임상시험이 종료된 후 임상시험과 관련된 문서에 대한 보관 및 폐기하는 절차를 명시하여 오랜 시간이 경과된 후에도 임상시험과 관련된 문서를 효율적으로 관리하기 위한 것이다.

□ 세부내용

1. 적용 범위

본 절차는 점검자와 식약청 실사자가 접근할 수 있으며 연구 종료 후 최소 3년 동안(경우에 따라서는 그 이상) 보관해야 하는 연구파일과 행정문서의 보관에 적용된다.

2. 문서의 열람

의뢰자는 임상시험 관련 자료의 직접열람에 관한 사항을 계획서 또는 기타 합의문서에 명시하여야 하며 파일과 문서의 사본은 식약청 등 정부 관련부처의 대표가 요구할 경우 열람을 허락할 수 있다.

3. 문서 보관 장소

보관 장소는 안전하고 잠금장치가 되어있으며 비밀유지가 가능한 장소로 화재와 침수의 위험으로부터 보호되고 외부와 차단된 장소이어야 한다. 이들 문서들은 사고 등에 의해 조기 파손 또는 분실되지 않도록 항상 관리를 위하여 관계자 외 출입을 금지하도록 한다.

□ 문서보관 세부절차

1. 최종보고서 접수 후 임상시험이 종료되었음이 확인 되면

- 문서보관책임자는 임상시험과 관련된 모든 문서가 있음을 확인한다.
- 문서보관책임자는 시험책임자 또는 시험책임자로부터 위임 받은 자와 함께 [서식 1] 임상시험 관련 이관 문서 Check List에 의거 체크하고 서명한다.
- 문서보관책임자는 문서보관대장에 기록하고 문서 보관양식에 따라 보관번호를 기재한다.
- 다기관 연구의 경우, 다기관 연구가 종료된 후 추가되는 문서가 있는 경우 이것도 함께 보관한다.

2. 문서를 보관중일 때

- 문서보관책임자는 문서의 목록을 만든 후 문서 보관 장소에 문서를 정리하고 쉽게 찾을 수 있는 장소에 보관하도록 한다.
- 문서보관책임자는 보관중인 문서가 훼손이나 멸실되지 않도록 만전을 기하여야 한다.

3. 보관문서의 대출

- 문서보관책임자가 보관중인 문서의 열람 및 대출은 문서 대출요청서에 의해 이루어지며 문서대출 신청자는 문서열람대장에 날짜와 서명을 한 후 문서를 대출 받는다.
- 문서보관책임자는 문서보관지침과 목록에 의거하여 보관된 문서를 검색하여 해당 문서를 대여한다.
- 대출 받은 문서를 반납 할 때에는 반납자가 날짜와 서명을 기록한다
- 진행 중인 연구파일의 대출 또한 보관 문서의 지침에 따른다

4. 문서의 폐기

임상시험심사위원회는 문서보관기간이 만료되기 3개월전에 시험책임자 및 의뢰자에게 문서보관기간 만료예정일을 공문발송 등으로 사전에 알려야 하며, 특별한 요청이 없는 경우 제출된 서류 및 임상시험과 관련된 문서는 문서 폐기 업체에 의뢰하여 문서를 폐기하고 이에 대한 기록을 보관하도록 한다.

단, 보관기간(통상 3년) 이후 문서보관에 소요되는 비용 등을 임상시험 의뢰자가 부담기로 약속하고 보관기간 연장을 요청하는 경우 1회에 한하여 보관기일을 명시하여 연장 할 수 있다.

□ 목록

- [서식 1] 임상시험 관련 이관 문서 Check List
- [서식 2] 임상시험 문서 보관대장
- [서식 3] 임상시험심사위원회 보관문서 대출요청서
- [서식 4] 문서 입출고 기록지
- [서식 5] 임상연구심사위원회 보관문서 열람대장
- [서식 6] 임상시험자료 폐기대장

임상시험 관련 이관 문서 Check List

제 출 서 류 목 록	해당사항 √ 표시
임상시험자 자료집	
승인된 계획서(변경계획서), 증례기록서 서식	
피험자에게 제공되는 정보(동의서 서식 및 피험자설명서보상에 대한 내용) - 서명된 동의서	
계약서 등 임상시험의 재정에 관한 사항	
임상시험 관련 다음 당사자들이 서명한 합의문서 · 시험책임자/시험기관의 장과 의뢰자 · 의뢰자와 임상시험수탁기관 · 시험책임자/시험기관의 장과 임상시험수탁기관 · 기타	
다음 사항에 대하여 날짜가 기재된 심사위원회의 승인통보서 또는 의견서 · 계획서(변경계획서) · 증례기록서 서식 · 동의서 서식 및 피험자설명서 · 피험자에게 제공되는 문서화된 기타 정보 · 피험자 보상에 관련된 사항 · 기타	
심사위원회의 구성에 관한 사항	
식품의약품안전청장의 계획서 및 변경계획서의 승인통보서	
시험자의 자격을 증명하는 이력서와 기타 관련 문서	
계획서에 포함된 실험실적 검사를 포함한 관련 검사의 정상 범위 및 수정내용	

제 출 서 류 목 록	해당사항 √ 표시
계획서에 포함된 실험실적 검사를 포함한 관련 검사에 대한 다음 사항 • 증명서 또는 인증서 • 내·외부 정도관리 평가 결과 • 필요한 경우 기타 타당성 확인 결과	
임상시험에 사용되는 의료기기 및 기타 공급품의 취급에 관한 지침 (계획서 또는 임상시험 자료집에 포함되지 않은 경우에 한함)	
임상시험에 사용되는 의료기기 및 기타 공급품의 배달/운송에 관한 기록	
시험기관에서의 임상시험에 사용되는 의료기기에 대한 관리 기록	
눈가림 임상시험의 경우 눈가림 해제에 관한 절차	
임상시험 개시 모니터링 보고서 및 모니터링 방문 보고서	
다음 문서의 수정본 • 변경계획서 또는 증례기록서 서식 • 동의서 서식 및 피험자설명서 • 피험자에게 제공되는 기타 문서화된 정보	
새롭게 제조된, 임상시험에 사용되는 의료기기 품질관리증명서 (Certificate of Analysis)	
모니터링 방문이 아닌 다음 사항에 의한 시험자 등과의 의사 소통 내용 • 편지(전송, 전자우편 포함) • 회의록 • 전화통화 기록	
근거문서 (source document)	
서명과 기재 날짜가 포함된 완결 증례기록서	
증례기록서 수정에 관한 문서	
중대한 이상반응과 관련 보고 사항에 대하여 시험책임자가 의뢰자에게 통보한 내용	
예상하지 못하고 중대한 이상반응 및 기타 안전성 관련 사항에 대하여 의뢰자 또는 시험책임자가 식품의약품안전청장 및 시험기관의 심사위원회에 통보한 내용	
안전성 관련 사항에 대하여 의뢰자가 시험책임자에게 통보한 내용	
시험기관의 심사위원회에 대한 중간 또는 연차 보고서	
피험자 선별 기록 (Screening Log)	
피험자식별코드 명단	

[서식 2]

임상시험 문서 보관대장

[illegible]

임상시험심사위원회 보관문서 대출 요청서

임상시험번호					
연구과제명					
연구자	책임연구자	성명	소속	직위	전공분야
		전화 : 팩스 : e-mail :			
요청자	성명 : ☐ 위원장 ☐ 부위원장 ☐ 전문간사 ☐ 행정간사 ☐ IRB위원 ☐ 기타				
문서요청일	년 월 일				
문서요청목적					
문서요청내용					
문서요청자	성명 : (서 명)		날짜	년 월 일	
문서보관자	성명 : (서 명)		날짜	년 월 일	
문서반납자	성명 : (서 명)		날짜	년 월 일	
문서보관자	성명 : (서 명)		날짜	년 월 일	

[서식 5]

임상시험심사위원회 보관문서 열람대장

[illegible]

[서식 6]

임상시험자료 폐기대장

[illegible]

이해상충관계 및 비밀보장 세부지침

(임상시험심사위원회 표준작업지침서 제24조 관련)

□ 목적

피험자보호 및 연구윤리를 준수하기 위하여 연구와 관련하여 발생하는 정해진 한도 이상의 비밀보장 및 이해상충을 심의하고, 최소화하도록 심사위원회 위원과 시험책임자, 임상시험 관련 직원을 대상으로 적절한 서약을 할 수 있게 함.

□ 이해상충관계의 범위

위원회 위원의 이해상충관계는 위원회 위원과 시험자, 의뢰자 등 다음과 같은 관계가 있거나, 있을 가능성이 있는 경우에 해당한다.

1. 재정적 연계
2. 물질적 연계
3. 사회적 연계
4. 기타 전문적 판단에 영향을 미칠 관계

□ 이해상충관계의 관리

이해상충관계에 대한 관리는 다음과 같이 이루어진다.

1. 이해상충관계에 있는 위원은 위원회의 요구에 의해 정보를 제공하는 일을 제외하고는 자신이 이해상충관계에 있는 어떠한 연구계획에 대해서도 위원회의 심의에 참여하지 않으며, 해당 연구계획의 심의에 참여할 자격을 스스로 포기해야 한다.
2. 본 항에 해당하는 위원은 해당 연구에 대한 승인 여부를 결정하기 위해 토의와 표결이 이루어지는 동안 회의에 참석할 수 없다.
3. 위원장은 심의 중인 연구계획의 연구자나 의뢰자 및 개인이 위원회의 위원에게 영향을 미치거나 해당 연구계획과 관련된 사항의 결정과정에 참여할 수 없도록 한다.
4. 이해상충관계에 있는 위원이 회의에 참석하지 않는 경우, 그 위원은 정족수에 포함되지 않는다. 만일 정족수가 충족되지 않으면, 심의는 보류된다.

□ 의무

피해자의 권리를 보호하기 위해, 새로 임명된 모든 위원회 위원들은 심사위원회에서의 업무를 시작하기 전에 비밀보장과 이해상충관계 양식에 언급된 동의서를 읽고, 이해하고, 승인하고 서명할 책임이 있다.

□ 세부지침

1. 새로 임명된 위원은 비밀보장/이해상충관계 동의서 2부를 받고, 본 내용을 확인한 후 서명한다.
 - 서명전 동의서 내용이 불명확한 경우 행정간사에게 질문하고, 행정간사는 설명
2. 동의서 2부 중 1부는 위원이 갖고, 1부는 행정간사가 보관한다.
 - 행정간사는 서명한 사본 한 부를 기관의 기록을 위해 잠금장치가 있는 보안 캐비닛에 보관한다.

□ 목록

[서식 1] 비밀보장/이해갈등관계 동의서

비밀보장/이해갈등관계 동의서

아래에 서명한 국립공주병원 임상시험심사위원회 위원들의 성명, 지위는 임상시험이 인본적이고 윤리적인 방법으로 수행됨을 명확히 하기 위해 국제지침 및 국내 법률, 본 기관의 정책과 지침에 따라 최상의 기준을 갖고 임상시험을 심의하도록 임명받았습니다.

귀하는 위원회의 위원으로서 귀하의 지역/영역/사회의 대변인이나 대표자, 혹은 어떠한 기관이나 사적인 이해관계의 대리자로서가 아닌 개인으로서 임명되었습니다. 귀하의 기본적인 의무는 임상시험 연구계획서의 과학적, 윤리적 측면 모두를 독립적으로 심의하여 결정을 내리고, 가능한 최선의 객관적인 권고를 제공하는 것입니다.

위원회는 피험자의 권리와 복지를 보호함에 있어서 지역사회의 신뢰와 신용을 지키기 위해 최상의 윤리적 기준을 충족해야 합니다. 위원회의 위원으로서 귀하는 임무를 수행함에 있어 동일하게 높은 윤리적 행동기준을 충족하기를 기대합니다.

따라서 이 동의서는 위원회 위원으로서의 의무에 관련하여, 귀하에게 제공되는 기밀문서나 소유권에 관련된 모든 정보에 해당합니다. 귀하에게 제공되는 기밀문서, 소유권, 특권에 관련된 활자화된 어떠한 정보에도 동일하게 적용됩니다.

또한, 귀하는 기밀보장, 소유권 교역의 비밀("정보")에 대한 신뢰를 지키고 그것이 오직 충분히 고려된 목적을 위해서만 사용되며 어떤 다른 목적으로 사용되거나 제 3자에게 공개되지 않을 것임에 동의합니다. 심의를 위해 제공된 활자화된 기밀 정보는 복사하거나 보관하지 않습니다. 모든 기밀 정보(그리고 어떠한 사본이나 기록이라도)는 위원회의 소유로만 남습니다.

귀하는 본 동의서에 서명을 함으로써 제3자에게 해당하는 어떠한 기밀이나 사적 정보도 직접, 간접적으로 공개하거나 사용하지 않을 것에 동의합니다. 또한 귀하는 본 동의서에 의거한 행위는 기관의 정책과 제3자에 대해 갖는 계약상의 책무와 동일함을 확인합니다.

이해갈등관계의 가능성은 항상 존재하지만, 국립공주병원 임상시험심사위원회와 위원장은 이해갈등관계를 조정하여 궁극적으로 피험자를 보호하도록 해야 합니다.

본 위원회의 정책은 자신이 이해갈등관계에 있는 어떠한 활동에 대해서도 해당 위원이 위원회가 요청한 정보를 제공하는 일 이외에는 심의, 권고, 혹은 의사결정에 참여하지 않도록 하여야 합니다.

귀하는 심의받기 위해 제출되는 어떠한 계획서에 대해서도 본인이 가지게 될 실제적이거나 가능한 모든 이해갈등관계에 대해 본 위원회의 위원장에게 즉시 공개해야 하며, 해당 계획서의 논의나 권유에 대한 참여를 모두 포기해야 합니다.

계획서 제출자가 위원회 위원이 잠재적인 이해갈등관계를 갖는다고 생각하는 경우, 시험자는 해당 위원이 계획서의 심의에서 제외되도록 청원할 수 있습니다.

위 원 장

성 명 : (서명) **날 짜 :**